

## A. HRVATSKA I SLAVONIJA OD 1791. DO 1918.

### I. POLOŽAJ BANSKE HRVATSKE I POLITIČKA KRETANJA OD 1791. DO 1848.

#### 1. Obrana hrvatske autonomije i hrvatska municipalna prava

##### 1.1 Hrvatski narodni preporod i hrvatska autonomija

- 1790.g. → Ugarsko – hrvatski sabor
  - proces izgradnje nacionalne države
- mađarski liberalni pokret pod vodstvom: Lajosa Kossutha
  - uvođenje liberalnih reformi
  - mađarska politička nacija na području Ugarske države u koju je trebala biti uključena Hrvatska i Slavonija
- reakcija hrvatskih staleža na mađarske pritiske →
  - naglašavanje hrvatskih municipalnih prava
  - obrana latinskog jezika kao službenog
- 1830.g. → Kratka osnova hrvatsko – slavonskog pravopisanja (Ljudevit Gaj)
  - izgradnja narodnog jezika u ilirskom okviru
- 1832.g. →
  - Genius patriae (Ivan Derkos)
    - narječja Hrvatske, Dalmacije i Slavonije slože u 1 jezik
  - De municipalibus iuribus et statutis regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae (Ivan Kušević)
    - Hrvatska je uvijek imala poseban državnopravni položaj prema Ugarskoj

##### 1.2 Hrvatska municipalna prava

- **ukupnost propisa i običaja koji uređuju** →
  - a) ustroj vlasti Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
  - i
  - b) njihov odnos prema Ugarskoj i habsburškim zemljama
- iura regni →
  - prava Kraljevstva kao osnova hrvatske državnopravne posebnosti
- iura municipalia uvedena kao reakcija na ugarsko osporavanje hrvatske državnopravne posebnosti koje je bilo zasnovano na shvaćanju izraženom u Tripartitu
  - hrvatskim pravima negira se državnopravna priroda
  - svodi ih se na pravo mjesne samouprave izvedene iz ugarskog javnog prava
- **popisao ih je** →
  - Ivan Kušević
- **najznačajnija** municipalna prava:
  - zakonodavna samostalnost Sabora s pravom neposrednog podnošenja zaključaka vladaru na potvrdu
  - samostalno odlučivanje o:
    - a) državnoj vjeri
    - b) službenom jeziku
    - c) domovinskoj pripadnosti
    - d) izboru vladara u Saboru
    - e) sudstvu s prizivnim sudom
    - f) proglašenju mobilizacije
  - suradnja bana i Sabora
  - nadređenost Sabora županijama
  - zastupanje Kraljevine na Ugarsko – hrvatskom saboru nuncijima s pravom veta
- **politički kontekst njihove uporabe:**
  - nastao nakon odluka Ugarsko – hrvatskog sabora 1791.g.
  - oslabilo je značenje municipalnih prava
  - svijest hrvatskog plemstva o stvarnoj osnovi tih prava bila je poticaj na njihovo popisivanje
  - borba za autonomiju
  - zaštita hrvatskih državnopravnih i nacionalnih interesa pred mađarskim nadmetanjima

#### 2. Odnosi s ugarskom i politička kretanja

##### 2.1. Od konzervativizma prema liberalizmu

- **1832.g. → Disertatia iliti razgovor Janka Draškovića**
  - praktično – programski politički nacrt
  - sastavljen kao naputak hrvatskim nuncijima na Ugarsko – hrvatskom saboru
- **osnovna obilježja hrvatskog nacionalnog pokreta:**
  - program →
    - 1) sadrži:

- a) uvođenje hrvatske zemaljske vlade
  - b) povratak nekadašnjih nadležnosti bana
  - c) uvođenje hrvatskog jezika kao službenog
  - d) prosvjeđivanje naroda
  - e) moderne gospodarske reforme
- 2) ne sadrži:
  - a) ukidanje kmetstva
  - b) pravnu jednakost
  - c) predstavnički sabor
  - d) odgovorna vlada
- **politička politizacija krajem 30 – tih godina u Banskoj Hrvatskoj i Ugarskoj:**
- Banska Hrvatska:
  - ilirska (narodna) stranka →
    - osnova hrvatskog nacionalnog pokreta
    - konzervativna stranka
    - legitimističko usmjerenje
    - veličaju konstituciju ugarsku, kraljevinu Hrvatsku i narodnost ilirsku
    - sjedinjenje Dalmacije, Vojne Krajine i Rijeke s autonomnim položajem na osnovi staleškog ustava
    - vlastita vlada ⇒ uzor Hrvatsko Kraljevko Vijeće
    - nakon 1846.g. ⇒
      - a) staleški Sabor (predstavnništvo svih građana)
      - b) podjela vlasti u županije
      - c) porezna jednakost
      - d) građanska prava
      - e) uređenje gradova
      - f) zakon o prehrani stanovništva
      - g) urbarska pitanja
      - h) otkup tlake
      - i) ograničena podjela vlasništva onima koji ga nemaju
  - hrvatsko – vugerska stranka →
    - veza s Ugarskom + mađarski jezik
    - borba protiv:
      - a) ilirskog imena
      - b) književnog jezika
      - c) municipalnih prava
    - mađarski jezik
    - Mađarska (od Karpata do Jadranskog mora)
    - preuzimaju zahtjeve mađarskih liberala
- Ugarska:
  - konzervativna stranka →
    - legitimistički zahtjevi
    - staleški ustav
  - liberalna stranka nižeg plemstva i građanstva →
    - ukidanje staleškog ustrojstva
    - laissez faire politika
    - pretvaranje Ugarske u nacionalnu mađarsku državu
- 1847.g. Hrvatsko – slavonski sabor →
  - narodni jezik proglašen službenim u Banskoj Hrvatskoj
  - hrvatski nunciji na Ugarsko – hrvatskom saboru služe se mađarskim jezikom

## 2.2. Zbivanja 1848. i Zahtijevanja naroda

- vodstvom Narodne stranke pripremljena peticija → Zahtijevanja naroda
  - 25.3.1848.g. usvojena na Velikoj narodnoj skupštini kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije u Zagrebu
  - sazvana kao supstitut Saboru
  - sadrže 4 vrste zahtjeva:
    - a) nacionalno i teritorijalno jedinstvo hrvatskih zemalja
    - b) potvrdu autonomnih prava Hrvatske
    - c) ustavna osnova s racionalnim ustrojem vlasti
    - d) jamstva slobode i prava pojedinaca
  - načela:
    - 1) teritorijalna cjelokupnost
    - 2) politička i kulturna samostalnost
    - 3) ustavnost
    - 4) predstavnička vlast i odgovornost vlade
    - 5) pravna jednakost

- 6) neovisnost sudstva i porotno suđenje
- 7) slobode i prava građana
- kralj nije prihvatio taj dokument jer ga nije donijelo ustavno tijelo
- dokument ima simboličko značenje uspostavljanja hrvatske nacionalne države

## II. INSTITUCIJE SREDIŠNJE VLASTI BANSKE HRVATSKE OD 1848. DO 1850.

### 1. Izvršna vlast od 1848. do 1850.

#### 1.1. Ban

- kralj →
  - dekretom imenuje bana (Jelačić)
  - potvrđuje ugarsku nacionalnu vladu
  - sankcionira zakone Ugarsko – hrvatskog Sabora
- ban →
  - izdaje okružnicu kojom:
    - svim tijelima vlasti u Hrvatskoj i Slavoniji do sastajanja Hrvatsko – slavonskog sabora zabranjuje primanje naloga od ugarske vlade
    - ta tijela se do sastajanja njemu trebaju obraćati kao vrhovnom zemaljskom poglavaru
  - de facto prekida odnose Trojedne Kraljevine i Ugarske
  - uredba iz nužde ima privremeni značaj jer ju mora potvrditi Hrvatsko – slavonski sabor

#### 1.2. Bansko vijeće

- **razdoblje djelovanja:**
  - 1848.g. – 1850.g.
- **struktura:**
  - formira ga: Jelačić
  - na čelu: ban → zamjenju je ga podban: Mirko Lentulaj
  - 5 odsjeka:
    - a) unutarnji poslovi
    - b) prosvjeta i bogoštovlje
    - c) bojni
    - d) javne financije
    - e) pravosuđe
- **nadležnost:**
  - donosi naloge nižim upravnim jedinicama
- **formalni položaj:**
  - pomoćni organ bana
  - ustrojena i stvarno djelovala kao privremena zemaljska vlada koja je de facto samostalna zbog izbivanja bana
  - trebala biti odgovorna Saboru, a ne banu
- raspuštena odlukom bečkog Ministarstva unutarnjih poslova
  - nadležnosti mu preuzima: Banska vlada

### 2. Sabor 1848.

#### 2.1. Izborni zakon i ustroj Sabora

- **tko i zašto ga izrađuje:**
  - 1848.g. Bansko Vijeće donosi →
    - Naredbu o pozivanju i zastupanju Sabora Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije (predstavlja: privremeni izbor zakona)
  - nacrt tog zakona u ime Banske konferencije izrađuje: Ivan Mažuranić
  - banska konferencija treba dati nedostajući legitimitet tom propisu o izboru saborskih zastupnika jer njegovo donošenje od tijela izvršne vlasti znači povredu ustavnog načela
  - izborni zakon može donijeti jedino Sabor
  - osnovna načela novog zakona mijenjaju temeljena načela vrijedećeg hrvatskog poretka
- **načela na kojima počiva izborni red:**
  - pravna jednakost građana
  - muški spol
  - imovinski, obrazovni i profesionalni cenzus
  - vjerska pripadnost Katoličkoj ili Grčko – nesjedinjenoj crkvi
- **ustroj sabora:**
  - 1 – domno tijelo s dvojnoustrukom strukturom
  - izabrani zastupnici + pozvani virilisti
- **ustanove u kojima su zastupnici birani:**

- županije →
  - šalju 58 zastupnika
- krajiške pukovnije →
  - šalju 44 zastupnika
- slobodni kraljevski gradovi + općine s posebnim položajem →
  - šalju 77 zastupnika
- Katolička crkva →
  - 7 biraju
- Grčko nesjedinjena crkva →
  - 3 biraju
- svi pravoslavni manastiri →
  - 1 biraju
- Kraljevska akademija znanosti →
  - 1 bira
- **posredno i neposredno biranje + u kojim ustanovama vrijedi:**
  - posredno biranje →
    - seoske općine i krajiške pukovnije
    - birači u selima biraju izbornike koji se okupljaju u kotarskim središtima gdje između sebe biraju 1 zastupnika
  - neposredno biranje →
    - gradovi i privilegirane općine
    - birači neposredno glasuju za kandidate koje biraju za zastupnike
  - aktivno izbornopravo →
    - posredno u seskim općinama i krajiškim pukovnijama ⇒
      - biračko pravo imaju glavari zadruga
    - neposredno u gradovima ⇒ uživaju ga:
      - a) vlasnici nekretnina na tom području
      - b) punopravni građani
      - c) osobe sa stalnim prebivalištem intelektualnog cenzusa i cenzusa zvanja
  - pasivno izbornopravo →
    - uvjet:
      - a) pismenost
      - b) vjeroispovijest (Katolička ili Srpsko pravoslavna/Grčko – nesjedinjena crkva)

## 2.2. Zakonodavna djelatnost Sabora

- Sabor potvrđuje Jelačićeve uredbe:
  - **Uredba o zabrani komunikacije s ugarskim tijelima vlasti**
    - prekid državnopravne veze Hrvatske i Ugarske
    - Hrvatska i Slavonija →
      - samostalna
      - vezana uz vladara
      - nalazi se u ustavnom provizoriju
  - **Uredba o ukidanju kmetstva**
    - izdana u obliku pisma zbog opasnosti seljačkih nemira koji su doznali za zakon Ugarsko – hrvatskog Sabora o ukidanju kmetstva i zauzimali plemićke dvorce
- Sabor donosi:
  - **Zakon o ukidanju kmetstva**
    - ukida kmetstva davanja i tlaku
    - kmetstva selišta postaju vlasništvo kmeta uz obvezu države da isplati odštetu bivšim vlasnicima
    - ukinuta vlastelinska sudbenost nad kmetovima i regalna prava
    - ukida se staleški poredak
  - **Zakon o odnosu Trojedne Kraljevine s Ugarskom**
    - Trojedna Kraljevina je slobodna i neovisna od Ugarske
    - ne priznaje ugarsku vladu
    - 1850.g. → kralj sankcionira taj zakon
  - **Zakon o odnosu Trojedne Kraljevine s Austrijom**
    - utvrđuje odnos Trojedne Kraljevine s:
      - a) institucijama središnje vlasti
      - b) unutarnju organizaciju vlasti
      - c) teritorijalni obuhvat
    - navedeni ustroj nije uspostavljen
  - **Zakon o Vojnoj krajini**
    - Vojna Krajina je nerazdruživ dio Trojedne Kraljevine, ne dira se u njen postojeći položaj i uređenje do preustroja cijele Monarhije
  - **Zakon o savezu sa Srpskom Vojvodinom**
    - Srpski narodni odbor traži uspostavljanje saveza radi odupiranja pristiska Mađara prema Srbima

- Srijem odstupa Srpskoj Vojvodini uz uvjet da uđe u savez s Trojednom Kraljevinom
- **Zakon kojim se banu daje diktatorske ovlasti**
  - ban neovisan
  - nedostatak parlamentarnog iskustva Sabora

### III. PSEUDOUSTAVNOST I NEOAPSOLUTIZAM OD 1849. DO 1860.

#### 1. Ožujski ustav iz 1849.

##### 1.1. Donošenje i glavna obilježja Ožujskog ustava

- 1849.g. → centralistički Ustav za cijelu Monarhiju dekretom proglašava:
  - Franjo Josip I.
- obilježja:
  - okončan staleški poredak
  - sva vlast potječe od cara
  - monarhija →
    - 1) uređena: centralistički
    - 2) definirana: jedinstvena, nedjeljiva, nerazdruživa
- predviđeno osnivanje:
  - Državnog sabora s 2 doma
  - državne vlade →
    - a) ministri politički odgovorni vladaru
    - b) pravno odgovorni Saboru
  - vladar ima pravo na:
    - a) apsolutni veto
    - b) donošenje uredbi iz nužde
  - carstvo → podijeljeno na:
    - a) jednoobrazne krunovine
    - b) pokrajinske sabore
  - carevinski sud →
    - a) štiti politička prava građana
    - b) rješava sukobe nadležnosti krunovina i središnjih tijela
- ustav →
  - proglašava:
    - a) diobu sudstva i uprave
    - b) sloboda obrta, kretanja, privatnog vlasništva
  - zajamčuje:
    - a) stalnost sudačkog zvanja
    - b) načelo javnosti, usmenosti
    - c) akuzacijsko načelo i porotno suđenje
    - d) nacionalna i jezična ravnopravnost građana
    - e) dostupnost javnih službi
    - f) vjerska ravnopravnost
    - g) pravo okupljanja i slobodnog udruživanja

##### 1.2. Položaj Hrvatske i Slavonije i ustroj uprave i sudstva

- posljedice Ožujskog ustava:
  - gubi se hrvatska tradicionalna autonomija
  - ukinuto: Banskog vijeće
  - osnovana: Banska vlada podređena Ministarstvu unutarnjih poslova Vlade u Beču
  - ban → 1. upravni službenik krunovine
  - napušten: municipalni sustav
  - županije → izvršni organ viših vlasti bez samouprave i autonomije
  - ukinute → županijske skupštine, izabrano činovništvo
  - županijski organi → podređeni Banskoj vladi
  - 20 kotara → 1. stupanjske jedinice državne uprave
  - uvedeni: profesionalni činovnici
  - Zagreb (gl. grad Hrvatske i Slavonije) + Gradec + Kaptol + Horvati = 1 upravna cjelina
  - sudovi → su dio državne vlasti
  - odvojeno → sudstvo i uprava
  - osnovan:
    - a) Vrhovni sud u Beču
    - b) Banski stol (visoki zemaljski sud sa sucima – državnim službenicima)
    - c) državno odvjetništvo s generalnim prokuratorom

- d) županijski i kotarski sudovi u Hrvatskoj i Slavoniji
- o predviđeno osnivanje:
  - a) 1 višeg zemaljskog suda u svakoj krunovini
  - b) zemaljskih i kotarskih sudova

## 2. Neoapsolutizam od 1852. do 1860.

### 2.1. Uprava i sudstvo

- 1852.g. → stupa na snagu: Silvestarski patent
  - o ukida ustavni poredak
  - o uvodi otvoreni apsolutizam
  - o onemogućen slobodni politički život
  - o prihvaćeno: privatno vlasništvo i kapitalističko poduzetništvo
- Bansku vladu mijenja → Carski i kraljevsko namjesništvo
- osnovano: 5 županija i 54 kotara
- kotarski uredi →
  - a) stupanjska upravna + pravosudna nadležnost
  - b) gradski i vanjski
- županije → posredni organ između Nmjesništva i kotara, 1. ili 2. stupanjski organ
- mješoviti kotarski uredi → upravni poslovi + sude u 1. – om stupnju
- gradskodelegirani sudovi osnovani u:
  - o Zemaljski sud (Zagreb)
  - o županijski sudovi (Varaždin, Rijeka, Osijek)
- ukida se:
  - a) porotna sudbenost
  - b) javnost sudskog postupka

### 2.2.1. OGZ

- 1852.g. dekretom **uveden** u Hrvatsku i Slavoniju → na snazi: 1853.g.
- 3 – dijelna **struktura** po uzoru na Gajeve Institucije:
  - a) pravo osoba
  - b) stvarno, nasljedno, obvezno
  - c) uređenje prava osoba + prava na stvari
- **gl. obilježja:**
  - o odnosi se na:
    - a) sve stanovnike
    - b) privatno vlasništvo
  - o općenit, razumljiv, pregledan
  - o odredbe počivaju na:
    - a) načelu pravne jednakosti
    - b) slobode
    - c) suglasnosti stranaka
  - o sastoji se od →
    - a) običajnog
    - b) rimskog
    - c) feudalnog
    - d) prirodnog
    - e) njemačkog

}

prava

**feudalnog prava, konzervativne i patrijarhalne odredbe:**
- **sadržava utjecaje**
  - o onemogućen brak između kršćanske i nekršćanske vjeroispovijesti
  - o poznaje obiteljski fideikomis, statusna staleška prava
  - o muž →
    - a) glava obitelji
    - b) zastupnik žene
    - c) ima pravo upravljanja ženinim mirazom
  - o izvanbračna djeca → isključena od:
    - a) prava obitelji i rodbine
    - b) naknadnog pozakonjenja
- **revizija OGZ – a:**
  - o noveliran → 1914.g., 1915.g., 1916.g.
  - o uveden u austrijske zemlje, Dalmaciju i Istru
- **učinci u Hrvatskoj i Slavoniji:**
  - o razvoj kapitalističkog poduzetništva i individualizacija
  - o raspadanje kućnih zadruga

- **izvan snage (OGZ):**
    - u FNRJ →
      - a) Zakonom o nevažnosti pravnih propisa donesenih prije 6.4.1941.g.
      - b) i za vrijeme neprijateljske okupacije iz 1946.g.
- 2.2.2. Građanski postupak
- **Privremeni građanski postupnik** → u Hrvatsku i Slavoniju:
    - uveden: 1852.g.
    - stupio na snagu: 1853.g.
  - propis pokusno uveden u: Erdelj, Ugarsku, Hrvatsku, Slavoniju, austrijske zemlje
  - uvođenjem →
    - postupovna materija unificirana
    - postupak bolje ustrojen
  - uređuje →
    - građanski postupak pred sudom do donošenja presude
    - ovršni postupak
  - gl. obilježja →
    - dispozicija stranaka
    - vezano dokazivanje suca:
      - a) izvođenje dokaza koje predlože stranke
      - b) ocjena vrijednosti dokaza utvrđena zakonom
    - načelo pismenosti
    - usmena rasprava
  - **Mjesni sudovi** →
    - 1860.g. **uvedeni** u hrvatski pravni sustav uredbom bečke vlade kao općinski sudovi u parnicama male vrijednosti
  - **sastav:**
    - a) načelnik općine
    - b) prisjednici izabrani između zastupnika općinskog vijeća
      - služba se obavlja besplatno
      - sud laika → odvojen od redovitog sudstva
  - **nadležnost:**
    - postupak pred sudom:
      - a) jednostavan
      - b) fleksibilan
      - c) usmen
    - završava se rješenjem
    - protiv rješenja može se pokrenut postupak pred upravnim organima uz ograničenu mogućnost daljnjeg priziva pred višim tijelima
  - **temeljna obilježja:**
    - usmenost
    - neposrednost
    - dispozitivnost
    - javnost
    - odvjetnici ne mogu zastupati stranke
  - **uređenje za vrijeme bana Mažuranića:**
    - 1875.g. prijedlog Zakona o mjesnim sudovima Mažuranićeve vlade →
      - suprotstavljaju se zastupnici Hrvatsko – slavonskog sabora jer mjesni sudovi olakšavaju siromašnim i nepismenim seljacima pravnu zaštitu
      - kompromis zastupnika i vlade:
        - mjesni sudovi → obvezna sudbenost u bagatelnim sporovima
        - vlada ima pravo →
          - a) osnivanja mjesnih sudova za više općina
          - b) proširenje nadležnosti seoskih mjesnih sudova na sporove do 60 forinti

### 2.2.3. Odvjetnički red i Bilježnički red

- **Odvjetnički red** →
  - 1852.g. uveden carskim patentom u Hrvatsku i Slavoniju ⇒ na snazi: 1853.g.
  - uvjeti:
    - a) austrijsko/ugarsko državljanstvo + hrvatska zavičajna pripadnost
    - b) završen pravni fakultet
    - c) odvjetnički ispit nakon 3.g. prakse
    - d) pred sudom provjera znanja važećeg zakonodavstva
  - imenuje + raspoređuje:
    - ministar pravosuđa/bana temeljem

- a) natječaja koji raspisuje Banski stol
  - b) mišljenja: odvjetničkog odbora i prvostupanskog suda
- ministar može otkazat odvjetnika →
  - ♥ utvrđuje numerus clausus odvjetnika za pojedino područje
- sudovi:
  - a) provode stegovne postupke nad odvjetnicima
  - b) određuju nagradu u građanskim predmetima
- Bilježnički red →
  - 1858.g. uveden u Hrvatsku i Slavoniju ⇒ na snazi: 1859.g.
  - uvjeti:
    - a) državljanstvo
    - b) 24.g.
    - c) kršćanska vjera
    - d) znanje jezika u sredini u kojoj se radi
    - e) položen: odvjetnički ili javnobilježnički ispit
  - nagrada: prema tarifi bilježničkog reda
  - imenuje + raspoređuje:
    - ministar pravosuđa/ban (stegovna nadležnost) temeljem:
      - a) natječaja javnobilježničke komore (savjetodavna nadležnost)
      - b) prosljeđuje teritorijalno nadležni sud

#### 2.2.4. Kazneni zakon i kazneni postupak

- kazneni zakon:
  - 1852.g. Kazneni zakon o zločinima, prijestupima i prekršajima uveden u Hrvatsku i Slavoniju
  - trodioba nije provedena ⇒ dijeli se u 2 dijela:
    - a) zločini (dolozna dijela)
    - b) prekršaji + prijestupi (po općem pravu ne dopuštena)
  - sustav kazni:
    - a) represivan
    - b) svrha odmazda za počinjeno djelo
  - vrste kazne:
    - osnovni objekt zaštite zakona:
      - a) država
      - b) privatno vlasništvo
      - c) napad na dobra
    - smrtna kazna za politička djela protiv države
    - kazna lišenja slobode samicom, okivanjem, tvrdim ležajem...
    - tjelesne kazne i kazne batinanja
  - daljnji razvoj hrvatskog kaznenog zakonodavstva:
    - ukinuta kazna:
      - a) 1872.g. → batinanja
      - b) 1875.g. → okivanja
    - sabor uvodi irski sustav →
      - ♥ preodgoj kažnjenika kroz ublažavanje uvjeta izdržavanja kazne onih koji se poprave do uvjetnog otpusta
    - 1902.g. i 1916.g. → prisilni odgoj maloljetnika + uvjetna osuda
  - do 1929.g. ostaje na snazi na hrvatsko – slavonskom području
- kazneni postupak:
  - 1853.g. Kazneno postupovni red → 1854.g. uveden u Hrvatsku i Slavoniju
  - prividno: akuzacijski postupak s organom javne optužbe
  - zapravo: inkvizicijski postupak →
    - istražni sud pokreće kazneni progon
    - sud donosi odluku o optuživanju
    - obvezan istražni zatvor
    - javnost isključena s glavne rasprave
    - sudac ograničen načelom vezane ocjene dokaza (dokazna snaga utvrđena zakonom)
  - svrha propisa:
    - slabo obrazovani suci osiguraju relevantno vrednovanje dokaza
  - negativna zakonska dokazna teorija (iznimno prisutna):
    - optuženik oslobođen kad je utvrđen dokazni minimum za osudu, a sudac nema takvo uvjerenje
  - zakon poznaje presudu: ABSOLUTIO AB INSTANTIA
    - postupak se obustavlja, ali se može pokrenut kada se pojave novi dokazi



1. Povrat ustavnosti i Sabor 1861.

1.1. Listopadska diploma i Veljački patent

- **okolnosti donošenja Listopadske diplome:**
  - povećanje duga
  - pritisak:
    - a) politički
    - b) inozemnih zajmodavaca
    - c) vojni poraz
  - carevinsko vijeće predlaže vladaru →
    - a) ustavnost
    - b) decentralizaciju
- **predviđeni ustroj vlasti u Monarhiji:**
  - 1860.g. Listopadska diploma → uvela
    - a) provizorno uređenje
    - b) reorganizaciju Monarhije
  - 2 vrste organa vlasti:
    - a) središnja tijela
    - b) pokrajinska tijela
  - svaka zemalja Monarhije bi imala zemaljski →
    - a) sabor
    - b) vladu
  - car → neograničeno pravo sankcije zaključaka središnjeg i pokrajinskih sabora
- **struktura i sastav Carevinskog vijeća →**
  - zajednički sabor svih zemalja Monarhije
  - središnja vlada odgovorna caru
  - 100 delegata iz pokrajinskih sabora
  - zajednički poslovi svih kraljevina i zemalja:
    - a) javne financije
    - b) državni proračun
    - c) bankarstvo
    - d) pošta
    - e) telegraf
    - f) vojna pitanja
  - uži sastav Carevinskog vijeća s delegatima iz austrije bi raspravljali o zajedničkim pitanjima tih zemalja
- **okolnosti donošenja Veljačkog patenta:**
  - austro – njemački liberali suprotstavljaju se širokim nadležnostima pokrajina
  - 1861.g. vladar dopunjava Listopadsku diplomu → Veljačkim patentom
- **struktura i sastav Carevinskog vijeća:**
  - dvodomno →
    - a) Dom velikaša (virilini dom)
      - svjetovne + crkvene osobe + odličnici (imenuje ih kralj)
    - b) Dom zastupnika
      - predstavnici 15 austrijskih zemalja + Dalmacija i Istra
  - predstavničko i zakonodavno tijelo za nasljedne zemlje Monarhije
  - vlada →
    - a) ima zakonodavnu inicijativu
    - b) nije odgovorna Carevinskom vijeću
- Ugarski i Hrvatsko – slavonski sabor odbijaju:
  - prihvatiti uređenje
  - izabrat delegate za Carevinsko vijeće

1.2. Hrvatsko – slavonski sabor 1861.

- 1861.g. Hrvatsko – slavonski sabor saziva →
  - vladara sa zadaćom da izabere delegate za Carevinsko vijeće
- novi Izborni red →
  - napravljen po uzoru na Izborni red 1848.g. prijedlogom Banske konfederacije
  - uključuje Vojnu krajinu
  - nema vjerske diskriminacije
  - vladar dopušta zastupnicima Vojne krajine raspravljanje o Ugarskoj i Austriji
  - Banska konfederacija prihvaća →
    - Naputak o uređenju županije i slobodnih kraljevskih gradova (vladar potvrđuje)

- vraćeno:
  - a) municipalno uređenje
  - b) županijama ⇒ županijske skupštine i izborno činovništvo
- Zakonski članak XLII: 1861. o odnošenju trojedne kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije prema kruni i kraljevini ugarskoj
  - donesen na prijedlog → Narodne stranke
  - Hrvatsko – slavonski sabor tom odlukom →
    - a) definira teritorij: Dalmacija, Rijeka, Međimurje + izgubljene pokrajine
    - b) 1848.g. prestaje veza s Kraljevinom Ugarskom osim:
      - 1) osobe kralja
      - 2) zajedničke krunidbe
    - c) stupit će u državnopravni savez s Ugarskom uz uvjet priznanja samostalnosti i teritorijalnog opsega Trojedne Kraljevine od Ugarskog sabora
  - budući državnopravni savez Trojedne Kraljevine i Ugarske trebao je biti:
    - a) temeljen na:
      - 1) ustavu
      - 2) državnoj ravnopravnosti
    - b) zajednički poslovi bi bili utvrđeni
    - c) minimum autonomije Trojedne Kraljevine bio bi donošenje + izvršenje zakona u:
      - 1) unutarnjoj upravi
      - 2) prosvjeti i bogoštovlju
      - 3) pravosuđu
    - d) odnosi bi bili uređeni ugovorom o državnoj svezi koji bi izradila 2 jednakopravna odbora obaju sabora, svaki sabor zasebno bi prihvatio ugovor
  - vladar sankcionira akt

### 1.3. Formiranje glavnih političkih stranaka i ideologija

- **Narodna stranka**
  - 1848.g. → prekinute se sve veze s Ugarskom
  - smatraju da treba obnoviti savez s Ugarskom uz uvjet priznanja hrvatske samostalnosti i teritorijalne cjelokupnosti
  - Strossmayer → tendencija osnivanja zajednice svih južnoslavinskih naroda
  - 1867.g. kritiziraju Austro – ugarsku nagodbu sklopljenu bez:
    - a) sudjelovanja Hrvatsko – slavonskog sabora
    - b) hrvatskih interesa
  - 1873.g. →
    - a) bore se protiv Hrvatsko – ugarske nagodbe jer ju donosi protuustavni Hrvatsko – slavonski sabor
    - b) sklopili sporazum s ugarskom vladom + kooptirali dio članova unionističke stranke + ban postaje: Mažuranić
  - 1903.g. → spajaju se sa Strankom prava u Hrvatsku stranku prava
  - Narodna stranka za vrijeme Hedervarya postaje vladina stranka koja vodi oportunističku politiku
  - 1906.g. → prestaje postojati
- **Narodna ustavna stranka (unionisti)**
  - 1848.g. → faktičan prekid s Ugarskom s hrvatske strane, ali ne prekid državnopravnih sveza jer su zajednički zakoni i dalje na snazi
  - ugarski zakoni su povrijedili hrvatske interese ⇒ to treba promijeniti pregovorima s Ugarskim saborom
  - 1867.g. → osvaja izbore
- **Stranka prava**
  - Ante Starčević i Eugen Kvaternik
  - hrvatski narod ima pravno na samostalnu državu na osnovi:
    - a) hrvatskog državnog prava naroda
    - b) prirodnog prava
  - protiv ⇒ zajedničkih poslova s Ugarskom i Bečom
  - za ⇒ personalnu uniju
  - borba za ⇒ nacionalno i političko jedinstvo i neovisnost
  - ujedinjenje hrvatskih zemalja u Austro – ugarskoj i trijalistički ustroj Monarhije
- **Čista stranka prava →**
  - 1895.g. ⇒ odvaja se Josip Frank
  - uspostava integralne hrvatske državne jedinice u Monarhiji
  - lojalnost vladajućoj dinastiji
- **Starčevićeva stranka prava →**
  - 1907.g. ⇒ odvaja se s pozivom na Starčevićovu ideju

- stvaranje države svih južnoslavenskih naroda
2. Politička zbivanja i ustroj vlasti od 1861. do 1867.
- 2.1. Politička zbivanja od raspuštanja Sabora 1861. do 1867.
- Ivan Mažuranić →
    - kancelar Hrvatske dvorske kancelarije u Beču za Bansku Hrvatsku
    - 1863.g. osniva: Samostalnu narodnu stranku s programom ⇒
      - prihvat Veljačkog patenta
      - ulazak u Carevinsko vijeće
      - dogovor o teritorijalnoj cjelokupnosti Hrvatske i autonomiji:
        - a) unutarnje uprave
        - b) javnih financija
        - c) bogoštovlja i nastave
        - d) pravosuđa
    - 1865.g. priprema izbore za Hrvatsko – slavonski sabor s Schmerlingom (predsjednikom bečke vlade), gubi izbore i odstupa s mjesta kancelara
- 2.2. Ustroj vlasti od 1861. do 1869.
- 1860.g. vladar osniva →
    - Ugarsku dvorsku kancelariju
    - Erdeljsku dvorsku kancelariju
    - Državno ministarstvo ⇒ ima Hrvatsko – slavonski odsjek
  - 1861.g. → Hrvatsko – slavonski dvorski dikasterij
    - predsjednik: Ivan Mažuranić
    - 1862.g. preimenovan ⇒ Kraljevska hrvatsko – slavonska dvorska kancelarija
      - vlada za Hrvatsku i Slavoniju u Beču
      - državna vlada formulira politiku Ugarske, Hrvatske, Slavonije
  - 1861.g. → osnovano
    - Stol sedmorice u Zagrebu
      - vrhovni sud za Hrvatsku i Slavoniju
      - 1862.g. započinje s radom
      - predsjednik: ban
    - Kraljevsko namjesničko vijeće Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije u Zagrebu na čelu s banom
      - izvršno tijelo za provedbu naloga središnjih vlasti
      - nadležnosti:
        - a) unutarnja uprava
        - b) pravosuđe
        - c) bogoštovlje i nastava
    - ban ⇒ službenik središnjih vlasti

## V. AUSTRO – UGARSKA NAGODBA I HRVATSKO – UGARSKA NAGODBA

### 1. Austro – ugarska nagodba

#### 1.1. Donošenje Austro – ugarske nagodbe

- austro – pruski rat → neutralizirao Ferdinand von Beust dogovorom s Ugarskom
- 1867.g. → Austro – ugarska nagodba
  - usvojena ⇒ 2/3 većinom Ugarskog sabora
  - uspostavljena ⇒ kraljevom potvrdom
  - sporazum između ⇒ Ugarskog sabora i vladara
  - temeljni državni zakon Prosinačkog ustava
  - dobiva oblik ⇒ 2 ustavna zakon na njemačkom i mađarskom
    - svaki vrijedi za onu polovinu Monarhije čije ga predstavničko tijelo prihvaća:
      - a) Austrija ⇒ integritet Monarhije
      - b) Ugarska ⇒ posebnost dviju država
  - rijeka Lajta → granica 2 polovina:
    - a) Cislajtanijska = austrijska polovina
      - kraljevine i zemlje zastupane u Carevinskom vijeću ⇒ Dalmacija, Rijeka, slovenske zemlje
    - b) Translajtanijska = ugarska polovina
      - zemlje ugarske krune ⇒ Erdelj, Hrvatska, Slavonija

#### 1.2. Glavna obilježja Austro – ugarske nagodbe

- Austrija i Ugarska →

- odvojeni sustavi vlasti
- zajedničke nadležnosti (realna unija):
  - a) **vladar i dvor**
  - b) pragmatički/zajednički poslovi:
    - 1) **vojska**
    - 2) **vanjski poslovi**
    - 3) **financije**
  - c) zajednički organi (postavlja ih vladar kojem su politički odgovorni):
    - 1) ministar **vanjskih poslova**
    - 2) ministar **vojske**
    - 3) ministar **zajedničkih financija**
- **Krunski savjet** →
  - sastoji se od:
    - a) 3 ministra
    - b) predsjednici austrijske i ugarske vlade
    - c) šef zajedničkog vojnog stožera
    - d) nadvojvoda kuće Habsburg
  - političke + vojne odluke + savjetodavna funkcija vladaru
- **dualistički zajednički poslovi** → provode ih unutarnji organi 2 država
  - 1) trgovina i carina
  - 2) industrijske trošarine
  - 3) monetarna politika
  - 4) željeznice od zajedničkog interesa
  - 5) obrambena politika
- **financijska nagodba** →
  - rok: 10.g. ⇒ nakon proteka roka obnova nagodbe
  - utvrđen ⇒
    - 1) carinski savez 2 država
    - 2) visina doprinosa svake od država
      - prvotna kvota izdvajanja sredstva za zajedničke potrebe:
        - a) Austrija ⇒ 70 %
        - b) Ugarska ⇒ 30 %
      - 1907.g. → omjer iznosi: 63,6 % : 36,4 %
- **sustav delegacije** →
  - 120 delegata (2 x 60 = 40 zastupnika + 20 virilista)
  - raspravljaju o zajedničkim:
    - a) **troškovima**
    - b) **proračunu**
    - c) **poslovima**
  - **odvojeno** ⇒ vijećaju i donose odluke
  - ako 3 x ⇒ ne donose ujednačene zaključke odlučuju bez rasprave većinom glasova uz 2/3 kvorum i jednak broj članova
  - **zajednički zaključak** →
    - a) podnosi se vladaru na sankciju
    - b) objavljuje se u oba parlamenta
- vladar →
  - suveren
  - neograničeno pravo zakonodavne sankcije
  - pravo predsankcije (prethodne sankcije zakonskih prijedloga)
  - vrhovni zapovjednik vojske
- **pravna priroda nagodbe** →
  - realna unija 2 država s utvrđenim zajedničkim poslovima
  - Austrijski teoretičari ⇒
    - a) realna unije 1 naddržave s 2 polovine
    - b) državna volja presonificirana u osobi vladara
  - Mađarski teoretičari ⇒
    - a) savez 2 država s međunarodnopravnim suverenitetom i državnom voljom u 2 parlamenta
    - b) zajednički organi su opunomoćeni organi 2 država

## 2. Hrvatsko – ugarska nagodba

### 2.1. Donošenje Hrvatsko – ugarske nagodbe

- 12 članova delegacije Hrvatsko – slavonskog sabora stupa u pregovore s 12 članova delegacije Ugarskog sabora → postignut sporazum o sadržaju:
  - 1867.g. Hrvatsko – ugarske nagodbe

- Hrvatska i Slavonija ⇒
  - dio ugarskog institucionalnog poretka
  - zakonodavna i izvršna autonomija u:
    - a) unutarnjoj upravi
    - b) bogoštovlju i nastavi
    - c) pravosuđu
- postupak donošenja smatran kao mađarski diktat
- Narodna stranka ⇒ ju osporava jer je protuustavni akt donesena u protuustavno donesenom saboru

## 2.2. Podjela nadležnosti prema Hrvatsko – ugarskoj nagodbi

- **teritorijalna nadležnost:**
  - vrijedi samo za Hrvatsku i Slavoniju ⇒
    - 7 hrvatskih i slavonskih županija + 11 krajiških pukovnija
    - teritorijalna i autonomna (zakonodavna i izvršna) vlast
    - hrvatski zastupnici imaju pravo govora na hrvatskom jeziku na Zajedničkom saboru i donošeni zakoni su na hrvatskom jeziku koji se dostavljaju Hrvatsko – slavonskom saboru na publikaciju
    - hrvatski grb, zastava i naslov kralja Dalmacije, Hrvatske i Slavonije upotrebljavaju se s ugarskim simbolima obavljanjem poslova iz zajedničke nadležnosti
    - hrvatski jezik službeni u Hrvatskoj i Slavoniji
  - obećanje priključenja ⇒ Vojne Krajine i Dalmacije
  - pripadnost grada, kotare, i luke Rijeke nije riješeno ⇒ podložna Središnjoj vladi
- **autonomni poslovi:**
  - unutarnja uprava
  - prosvjeta
  - bogoštovlje i nastava
  - pravosuđe
- **autonomni organi:**
  - Sabor Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije (najviši organ)
  - Hrvatsko – slavonsko dalmatinska zemaljska vlada u Zagrebu
    - osnovana ⇒ 1869.g. Zakonom Hrvatsko – slavonskog sabora
    - na čelu ⇒ ban Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije
  - Stol sedmorice Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije (vrhovni sud)
- **zajednički poslovi:**
  - financije
  - gospodarstvo
  - državni poslovi
  - obrana
  - pomorska sudbenost
- **zajednički organi:**
  - Zajednički sabor
  - Središnja vlada u Budimpešti
- **financijski dio nagodbe:**
  - rok: 10.g.
  - Zajednički sabor utvrđuje ⇒ državni proračun
  - organi zajedničkog ministarstva financija ⇒ prikupljaju i raspolazu državnim proračunom
  - Hrvatskoj i Slavoniji dodjeljuje se 45 % prihoda ubranih na njenom području (tangenta) za autonomnu upravu
  - zajedničkom proračunu pripada ⇒ 55 % prihoda
  - 1868.g. → hrvatska prihvaća da joj se dodijeli paušalni iznos od 2, 200,000 forinti umjesto postotka
  - udio Hrvatske i Slavonije u ukupnom ugarskom doprinosu Ugarske za austro – ugarsku zajednicu ⇒ oko 8 % (obveza utvrđena nagodbom)
  - Ugarska vlada ne dopušta uvid i nadzor zajedničkih financija hrvatskoj Zemaljskoj vladi

## 2.3. Zajednički sabor i Središnja vlada

- **struktura i sastav Zajedničkog sabora:**
  - Dom zastupnika ⇒
    - ugarski i hrvatski zastupnici
  - Dom velikaša ⇒
    - ugarski i hrvatski članovi
  - odlučuju o pitanjima zajedničke nadležnosti
  - donose zaključke koje nakon kraljeve potvrde i objavljivanja vrijede za cijelo državno područje
- **broj hrvatskih zastupnika i njihov položaj u Zajedničkom saboru:**
  - 3 člana u Domu velikaša
  - 40 člana u Domu zastupnika

- imaju osobno pravo glasa na hrvatskom jeziku
- raspravljaju o pitanjima koje se tiču Hrvatske i Slavonije
- **sastav i nadležnosti Središnje vlade:**
  - ministar predsjednik
  - ministarstvo dvora
  - ministarstvo trgovine
  - ministarstvo poljoprivrede
  - ministarstvo zemaljske obrane
  - ministarstvo javnih financija
  - hrvatsko – slavonsko dalmatinski ministar bez lisnice
  - pojedina ministarstva sa područnim organima u Banskoj Hrvatskoj
    - resorsi Ugarske vlade sa poslovima iz zajedničke nadležnosti
- **položaj i nadležnost hrvatsko – slavonskog ministra i sredstva nadzora hrvatske autonomije:**
  - zastupa interese Kraljevine Hrvatske, Slavonije, Dalmacije kod Središnje vlade
  - poveznica između vladara i hrvatske Zemaljske vlade
  - ban mu dostavlja zakone prihvaćene na Hrvatsko – slavonskom saboru kralju na sankciju
  - ne smije intervenirati u hrvatske zakone ⇒ može dodati primjedbe za vladara ako odredbe zakona prelaze autonomnu nadležnost ili povređuju zajedničke interese
    - prikriveno pravo veta Središnje vlade na hrvatske zakone
  - pravo supotpisa na kraljeve odluke
  - pravno odgovoran Zajedničkom saboru
  - sredstvo nadzora hrvatske autonomije u dobivanju vladareve predsankcije za prijedloge zakona koje je vlada namjeravala podnijeti Saboru
    - vladar unaprijed utječe na sadržaj i donošenje zakona

#### 2.4. Hrvatsko – slavonski sabor i Zemaljska vlada

- **ustroj i nadležnosti Hrvatsko – slavonskog sabora:**
  - donosi zakone koje ban upućuje vladaru na potvrdu preko hrvatsko – slavonskog ministra
    - nakon potvrde vladara protupotpisom ga trebaju ovjeriti hrvatsko – slavonski ministar i ban
    - objavljeni su u hrvatskom zborniku zakona
  - bira članove:
    - a) Zastupničkog doma
    - b) Doma velikaša (2)
  - jednodomno tijelo s dvojnoustrukom strukturom (virilisti i zastupnici)
- **izborno pravo:**
  - 1848.g. ⇒ smanjeno na 2 %
  - 1910.g. ⇒ povećano na 8 %
- **tko ga saziva i raspušta:**
  - kralj preko saziva i raspušta Sabor
  - trajanje Sabora ⇒ 5.g.
- **način rada Sabora:**
  - autonoman
  - samostalno:
    - a) donosi poslovnik o svom radu
    - b) bira predsjednika i potpredsjednika
  - zastupnici (pravo zakonodavne inicijative, imunitet)
  - radi u plenarnim sjednicama i odborima
  - zakonodavni postupak odvija se kroz 3 čitanja:
    - 1) raspravljanje + glasovanje o načelima na kojima se temelji prijedlog
    - 2) rasprava + glasovanje o amandmanima na pojedine članke
    - 3) bez rasprave se glasuje o cijelom zakonu
  - pravo adrese (obraćanja) kralju
  - 1888.g. izmjena Izbornog zakon ⇒
    - Zemaljska vlada utječe na saborsku većinu
    - donesen novi poslovnik koji blokira oporbu u Saboru
- **ustrojstvo i nadležnosti Zemaljske vlade:**
  - 1869.g. ⇒ Zakon o ustrojstvu Zemaljske vlade
  - na čelu: ban
  - 3 odjelna predstojnika za:
    - a) unutarnje poslove
    - b) bogoštovlje i nastavu
    - c) pravosuđe
    - d) narodno gospodarstvo (1914.g. dodano)

- **način imenovanja bana i njegov položaj:**
  - imenuje ga kralj na prijedlog i supotpis ugarskog ministra predsjednika
  - upravne i sudske ovlasti
  - na čelu vlade i na čelu svakog od njezinih odjela
  - donosi odluke iz nadležnosti svakog od resorsa
  - supotpisuje kraljeve uredbe, rešenja, imenovanja iz hrvatske autonomije
- **pitanje odgovornosti bana:**
  - pravno odgovoran Saboru
  - može biti tužen sankcijom udaljenja iz službe
  - sudi mu Kraljevinski sud koji je birao Sabor
  - do 1847.g. predsjednik Stola sedmorice
  - vlada pravno neodgovorna

## 2.5. Pravna priroda Hrvatsko – ugarske nagodbe

- ugarska strana:
  - zakon Ugarskog Sabora kojim je 1 dijelu Ugarske podijeljena statutarna i izvršna autonomija
  - usvajanje nagodbe po Hrvatsko – slavonskom Saboru tumačeno kao pravno irelevantno proglašenje zakona
  - jedinstven karakter Ugarske
- hrvatska strana:
  - ugovor 2 jednakopravnih državnih jedinica prihvaćen u 2 jednakopravna Sabora = složena državna zajednica sui generis u kojoj se 1 strana dobrovoljno odrekla izvornih ovlasti
  - čl. 59 ⇒ Hrvatska i Slavonija su politički narod s posebnim teritorijem, autonomnim zakonodavstvom i vladom
  - čl. 70 ⇒ nagodba se može mijenjati na jednak način na koji je nastala, sudjelovanjem istih čimbenika (oba Sabora + kralj)
- 19.st. → tumačenje Josipa Pliverića:
  - sporazum kojim je uspostavljena nejednaka realna unija u kojoj hrvatska strana dobrovoljno i opozivo prenosi neka svoja prava na zajednička tijela
  - iznuden akt, ocjenjuje se negativno u hrvatskoj historiografiji
  - određen držanopravni položaj Hrvatske i Slavonije
  - postavljen institucionalni okvir hrvatske autonomije

## VI. PRAVNI I POLITIČKI RAZVOJ U NAGODBENOM RAZDOBLJU OD 1868. DO 1918.

### 1. Od Hrvatsko – ugarske nagodbe do njezine revizije 1873.

#### 1.1. Razdoblje uprave bana Levina Raucha od 1868. do 1871.

- 1868.g. → Levin Rauch imenovan za bana
- rezultat rada Sabora:
  - 1869.g. Zakon o ustrojstvu Zemaljske vlade
    - vlada na čelu s banom koji je pravno odgovoran Saboru
    - 3 odjela na čelu s predstojnicima
  - Zakon o proglašenju autonomnih zakona
    - zakoni se objavljuju u službenom glasilu uz 15 – dnevni vacatio legis
  - Zakon o ustrojstvu županija
    - tradicionalna struktura vlasti u županijama s nadzornim ovlastima Zemaljske vlade

#### 1.2. Revizija Hrvatsko – ugarske nagodbe 1873. i imenovanje I. Mažuranića za bana

- sporazumom delegacije Ugarskog i Hrvatsko – slavonskog sabora →
  - osnaženo pravilo o dodjeli 45 % ubranih sredstava za potrebe Hrvatske i Slavonije
  - sazivanje Hrvatsko – slavonskog Sabora najkasnije 3.mj. nakon raspuštanja
  - precizirane ovlasti hrvatsko – slavonskog ministra
  - hrvatske zaklade stavljene pod upravu Zemaljske vlade
  - zabrana vojne osobe da bude imenovana za bana
  - u Zajedničkom saboru broj hrvatskih zastupnika povećan na 34
- 1873.g. → Sabor prihvaća navedenu reviziju većinom glasova
- za bana postavljen → Ivan Mažuranić

### 2. Reforme u razdoblju bana Ivana Mažuranića od 1873. do 1880.

#### 2.1. Opća obilježja upravljanja bana Ivana Mažuranića

- razdoblje banovanja: 1873.g. – 1880.g.
- zakoni doneseni u 1. razdoblju:
  - uprava i pravosuđe, prosvjeta, slobode i prava građana
- zakoni doneseni u 2. razdoblju:
  - iz obrazovanja, društvenih odnosa, poljoprivrede, imovinskih, obveznih odnosa

- o usvojen Zakon o zavičajnim odnosima
- zakoni doneseni u 3. razdoblju:
  - o Zakon o ustroju gradskih općina (uvedeno aktivno izborno pravo žena)
- zakonodavna djelatnost odvija se kroz  $\Rightarrow$  3 saziva Sabora
- politički cilj  $\rightarrow$  priključit Vojnu Krajinu Hrvatskoj i Slavoniji
- 1875.g.  $\rightarrow$  Liberalna stranka i vlada s mađarski orijentiranim Kalmanom Tsizom
  - o smatra da je Hrvatska i Slavonija pokrajina ugarske države
  - o hrvatska politika razvoja treba se vratit u pokrajinske okvire i naglasit ulogu budimpeštanskog središta

#### 2.2.1. Odgovornost bana

- pravna odgovornost ministara parlamentima  $\rightarrow$ 
  - o formalni postupak u kojem je ministar optužen zbog povrede zakona počinjenog u obavljanju službene dužnosti sa sankcijom udaljenja s položaja
- korijen ima u engleskom impeachmentu
  - o parlament može ograničiti vlast i ostvariti nadzor nad ministrima
- 1874.g.  $\rightarrow$  Zakon o odgovornosti bana i odjelnih predstojnika Zemaljske vlade
  - o Sabor može optužiti bana zbog teške povrede temeljnog državnog zakona
  - o sankcije  $\rightarrow$ 
    - a) otpust iz službe
    - b) trajna zabrana zabošljavanja u državnim institucijama
  - o predstojnici odjela Zemaljske vlade  $\rightarrow$ 
    - a) podređeni banu
    - b) supsidijarno odgovorni ako se pri izvršenju banovog naloga privremeno ne ograde
  - o Kraljevinski sud  $\rightarrow$ 
    - treba sudit banu
    - 6 članova bira Sabor iz reda pravnika + 6 članova su suci redovitih sudova Hrvatske i Slavonije
    - presuda se donosi 2/3 većinom glasova sudaca

#### 2.2.2. Odvajanje sudstva i uprave

- Zakon o vlasti sudačkoj
  - o cjelukupno sudstvo proglašeno kraljevo u čije ime se izriču presude
  - o isključivo zakonom se mogu urediti pitanja:
    - a) ustroja sudstva
    - b) unutarnjeg poslovanja sudova
    - c) osnivanje + ukidanje sudova
    - d) plaće sudaca
  - o sudačko zvanje utvrđeno kao nespojivo s drugom plaćenom državnom ili općinskom službom
  - o sudac može sudjelovat u izborima za saborskog zastupnika  $\Rightarrow$  ako je izabran bira između 2 funkcije
  - o za zvanje suca potrebne kvalifikacije propisane zakonom
  - o sudačko zvanje doživotno
  - o suce imenuje vladar
  - o temeljem presude sudačkog vijeća provodi se:
    - a) otpuštanje ili pomicanje suca s njegova položaja i mjesta
    - b) stavljanje u mirovinu protivno njegovoj volji
- 1874.g.  $\rightarrow$  Zakon o predsjedništvu Stola sedmorice
  - o za predsjednika suda  $\Rightarrow$  biraju se suci tog suda iz svojih redova
- 1874.g.  $\rightarrow$  Zakon o stegovnom postupku protiv sudaca
  - o uređuje:
    - a) stegovne povrede sudačke dužnosti
    - b) sankcije
    - c) propisuje stegovni postupak koji izvršavaju suci
  - o načelno onemogućuje premještanje i umirovljenje sudaca protiv njihove volje, osim iznimaka propisanih zakonom  $\Rightarrow$  premještaj je moguć samo na mjesto istog ranga i plaće
  - o u svim ostalim slučajevim  $\Rightarrow$  stegovni sud izriče odluku o premještanju ili umirovljenju

#### 2.2.3. Pravo zavičajnosti

- pripadnost pojedinca općini temeljem koje nastaje odnos utvrđenih prava i obveza
- stječe se temeljem posebne povezanosti (udaja, porijeklo)
- zavičajnik pripada 1 općini u državi
- sastavni dio općinske samouprave je primanje u zavičajnost
- 1880.g.  $\rightarrow$  vladar potvrđuje: Zakon o zavičajnim odnosima (1877.g.)
  - o uređuje  $\Rightarrow$ 
    - a) tko je zavičajnik i zavičajna prava
    - b) uvjete za stjecanje, promjenu i gubitak



- c) proglašava slobodu kretanja i naseljavanja građana u svakoj općini
  - o domovnica ⇒ potvrda o uređenju zavičajnog prava
- stožerno značenje u Hrvatskoj i Slavoniji:
  - o predstavlja sponu kojom je građanin neposredno povezan od kotara i županije do države
  - o izostankom hrvatsko – slavonskog državljanstva zavičajna pripadnost je temelj:
    - a) pripadnosti Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji
    - b) ostvarenja političkih prava

#### 2.2.4. Pravo na javno okupljanje

- pravo podanika sastajati se na sastancima i raspravljati o poslovima javnog interesa i svoj zaključak dostaviti javnom organu
- 1875.g. Zakon o pravu sakupljati se ⇒
  - o pravo sastajanja = dopuštenje sakupljati se pod uvjetima utvrđenim zakonom
  - o uređuje javne skupove ⇒
    - a) zatvoreni prostor
      - 3 dana prije skupa podnosi se prethodna prijava gradskom poglavarstvu
    - b) otvoreni prostor
      - dozvola poglavarstva temeljena diskrecijskom ocjenom
      - odbijanje mora biti pisano i objašnjeno
  - o vladin povjerenik može raspustiti skup ako je opasan za javni poredak
  - o regulira pravo peticije ⇒
    - peticije potvrđene na javnim skupovima podnose se Saboru

#### 2.2.5. Kazneni postupak i porotno suđenje

- 1875.g. Zakon o kaznenom postupku →
  - o uvodi:
    - a) akuzacijsko načelo
      - kazneni progon isključivo po ovlaštenom tužiteljstvu
      - jamstvo aktivnog položaja tužitelja i optuženika u postupku
    - b) usmena i javna glavna rasprava
    - c) fakultativni istražni zatvor
    - d) slobodnu ocjenu dokaza (sučevo subjektivno uvjerenje u izreci presude)
    - e) državni odvjetnik može podići neposrednu optužnicu bez prethodne istrage
    - f) pojednostavljen istražni postupak
    - g) skraćeni istražni zatvor
    - h) javnost rasprave Stola sedmorice
    - i) parnost članstva sudskih vijeća uz pravilo in dubio pro reo
      - presuđivanje u korist optuženika kada vijeće dvoji o krivnji
    - j) zahtjev jednoglasnosti odluke sudskog vijeća u slučaju smrtne presude
  - o ukida: presudu absolutio ab instantia (održavanje zbog nedostatka dokaza)
- porotno suđenje →
  - o institut je engleskog prava
  - o postoji u građanskom i kaznenom postupku
  - o prihvaćen u kontinentalnim sustavima nakon francuske revolucije
  - o glavno obilježje:
    - odvija se pred 12 – eročlanom porotom koja donosi presudu o činjenicama, olakotnim i otegotnim okolnostima pred sudskim vijećem koje upravlja vijećem i izriče kaznu
  - o nadležnost:
    - obuhvaća delikte počinjene putem tiska i sve najteže delikte
  - o postupak sastavljanja:
    - 1) utvrđivanjem godišnje opće liste kandidata ⇒
      - a) muški spol
      - b) dob: 30.g. – 60.g.
      - c) umijeće čitanja i pisanja
      - d) jednogodišnje prebivalište u Zg
      - e) visok porezni cenzus od 20 forinti ili visoko obrazovanje
    - 2) iz te liste ⇒
      - a) povjerenstvo sastavlja godišnji imenik kandidata iz kojeg se prije zasjedanja javno ždrijeba 36 glavnih i 9 zamjenskih porotnika
      - b) prije početka rasprave na nejavnoj sjednici ždrijebom se bira 12 porotnika
      - c) državni odvjetnik i optuženik bez obrazloženja prigovorom mogu isključiti svakog od ždrijebom određenih kandidata pod uvjetom da ne onemogućuju konačni izbor 12 porotnika
  - o zakoni kojima je uvedena u Hrvatsku i Slavoniju:
    - hrvatska Zemaljska vlada Saboru podnosi prijedlog kojim je porotno suđenje bilo uređeno:
      - a) kao poseban institut putem leges specialis
      - b) 1 porotni sud u Zg

- c) samo za suđenje za teže tiskovne delikte
- Zakon o sastavljanju porotničkih imenika za tiskovne delikte
- Zakon o kaznenom postupku u tiskovnim poslovima

## 2.2.6. Sloboda tiska

- 1848.g. → cenzura ukinuta proglasom vladara u HM
- 1849.g. → Privremeni zakon o štampi
  - tisak oslobođen cenzure u Hrvatskoj i Slavoniji
  - donosi ga: ban Jelačić
- 1852.g. → Tiskovni red
  - u Bansknoj Hrvatskoj vlasti ga koriste za ograničavanje slobode izražavanja putem tiska
- 1975.g. → Zakon o porabi tiska
  - sloboda svakog da u zakonskim okvirima izražava i širi vlastite misli tiskom
  - izdavanje povremenih tiskovina treba prijaviti državnom odvjetniku
  - prije izdavanja političkih tiskovina treba se položiti visok iznos jamčevine kao osiguranje za isplatu novčanih kazni izrečenih protiv novina
  - utvrđuje kaznenu odgovornost urednika, nakladnika i tiskara po:
    - a) kriteriju propuštanja dužne pažnje
    - b) kaskadnoj odgovornosti
      - kaznena odgovornost prelazi na sljedeću osobu s liste ako se ne realizira kod osobe koja je navedena prije nje
  - 1907.g. ⇒ uklonjena jamčevina i zabrana kolportáže

## 3. Upravne promjene i političke okolnosti od 1880. do 1914.

### 3.1. Uprava bana Karolya Khuena – Hedervaryja od 1883. do 1903.

- 1883.g. imenovan ban: Karoly Khuen – Hedervary
  - član ugarske Liberalne stranke
  - politikom mrkve i batine usmrtio hrvatsku političku scenu
  - autoritarni stil vladanja
  - Narodnu stranku pretvara u trajnu saveznicu ⇒ dobiva podršku i legitimitet
  - politika divide et imperia (privilegiranje manjine radi kontrole većine)
  - daje privilegije i zaštitu srpskim strankama, zauzvrat dobiva podršku
- 1887.g. Zakon o ustroju Sabora →
  - saziv Sabora produžen na: 5.g.
- Izmjenom Poslovnika u Saboru
  - onemogućena slobodna rasprava putem:
    - kloture = ograničenje trajanja rasprave + novčane kazne za zastupnike
- 1888.g. Izborni zakon →
  - 2 % stanovništva ima pravo glasa
  - vlada ima pravo nadzora nad izbornim postupkom
- 1884.g. prijedlogom Zemaljske vlade ⇒ Sabor:
  - a) suspendira jamstvo stalnosti sudačkog položaja iz Zakona o sudačkoj vlasti
- 1884.g. → suspendirano porotno suđenje za tiskovne delikte
- 1884.g. → izmjenom Zakona o stegovnoj odgovornosti sudaca
  - ban ovlašten raspoređivati suce po sudovima
- 1886.g. → reforma županijskog uređenja
  - vraća tradicionalnu županijsku nadležnost
  - prikriveno vlada ima kontrolu
- 1887.g. → Zakon o uređenju poslova Grčko – istočne crkve i uporabi ćirilice
  - vjerska i školska autonomija pravoslavnim Srbima
  - pravo na uporabu ćirilice pred tijelima javne vlasti
- 1898.g. → Zakonom
  - uređen položaj protestantskih crkava u Hrvatskoj i Slavoniji
  - ban dobiva pravo nadzora nad djelovanjem
  - u Bansknoj Hrvatskoj vrijede crkveni zakoni 2 protestantskih zajednica

### 3.2. Od odlaska Karolya Khuena – Hedervaryja do 1. svjetskog rata

- politika novog kursa →
  - 1905.g. Riječka rezolucija
    - na poziv dalmatinskih političara donose je oporbeni zastupnici:
      - a) Hrvatsko – slavonskog sabora
      - b) Dalmatinskog sabora
    - suradnja tih stranaka s mađarskim u borbi protiv Beča
    - uvjet suradnje:

- a) mađarska podrška ujedinjenju Dalmacije s BH
  - b) zajamčena autonomija Hrvatsko – ugarskom nagodbom
  - c) uvođenje demokratskih institucija u Trojednu Kraljevinu
- 1905.g. Zadarska rezolucija
  - zaključak sastanka:
    - a) srpskih zastupnika u Carevinskom vijeću i Dalmatinskom saboru
    - b) predstavnika srpskih stranaka u Dalmaciji, Hrvatskoj i Slavoniji
  - podrška mađarskoj uz uvjet mađarske podrške:
    - a) proširenju hrvatske autonomije
    - b) uvođenju demokratskih institucija
    - c) ujedinjenje Dalmacije s Hrvatskom i Slavonijom
    - d) priznavanje Srba i Hrvata u Hrvatskoj
- Hrvatsko – srpska koalicija
  - nastaje temeljem rezolucija
  - predvodi ju: Frano Supilo ⇒ mijenja ga: Svetozar Pribićević
  - sastoji se od:
    - 1) Hrvatske pučke napredne stranke
    - 2) Hrvatske stranke prava
    - 3) Srpske samostalne stranke
    - 4) Samostalnog kluba
    - 5) Socijaldemokratske stranke
    - 6) Srpske radikalne stranke
  - program:
    - politička, društvena, gospodarska reforma
    - ravnopravnost i suradnja Hrvata i Srba
    - priznavanje Hrvatsko – ugarske nagodbe
    - suradnja mađarskih stranaka protiv bečkih interesa
  - 1907.g. osvaja većinu u Saboru
  - do 1918.g. glavna politička snaga u Hrvatskoj i Slavoniji
  - 1906. – 1907. i 1917. – 1918. ⇒ sudjelovala u Zemaljskoj vladi
- 1910.g. Izborni red →
  - pravo glasa za svakog tko ima završeno više ili visoko obrazovanje (8%)
  - uklonjeno posredno biranje
- 1906.g. Zakon o međuvjerskim odnosima →
  - bračni i obiteljski odnosi zasnovani jednakopravnosti zakonom priznatih vjera
  - zakonom priznate vjere i njeni pripadnici ⇒ ravnopravni u javnopravnoj i privatnopravnoj sferi
  - obvezna pripadnost zakonom priznatih vjera
  - djeca slijede konfesiju roditelja
  - dopušten prijelaz na neku od kršćanskih vjeroispovijesti
- 1916.g. Zakon o priznavanju islamske vjeroispovijesti →
  - donesen kao leges specialis
  - donosi posebna bračna pravila za muslimane
  - obvezna primjena bračnih prava iz OGZ – a
  - jedan od prvih zakona o ravnopravnosti islama u Europi

#### 4. Raspadanje monarhije od 1914. do 1918.

##### 4.1. Vanjskopolitičko okruženje

- 1915.g. →
  - **Londonski ugovor**
    - Antanta obećaje ⇒ Italiji za prijelaz na njihovu stranu područja u Sredozemlju i Africi među kojima spadaju:
      - Trst, Gorica, Gradiška, Istra, Cres, Lošinj, srednja Dalmacija, otoci od Paga do Mljeta, dio Albanije
  - **Jugoslavenski odbor**
    - osnovan u Parizu
    - sastav: 15 članova srpske, slovenske, hrvatske emigracije iz Austro - Ugarske
    - vodi ga: Ante Trumbić
    - djelatnost usmjerena:
      - stvaranju nove države u suradnji sa Srbijom i Crnom Gorom
      - borba protiv raspodjele južnoslavenskih područja prema Londonskom ugovoru
  - **Niška deklaracija**
    - Kraljevina Srbija kao politički cilj rata definira:
      - oslobođenje i ujedinjenje sve neoslobođene braće Srba, Hrvata i Slovenaca u uključenje u proširenu Srbiju
    - Srpska vlada za uspostavu Velike Srbije
      - a) područja:

- 1) Austro – ugarske
- 2) na kojima živi srpsko stanovništvo
- b) BIH
  - malo rješenje
    - Srbiji treba pripast BIH, dio morske obale, Srijem, Bačka, Banat, Crna Gora, dijelovi nastanjeni srpskim stanovništvom
  - veliko rješenje
    - područja Austro – ugarske nastanjena južnoslavenskim stanovništvom

#### 4.2. Svibanjska i Krfska deklaracija

- 1917.g. →
  - Svibanjska deklaracija
    - donose je:
      - hrvatski i slovenski zastupnici u Carevinskom vijeću okupljeni u parlamentarnom Jugoslavenskom odboru
    - osnivanje 3. južnoslavenske jedinice u Monarhiji koja bi bila:
      - a) ustrojena kao personalna unija
      - b) uspostavljena temeljem načela samoopredjeljenja naroda i hrvatskog državnog prava
    - kombinira legitimističku osnovu u vidu državnopravnog identiteta i položaja Hrvatske, Slavonije, virtualno Dalmacije
    - u novu jedinicu bi ušli Slovenci i Srbi izvan okvira Trojedne kraljevine
  - Krfska deklaracija
    - donosi ju:
      - a) srpska vlada
      - b) Jugoslavenski odbor
    - Srbi, Hrvati i Slovenci ujedinit će se u zajedničku državu Kraljevinu SHS
    - koja će biti ustavna i parlamentarna monarhija pod dinastijom Karađorđevića s ustavom donesenim u ustavotvornoj skupštini kvalificiranom većinom
    - ravnopravnost:
      - a) pisma, grba, zastave, vjere
      - b) svih građana pred zakonom na cijelom državnom području
    - jednako, opće i neposredno pravo glasa
    - država ⇒ organiziran u samoupravne jedinice temeljem prirodnih, socijalnih i gospodarskih kriterija
    - sadržaj ima elemente kompromisa:
      - 1) postignut je sporazum o osnivanju nove države
      - 2) Pašić odstupa od formiranja Velike Srbije
      - 3) Jugoslavenski odbor pristaje na unitarni ustroj
    - deklaracija nije međunarodnopravni akt jer Jugoslavenski odbor nije bio međunarodnopravni subjekt

### VII. USTROJSTVO VOJNE KRAJINE

#### 1. Osnivanje i početni ustroj Vojne Krajine

- Vojna Krajina →
    - granično područje Hrvatske i Slavonije prema Osmanskom Carstvu u vojno – upravnom režimu kojim upravljaju austrijske vojne vlasti
    - tijekom postojanja izuzeta od vlasti bana i Sabora
    - nastaje: 16.st. – 1630.g.
  - proces izrastanja →
    - 1578.g. kao jedinstvena organizacija počinje saborom u Brucku na Muri kada Rudolf II. rukovođenje vojskom na tom području daje zapovjedništvu Ratnog vijeća u Grazu
    - zapovjedništvu podložni ban i Hrvatsko – slavonski sabor
    - 1606.g. mirom u Žitvi ⇒ hrvatski staleži traže ukinuće Vojne Krajine ili da se vrati pod vlast bana
    - stanovništvo bježi u mirne krajeve ⇒ austrija poziva da se tu dosele Vlasi pravoslavne vjere (stanovnici osmanskog područja)
  - 1630.g. Vlaška prava →
    - donosi: Ferdinand II.
    - povelja kojom je doseljenom stanovništvu Koprivničke, Križevačke i Ivaničke kapetanije dao privilegije:
      - a) uspostava položaja krajiškog vojnika kao slobodnjaka
      - b) pravo biranja vlastitih seoskih knezova
    - kapetanije stavio pod komandu generala sa sjedištem u Varaždinu s vojnom upravom i pravnim poretkom
    - kapetanije su bile pod zapovjedništvom austrijskih časnika koji imaju:
      - a) vojnu
      - b) upravnu
      - c) sudbenu
    - muški krajišnici ⇒
- } nadležnost

- 1) obvezni na vojnu službu unutar i izvan krajiških granica
  - 2) dobivaju zemlju na kojoj mogu živjeti s obitelji
  - 3) mogu raspolagati za života i oporučno za slučaj smrti
  - 4) dobivaju lokalnu autonomiju – pravo sela da na l.g. bira seoske knezove koji biraju suca kapetanije i 8 prisjednika (upravna, sudbena nadležnost bez izricanja smrtne kazne) koje potvrđuje kapetan
2. Uređenje Vojne Krajine do njezina ukinuća 1882.
- MT ⇒ reformama preustrojava VK
  - kapetanije zamijenjene pukovnijama ⇒ dijele se na bataljune ⇒ dijele se na satnije/kompanije → svrha tih jedinica:
    - osnova vojne organizacije
    - područja civilne, sudske i upravne nadležnosti koju obnašaju časnici i vojni organi
  - gradske općine ⇒ proglašene slobodnim vojnim komunitetima
    - stanovnici su bili:
      - a) oslobođeni vojne dužnosti
      - b) imaju vlastitu 1. stupanjsku gradsku upravu
  - 1754.g. Krajiška prava →
    - svaki generalat ima generalatski sud
    - svaka pukovnij ima pukovnijski sud 1. stupnja u građanskim i kaznenim predmetima
    - sustav militariziran
    - civilna uprava i sudbena vlast odvojena u paralelni/kantonalni sustav
    - 1800.g. ukinut
  - 1807.g. Temeljni krajiški zakon →
    - sva zemlja pripada caru
    - krajišnici:
      - a) imaju koristovno vlasništvo
      - b) gube pravo raspolaganja zemljištem
      - c) moraju živjeti u kućnim zadrugama
      - d) gubi pravo na zemlju ako ju ne obrađuje dulje od 3.g.
      - e) dužan je: radu u korist časnika + obavljati vojnu službu izvan zemlje
      - f) plaća porez
  - 1850.g. Temeljni krajiški zakon →
    - VK je nedjeljivi dio Austrijske Carevine
      - pokrajina s općinama
      - stanovništvo ima jednaka prava austrijskim krunovima ako to nije protivno vojnim obvezama
      - podijeljena na 3 divizijska sjedišta (Karlovac, Zg, Temišvar)
      - ima sudbeni sustav na čelu s glavnim zapovjedništvima u Zg i Temišvaru
    - ukinut vojnolenski sustav
    - krajišnici dobivaju pravo raspolaganja zemljom
    - otuđenje zemlje može biti jedino uz odobrenje komande
    - uvođenje redovne stajaće vojske i novačenje
3. Ukidanje Vojne Krajine
- 1869.g. → počela carskom odlukom
  - 1871.g. → provedeno
  - BH ⇒ priključene 2 varaždinske pukovnije i Senj, Bjelovar, Ivanić, Sisak
    - uvođenje zakon o općoj vojnoj obvezi ostalim dijelovima VK
  - glavnom zapovjedništvu/generalkomanda u Zg:
    - podređena Petrovaradinska pukovnija i Zemun, Srijemski Karlovci, Petrovaradin, Pančevo, Beli Manastir
    - ima odjele za:
      - a) unutarnju upravu
      - b) bogoštovlje i nastavu
      - c) pravosuđe
      - d) krajiške financije
      - e) gradnju
      - f) šume
  - 1873.g. sudstvo odvojeno od uprave, osnovani civilni sudovi za preostali dio VK
    - Krajiški odjel Banskog stola u Zg ⇒ funkcija 2. stupanjskog suda
    - Krajiški odjel Stola sedmorice u Zg ⇒ funkcija 3. stupanjskog suda
    - odvojena civilna uprava od vojne
    - osnovan novi odjel Glavnog zapovjedništva za bogoštovlje i nastavu
  - 1881.g. izdan carski proglas o ujedinjenju VK ⇒ Hrvatskoj i Slavoniji
  - 1886.g. reforma županijskog sustava
    - županije s kotarima i općinama uklopljenje u hrvatski upravni sustav

## B. ISTRA, RIJEKA, DALMACIJA I DUBROVNIK OD SREDNJEG VIJEKA DO 20.st.

### I. ISTRA

1. Istra od srednjeg vijeka do konca mletačke vlasti 1797.
  - 1.st. uključena u pokrajinu ⇒ Venetia et Histria
  - 555.g. Istra dio Ravenskog egzarhata
  - 804.g. Karlo Veliki i Pipin sazvali narodnu skupštinu na rijeci Rižani kraj Kopra
    - spor o vlasništvu nad zemljom + Slaveni u Istri
    - posjednici se žale da im je nadvojvoda oduzeo zemlju i tamo naselio Slavene koji su plaćali zakup nadvojvodi umjesto posjednicima koji su pravi vlasnici
    - zaključcima skupštine priznata samouprava gradova
  - 925.g. dio SRCNJN
  - 12.st. formirana Pazinska/Istarska grofovija
  - 14.st. Istarski razvod, javnobilježnička isprava →
    - utvrđene zemljišne međe
2. Uprava i sudstvo u austrijskom i francuskom razdoblju od 1797. do 1918.
  - 1797.g. Istra pod vlašću Habsburgovaca
  - formirana pokrajinska vlada sa sjedištem u Kopru
  - 7 kotara → municipije (veći gradići) → poglavarstva (manji gradići) i barunije
  - 1813.g. podijeljena na 2 okruga:
    - a) Riječki okrug s 11 kotara
    - b) Tršćanski okrug
  - okruzi → kotare → općine
  - 1822.g. prestaje postojati Riječki okrug
  - 19.st. Istra proglašena markgrofovijom → dobiva Sabor
  - Okružni sud (Rovinj) → vrši kaznenu sudbenost za cijeli teritorij
  - 1854.g. ukinuti kotarski uredi → uvedeni mještoviti kotarski uredi
3. Istarski sabor i političke stranke
  - Istarski sabor osnovan →
    - Veljačkim patentom sa sjedištem u Poreču
    - izbori su uređeni po općem obrascu za pokrajinske sabore
    - sastav:
      - a) 3 virilista
      - b) 27 zastupnika ⇒ 5 veleposjednika (neposredni izbori)
        - 2 trgovačko – obrtnička komora (neposredni izbori)
        - 8 gradovi (neposredni izbori)
        - 12 seoske općine (posredni izbori)
  - 1907.g. reforma ⇒ uvedena 5. opća kurija koju čine svi punoljetni muškarci
  - do 1907.g. Istarski sabor u Carevinsko vijeće bira 2 zastupnika
  - službeni jezici: talijanski + njemački
  - uz Sabor postoji pokrajinski odbor na čelu s predsjednikom Sabora i 3 vijećnika
4. Istra od 1918. do priključenja Hrvatskoj i Jugoslaviji
  - Londonskim ugovorom Istra obećana Italiji koju ju 1918.g. okupira
  - 1920.g. Rapallskim ugovorom izvršena aneksija čime je Istra uvrštena u Julijsku Veneciju
  - 1943.g. talijanska vlast u Istri prestaje kapitulacijom
  - Pazinski sabor objavljuje proglas o ujedinjenju Istre s Hrvatskom (potvrđuje ZAVNOH i AVNOJ)
  - Istru i Rijeku oslobađa jugoslavenska vojska koja ulazi u Trst

- 1945.g. Jugoslavenska vojska izlazi iz Pule i Trsta ⇒ područje je podijeljeno na:
  - a) zona A (Pula + Tršćanski zaljev) ⇒ angloamerička uprava + talijansko zakonodavstvo
  - b) zona B (Istra + Rijeka) ⇒ uprava jugoslavenske strane
- 1947.g. Mirovnim ugovorom Italije i Jugoslavije osnovan STT
- 1954.g. Londonskim Memorandumom o suglasnosti o STT → STT je ukinut, područje je podijeljeno između Italije i Jugoslavije (zona A i B)
- 1975.g. Osimski sporazumi → riješene granice Italije i Jugoslavije

## II. RIJEKA

1. Rijeka do vraćanja pod Hrvatsku upravu 1776.
  - u srednjovjekovnoj hrvatskoj državi uključena u pogranično područje
    - Vinodol – Raša + Krk, Cres, Lošinj
  - dolaskom Habsburgovaca Rijeka ima prema Statutu:
    - a) Veliko vijeće → 50 članova, donosi propise, bira komunalne dužnosnike, upravlja općinskom imovinom
    - b) Malo vijeće → 25 članova starijih od 30.g.
      - važna funkcija ⇒
        - 1) satnika (utjeruje globe, brine o sigurnosti grada)
        - 2) poljara (pazi na red vinograda, polja, šume)
  - nakon habsburškog preuzimanja ⇒ Rijeka je posebna jedinica kojom u ime vladara upravlja kapetan
  - 1670.g. uvrštena u jedinicu Austrijsko – primorje
  - 1719.g. proglašena slobodnom lukom i autonomnom gradskom upravom s povlaštenim carinskim i poreznim režimom
2. Rijeka od 1776. do Hrvatsko – ugarske nagodbe 1868.
  - 1776.g. ⇒
    - Marija Terezija hrvatska područja pripaja Vojnoj Krajini
    - Banskog Hrvatskoj daje Rijeku
  - osnovan Gubernije na čelu s gubernatorom (predsjeda gradskim vijećem, odgovoran Kraljevskom vijeću u Zg)
  - 1779.g. Rijeka pod upravom UNV
  - 1880.g. Hrvatsko – slavonski sabor donosi zakon koji potvrđuje kralj ⇒ Rijeka je
    - utjelovljena Severinskoj županiji
    - sastavni je dio Kraljevine Hrvatske
    - u Sabor ima pravo slat gubernera i 2 izabrana zastupnika
3. Rijeka u nagodbenom razdoblju od 1868. do 1918.
  - pregovorima o sklapanju Hrvatsko – ugarske nagodbe nije postignut sporazum oko Rijeke
  - Ugarski sabor →
    - je izglasao nagodbu s novim tekstom da grad, luka i kotor riječki sačinjava s Ugarskom krunom spojeno tijelo
    - inzistira da se na sankcioniranu nagodbu zaljepi cedulja Riječka krpica
  - 1870.g. provizorno uređenje koje je na snazi do 1918.g.
    - Rijeka ima autonomiju i neposredno je podložna Središnjoj vladi
    - posebno upravno uređenje koje ne pripada ni Hrvatskom ni Ugarskom pravnom sustavu
  - 1872.g. Središnja vlada donosi Statut grada Rijeke po kojem dobiva široku autonomiju koju ostvaruje:
    - a) gradsko vijeće
    - b) magistrat
    - c) guverner (predstavnik vlade, pravo odgodnog veta, odlučuje o svim odlukama gradskih organa)
  - Rijeka je de facto pod ugarskom vlašću
4. Rijeka od 1918. do priključenja Hrvatskoj i Jugoslaviji
  - 1918.g. nastaje Država SHS, predstavnici te države preuzimaju vlast u Rijeci i Sušaku od riječkog Guvernera
  - Narodno vijeće za Rijeku i Sušak preuzima gradsku upravu
  - konstituira se talijansko narodno vijeće
  - Gabrijel d'Annunzij →
    - 1919.g.
      - a) s vojskom upada u Rijeku
      - b) preuzima vlast sa Consiglio nazionale
      - c) uvodi talijanske konstitucije
    - 1920.g. proglašava:
      - a) Talijansku regenciju kvarnera
      - b) ustav s liberalno – demokratsko – socijalističkim elementima
  - Rapallskim ugovorom → Italija i Kraljevstvo SHS se obvezuju priznati slobodu i nezavisnost Države Rijeke
  - 1924.g. Kraljevina Italija s Kraljevinom SHS sklapa Rimski pakt kojim joj predaju Deltu i Baroš, Kraljevina SHS joj priznaje suverenitet nad preostalim dijelom riječkog područja

- ZAVNOH proglašava priključenje Hrvatskoj → Rijeke, Zd, jadranskih otoka, anketiranih dijelova, prestanak sporazuma između jugoslavenske i Nezavisne Države Hrvatske
- 1975.g. granice riješene Osimskim sporazumom

### III. DALMACIJA

1. Državna pripadnost Dalmacije od 1409.
  - Bizant ju dijeli na Gornju i Donju Dalmaciju
  - obilježja gradova → nepoveznost, izoliranost, kulturna raznolikost
    - 12.st. Koloman položaj gradova potvrđuje privilegijima kojima dobivaju autonomiju i vlastite gradske strukture upravljanja i suđenja
2. Izgradnja dalmatinskih komuna
  - 12. – 14.st. → izgradnja komunalnih struktura
  - obilježja →
    - podjela na gradsko plemstvo/patricijat i pučane
    - autonomno uređenje putem statutarnog prava
  - 3 faze razvoja →
    - 1) vlast počiva na općoj skupštini građana (prihvaća propise, bira funkcionare) + 2 konzula upravljaju gradom
    - 2) društvena diferencijacija (plemstvo i pučani) + Veliko vijeće donosi sve odluke + na čelu komune: podestat (izvršna i sudska vlast) + buna puča i patricija zbog isključenja od donošenja odluka
    - 3) apsolutni poglavar ima doživotnu vlast
3. Dalmacija pod mletačkom vlašću od 1409. do 1797.
  - 1409.g. Ladislav Napuljski prodaje Veneciju pravo vladanja Dalmacijom
  - Mletačka republika pridružuje Dalmaciju prekomorskim posjedima
    - u gradovima zadržano postojeće komunalno uređenje
  - gradska vijeća zadržala pravo donošenja Statuta uz nadzor kneza i potvrdu Senata
  - dukali i terminacije = propisi doneseni u Veneciji
  - služba generalnog providura ⇒
    - osnovana u Zd
    - uprava + sudstvo + vojan vlast
  - stara stečevina → posjedi stečeni do 16.st.
  - nova stečevina (Knin, Vrlika, Sinj, Gabela) → posjedi stečeni nakon 1699.g. Karlovačkog mira
  - najnovija stečevina (Imotski) → posjedi stečeni nakon 1718.g. Požarevačkog mira
4. Uprava i sudstvo u 1. razdoblju vlasti od 1797. do 1805.
  - zadržan talijanski jezik kao službeni
  - osnovan:
    - Gubernij/vlada (sastav: gubernator + predsjednik Prizivnog suda + 5 vijećnika)
    - Prizivni sud
  - komunalni ustroj zamijenjen → podjelom na kotare s mjesnim starješinstvima, na čelu rektor ili sudac upravitelj
  - vojni zapovjednici pukovnici, serdari i harambaše preuzimaju → upravu nad izvangradskim područjem
  - sudska i upravna organizacija počiva na 3 – stupanjskom modelu:
    - kotar – Gubernij – Dvorska kancelarija (Vrhovni sud) u Beču
  - 1805.g. odvojeno sudstvo i uprava, Prizivni sud → samostalan, osnovani kotarski sudovi
5. Uprava i sudstvo u 2. razdoblju austrijske vlasti od 1813. do 1918.
  - Kraljevina Dalmacija →
    - neposredno podređena Beču
    - Austrija ju organizira kao svoju pokrajinu
  - bečka vlada postavlja guvernera koji je izaslanik središnje vlasti i poglavar zemaljske vlade
  - Dalmacija podijeljena na 4 okruga (kapetanat – kotar – općina – selo)
  - 1820.g. vrhovnu nadležnost za Dalmaciju dobiva Prizivni sud
    - osnovani kotarski sudovi
  - 1868.g. osnovan: Pokrajinski sud u Zd
6. Dalmatinski sabor i političke stranke
  - 1861.g. dobiva pokrajinski sabor sa sjedištem u Zd
    - temeljem:
      - a) 1860.g. uvođenjem ustavnosti
      - b) Zemaljskog i izbornog reda za zemaljski sabor Kraljevine Dalmacije
    - sastav: 2 virilina člana i 41 zastupnik izabran prema kurijalnom sustavu na 6.g.
    - kurijalni izborni red:



- 4 kurije:
  - a) veleposeznika (neposredni i tajni izbori)
  - b) trgovačko – obrtničkih komora (neposredni i tajni izbori)
  - c) gradova (neposredni i tajni izbori)
  - d) seoskih općina (posredni i javni izbori)
- žene isključene iz izbora
- Sabor nije autonoman → car postavlja predsjednika Sabora, utvrđuje Poslovnik
- Političke stranke:
  - Autonomna stranka (protiv sjedinjenja Dalmacije s BiH)
  - Narodna stranka (sjedinjenje Dalmacije s Hrvatskom i Slavonijom)
  - Srpska stranka (sjedinjenje Dalmacije s BiH)
- 7. Dalmacija od 1918. do priključenja Hrvatskoj i Jugoslaviji
  - 1915.g. Londonskim ugovorom dijelovi Dalmacije obećani Italiji
  - 1920.g. Rapallskim ugovorom Italija formalno dobila Lastovo, Zadar, Palagružu
    - osnovan okružni sud u Zadru, kotarski sudovi: Zadar i Lastovo
  - 1941.g. Rimskim ugovorima Italija dobiva druga područja Dalmacije
  - 1943.g. ZAVNOH priključuje Hrvatskoj → Rijeku, Zadar, anketirane dijelove (AVNOJ to potvrđuje)
  - 1947.g. Mirovnim ugovorom između Italije i Jugoslavije područja koja su bila pod talijanskom vlašću do 1943.g. utvrđena kao dio Jugoslavije
  - 1975.g. riješene granice Italije i Jugoslavije → Osimskim sporazumima

#### IV. DUBROVNIK

1. Državna organizacija i institucije vlasti
  - društvena osnova poretka vlasti:
    - vlastela ⇒ politička prava, javne službe, izvor prihoda: trgovina, posjednik obradivog zemljišta
    - pučani ⇒ bez političkih prava, osobno slobodni
    - seljaštvo ⇒ pravna + poslovna sloboda, najbrojniji
  - struktura vlasti:
    - 1) Veliko vijeće ⇒
      - svi punoljetni muškarci patricijskih obitelji
      - zakonodavna funkcija
      - bira članove svih ostalih vijeća
    - 2) Senat ⇒
      - patriciji izabrani u Velikom Vijeću na 1.g.
      - ratificira državne ugovore, imenuje i opoziva diplomatske predstavnike, nadzire pravni poredak i javnu sigurnost
    - 3) Malo vijeće ⇒
      - vlada koja obavlja tekuće poslove
      - 7 članova izabranih u Velikom vijeću na 1.g.
      - poslovi unutarnje uprave i vanjska sigurnost
    - 4) Knez ⇒
      - predstavlja Republiku prema van
      - bira ga na 1.mj. Veliko vijeće
      - čuva državne pečate i ključeve gradskih vrata
      - saziva Veliko vijeće i Senat
2. Dubrovačko pravo
  - 1272.g. Dubrovački statut
    - središnje i prapovijesno vrelo
    - sastoji se od 8 knjiga:
      - 1) položaj Katoličke crkve, tijela vlasti + prava + službenika
      - 2) prisege koje službenici polažu preuzimanjem dužnosti
      - 3) ustroj, nadležnost i postupak sudova
      - 4) nasljedni, bračno, obiteljsko pravo
      - 5) poljoprivreda i nekretnine
      - 6) kaznena djela i kazne
      - 7) pomorsko pravo
      - 8) novi propisi
    - mješavina ⇒ ius commune, mletačkog, slavenskog, običajnog, bizantskog i langobardskog prava
  - 14.st. Knjiga svih zakon (Liber omnium reformationum)
    - pravila koja uređuju odnose pojavom gospodarstva i društva
    - zelena i žuta knjiga
  - posebni zakoni:

- 13.st. Carinski zakoni
- 18.st. Propisi o plovidbi
- pravni zbornici:
  - 14.st. Lastovski i Mljetski statut

## V. FRANCUSKA VLAST NA HRVATSKIM PODRUČJIMA

1. Ilirske pokrajine od 1809. do 1813.
  - razdoblje trajanja:
    - 1809.g. – 1813.g.
    - osnovane Napoleonovim dekretom
    - gl. grad: Ljubljana + 7 pokrajina
  - sastav:
    - raznorodni i etički heterogeni dijelovi
    - uvjerenje o zajedničkoj etničko – ilirskoj pripadnosti
  - državnopravni položaj:
    - dio francuskog carstva s određenom autonomijom
    - neposredno podređena ⇒ vladi u Parizu, u sudskim poslovima ⇒ Vrhovnom sudu u Parizu
  - državna organizacija:
    - na čelu uprave svake pokrajine se nalazi → intendant
    - civilne **pokrajine** → 20 **okruga** na čelu s podintendantom → **kotare** → gradske i seoske **općine** na čelu s načelnicima i vijećima
    - sudovi →
      - a) Okružni (Rijeka, St, Šibenik, Kotor)
      - b) Prizivni (Zd, Dubrovnik, Ljubljana)
      - c) Trgovački (Rijeka, Dubrovnik)
  - institucije vlasti:
    - Malo Vijeće →
      - sastav: 2 suca Prizivnog suda u Ljubljani + povjerenik za pravosuđe
      - nadležnosti: pravosuđe + uprava + donosi propise za pokrajine
    - generalni guverner u Ljubljani →
      - postavlja ga car
      - na čelu ilirskih pokrajina/vlade
      - vojni + civilni poslovi
      - imenuje niže činovnike
      - imenovan: Auguste Marmont → uvodi ilirski jezik kao službeni u pokrajinama  
➤ francuski jezik → jezik administrativne komunikacije sa Središnjom vladom
2. Francusko pravo
  - dekreti ⇒
    - osnovno pravno vrelo kojim se uvodi novo pravilo
    - donose ih Napoleon ili potkralj Italije
  - 1806.g. Napoleonovi dekreti ⇒ ima ih 4
    - 1) ukida vlastelinska prava (odredbe o neotuđivosti obiteljske zemlje)
    - 2) ukida Grimanijev/mletački zakon → težaci u Dalmatinskoj zagori koji obrađuju državnu zemlju postaju njeni vlasnici
    - 3) na Dalmaciju proširio važenje Konkordata sa Svetom Stolicom iz 1801.g.
    - 4) u Dalmaciju uveden Code civil (Građanski zakonik) koji se ne primjenjuje radi nepoznavanja jezika, sustava, načela na kojima počiva
  - 1806.g. osnovan Licej u Zd ⇒ 1810.g. prerasta u Srednje škole

## VI. BOSNA I HERCEGOVINA

1. Austro – ugarska okupacija Bosne i Hercegovine od 1878. do 1908.
  - ustroj vlasti:
    - 1878.g. Austro – ugarske jedinice temeljem Berlinskog sporazuma ulaze u BIH
    - vojno – okupacijski režim traje do donošenja Zakona o upravljanju BIH koji su 1880.g. paralelno usvojili → Carevinsko vijeće i Ugarsko – hrvatski sabor
    - 1878.g. osnovana Zemaljska vlada BIH carskom uredbom kao vrhovni organ uprave
      - sastav: zemaljski poglavar, civilni adlatus, predstojnici
    - Bosanski odjel/ministar zajedničkih financija upravlja BIH
  - pravosudna struktura i pravo:
    - Vilajet Bosna postaje → Reichsland; sandžaci → okruzi;
    - kaze → kotari; nahije → kotarske ispostave
    - 1879.g. ⇒ Vrhovni zemaljski sud (Sarajevo)

- pravni poredak sastoji se od 5 skupina pravnih vrela:
  - a) odluke Vrhovnog suda i propisi zajedničkih ministara
  - b) osmansko pravo i propisi islama
  - c) kanonsko pravo i bračno pravo židova
  - d) bosansko običajno pravo
- 2. Aneksija Bosne i Hercegovine 1908. i Ustav Bosne i Hercegovine 1910.
  - 1908.g. ⇒
    - mladoturska revolucija je bila povod za aneksiju pod čijim je pritiskom Sultan vratio na snagu ukinuti Ustav iz 1867.g. i sazvaio Parlament
    - car proglašava aneksiju s obrazloženjem darovanja stanovnicima BIH ustavnost koja pretpostavlja jasno određenje položaja zemlje
    - aneksija je bila povreda Berlinskog sporazuma
  - položaj u novom državnompravnom sklopu:
    - BIH je treća zemlja s posebnim pravnim poretom i stanovnicima koji nisu državljani ni Austrije ni Ugarske
  - uređenje prema Ustavu:
    - 1910.g. u Sarajevu proglašen Zemaljski ustav BIH koji oktroira vladar
    - unutarnji poredak uređuju: Ustav, Izborni red, Poslovnik Sabora, Zakon o društvima
    - predviđen Sabor sa širokom stvarnom nadležnosti, ali ograničenim ovlastima
  - Sabor BIH (nadležnosti i kurijalni izborni red):
    - zakonski prijedlozi prije nego što se upute u Sabor moraju dobiti suglasnost austrijske i ugarske vlade što je pretpostavka za vladarevu snakciju zakona
    - postavlja zastupnička pitanja Zemaljskoj vladi
    - predsjednika i potpredsjednika Sabora postavlja car
    - u Sabor ulazi:
      - a) 20 virilista
      - b) predsjednik Vrhovnog suda
      - c) gradonačelnik Sarajeva
      - d) Predsjednici → odvjetničke, trgovačke i obrtničke komore
    - počiva na kurijalnom sustavu
    - biračko pravo ⇒ svi punoljetni muškarci s 1. – godišnjim prebivalištem u BIH
    - aktivno pravo ⇒ najbogatiji veleposjednici
    - birači podijeljeni u 3 kurije u kojoj su mandati dijeljeni na 4 vjeroispovijesti:
      - 1) veleposjednička
      - 2) stanovnici grada ⇒ ne spadaju u 1. kuriju
      - 3) stanovnici sela ⇒ ne spadaju u 1. kuriju

#### I.DRŽAVA SLOVENACA, HRVATA I SRBA

1. Stvaranje Države Slovenaca, Hrvata i Srba
  - 5. – 6.10.1918.g. → Narodno vijeće SHS
    - osnovano u Zg kao predstavništvo političkih stranaka
    - organizacijska struktura:
      - a) Plenum
        - 80 delegata ⇒ 1 delegat na 100 000 stanovnika
        - bira i usmjerava rad Središnjeg odbora
      - b) Središnji odbor
        - 30 članova + 10 kooperiranih članova
        - saziva, vodi poslovanje, predstavlja prema van Narodno vijeće
        - bira Predsjedništvo
      - c) Predsjedništvo
        - bira ga Središnji odbor
    - ukupno ima 95 članova s punim pravima
    - uz delegate, članovi Vijeća bili su zastupnici:
      - 1) Hrvatsko – slavonskog sabora
      - 2) Bosanskog sabora
      - 3) Carevinskog vijeća s južnoslavenskih područja
  - 19.10.1918.g. → Deklaracija
    - dogovara ju Narodno vijeće na manifest Karla I. o pretvaranju Austrije u saveznu državu
    - ujedinjenje SHS bez obzira na granice u jedinstvenu i suvremenu državu koje kao političko predstavništvo naroda preuzima vođenje narodne politike
  - 29.10.1918.g. → odluke Hrvatskog državnog sabora
    - na poticaj Središnjeg odbora jednostrana odluka o raskidu kraljevine Hrvatske, Slavonije, Dalmacije od Ugarske i Austrije temeljem prava narodnog samoodređenja
      - odluka je protupravna jer se po Hrvatsko – ugarskoj nagodbi može mijenjati jedino suglasnošću obje strana

- obvezan proglas Narodnog vijeća 19.10 + priznanje vrhovne vlasti Narodnom vijeću
  - tim zaključkom Hrvatska, Slavonije i Dalmacija stupa u Državu SHS
2. Organizacija vlasti Države Slovenaca, Hrvata i Srba
- Narodno vijeće SHS ⇒
    - vrhovni organ
    - zakonodavna + izvršna funkcija
  - Središnji odbor ⇒
    - vrhovna izvršna vlast za Državu SHS
  - Predsjedništvo ⇒
    - predsjedja: Anton Korošec
    - potpredsjednici: Svetozar Pribičević i Ante Pavelić
  - na razini lokalne uprave djeluju:
    - kotarska i općinska tijela + odbori Narodnog vijeća
  - gl. problem ⇒ nedostatak oružane snage
3. Pitanje međunarodnog priznanja Države Slovenaca, Hrvata i Srba
- Država SHS o svom konsituiranju obaviještava vladu UK, Fr, It, SAD, Jugoslavenski odbor u Londonu s molbom da joj zastupa interese pred drugim državama
  - 1918.g. Kraljevina Srbija priznaje Narodno vijeće kao zakonitu vladu
    - do priznanja Države SHS neće doći
  - hrvatski teoretičari ⇒
    - Država SHS ima vlastiti teritorij, narod, organizaciju vlasti
  - srpski teoretičari ⇒
    - Država SHS je odcijepljeno područje Austro – ugarske, nije država jer nije međunarodno priznata
4. Ženevska deklaracija
- vrijeme i okolnosti donošenja:
    - Fr i UK smeta realitet Države SHS i talijanska zaposjedanja jadranskih prostora → pritišću Pašića da uspostavi veliku jugoslavensku državu
    - 6. – 9.11.1918.g. srpska strana saziva konferenciju u Ženevi s Jugoslavenskim odborom
  - sudionici sastanka:
    - predstavnici →
      - a) srpske vlade
      - b) srbijanskih oporbenih parlamentarnih stranaka
      - c) Narodnog vijeća
    - Jugoslavenski odbor
  - zaključci i ishod:
    - sklopljena je između Države SHS i Kraljevine Srbije
    - proglašeno ujedinjenje u državu Srba, Hrvata, Slovenaca i Crne Gore
    - osnivanje zajedničke vlade
    - formiranje ustavotvorne Velike skupštine Srba, Hrvata, Slovenaca
    - federalni i konfederalni elementi
    - dvojni → suverenitet i nadležnost
    - ravnopravno obavljani poslovi
    - do donošenja ustava trebala biti složena država s provizornim uređenjem
    - Aleksandar Karađorđević i vlada u Beogradu odbijaju deklaraciju jer ne osigurava dominaciju i vlast Srbije
    - Pašić potpisuje akt pod pritiskom → predaje ostavku
    - u Srbiji → deklaracija nije ratificirana niti stupila na snagu
5. Naputak Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba
- 1918.g. → Središnji odbor
    - donosi zaključak o ujedinjenju
    - bira 28 članova koji sa Srbijom i Crnom Gorom moraju provest ujedinjenje
    - donosi Naputak ⇒
      - a) složena državna organizacija
      - b) podjela zakonodavnih i izvršnih na državne i autonomne poslove
      - c) organizaciju nove države može utvrditi 2/3 većinom samo ustavotvorna skupština
      - d) Državno vijeće
        - vrši zakonodavnu vlast do saziva skupštine
        - odgovorna mu je Državna vlada u koju ulazi 7 državnih tajnika koji bi zastupali interese zemaljskih vlada

## II.KRALJEVSTVO SRBA, HRVATA I SLOVENACA

1. Prvoprosinački akt
  - 27.11.1918.g. Narodno vijeće odstupa od naputka ⇒ dogovara o sadržaju adrese:
    - ujedinjenje Države SHS sa Srbijom i Crnom Gorom
    - kralj Srbije će biti državni vladar
    - osnovat će se jedinstvena: vlada i narodno predstavništvo
    - sporazumno će se uspostaviti priremeno narodno predstavništvo
    - vlada će biti odgovorna parlamentarnim načelima
  - regent Aleksandar odgovara **izjavom** na adresu kojom ju:
    - a) prihvaća
    - b) proglašava ujedinjenje Kraljevine Srbije sa Državom SHS u ⇒ **Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca**
  - 1.12.1918.g. → Prvoprosinački akt sastoji se od 2 državopravna akta:
    - 1) **adrese** delegacije Države SHS
    - 2) **izjave** regenta Aleksandra Karađorđevića
2. Privremena organizacija vlasti
  - regent imenuje vladu →
    - u kojoj političku prevlast preuzimaju srpski interesi
    - na cijelu zemlju proteže srbijanski:
      - a) ustav o pravima građana
      - b) kazneni zakon
    - slobodna trgovina + raspodjela hrane + zamjena vlaute (dinar službena vlauta)
  - Privremeno narodno predstavništvo Srba, Hrvata i Slovenaca →
    - sazvano ukazom regenta Aleksandra
    - pretparlament s funkcijom privremenog zakonodavnog tijela
    - priprema izbore za ustavotvornu skupštinu
    - dijeli se po nacionalnoj pripadnosti (centralistička i anticentralistička skupina)
    - broj članova i redoslijed mandata utvrđuje vlada
    - 1920.g. donosi: Zakon o izboru narodnih poslanika za Ustavotvornu skupštinu

### III.KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

1. Izborni zakon za Ustavotvornu skupštinu i Poslovnik Ustavotvorne skupštine
  - prema zakonu iz 1920.g. (o izboru narodnih poslanika...) →
    - biračko pravo ⇒
      - pretpostavka: 6.mj. boravljenje u izbornom kotaru (cenzus domicilia)
      - opće, neposredno, jednako, tajno
      - uskraćeno: optantima, ženama, umirovljenim i aktivnim vojnim osobama
    - aktivno biračko pravo ⇒
      - muškarci (+ 21.g.)
      - državljani Kraljevstva SHS
    - pasivno biračko pravo ⇒
      - 25.g. + čitanje + pisanje + stalno boravljenje Kraljevstva SHS
      - sva građanska + politička prava
      - ograničeno: policijskim službenicima i sucima
    - izborni okruzi →
      - bira se 1 poslanik na svakih 30.000 stanovnika
      - harač na oslobođenje (glasovanje u ime mrtvih) ⇒ pravo Srbije da uključe mrtve u ukupni broj glasača
      - vladar ukazom raspušta skupštinu uz raspisivanje novih izbora u roku od 3.mj.
    - poslovnik Ustavotvorne skupštine →
      - pretpostavka obavljanja poslaničke dužnosti: polaganje prisega kralju
      - skupština odlučuje o prijedlogu ustava koji predlaže Ustavni odbor koji je dužan predložiti vladin prijedlog, ako se s njim ne slaže ⇒ izrađuje vlastiti prijedlog
      - natpolovična većina glasova poslanika potrebna za prihvatanje ustava
2. Ustavotvorna skupština i donošenje Vidovdanskog ustava
  - 1920.g. izbori za Ustavotvornu skupštinu
  - Hrvatska seljačka stranka ⇒
    - odbija ući u skupštinu i položiti prisegu
    - mijenja naziv: Hrvatska republikanska seljačka stranka
  - vlada obećaje ustupke ⇒ stranci Đemijet, Jugoslavenskoj muslimanskoj organizaciji, slovenskoj Samostalnoj seljačkoj stranci
  - izglasan Ustav (Vidovdanski)
3. Glavna obilježja Vidovdanskog ustava

- 28.6.1921.g.
- izrađen po uzoru na Ustav Kraljevine Srbije iz 1903.g.
- uspostavljena → ustavna, nasljedna, parlamentarna monarhija
- naziv: Kraljevina Srba, Hrvata, Slovenaca
- službeni jezik: srpsko – hrvatsko – slovenski
- dioba vlasti: zakonodavna, izvršna, sudska
- organi vlasti:
  - a) kralj ⇒
    - zakonodavna + upravna vlast, proglašava rat i mir
    - raspisivanje izbora, sazivanje, otvaranja, raspuštanje skupštine
    - zakonodavna inicijativa, sankcija, promulgacija
    - vrhovni zapovijednik vojske, apsolutni veto na prihvaćene zakone
    - imenuje predsjednika vlade i ministre
  - b) Narodna skupština ⇒
    - jednodomno tijelo birano na 4.g.
    - svaki zastupnik predstavlja cijeli narod ⇒ birači mu ne mogu dati upute, imaju građanskopravni i kaznenopravni imunitet u vršenju zastupničkih ovlasti
  - c) Ministarski savjet (vlada) ⇒
    - kolegijalno tijelo
    - ministri samostalni u donošenju odluka, imaju pravo protupotpisa, politički i pravno odgovorni kralju i Narodnoj skupštini
- sudovi →
  - neovisni, izbor u sudačka zvanja doživotan, zajamčena stalnost sudskog položaja
  - suce postavlja kralj na prijedlog ministra pravosuđa
  - onemogućenje laicima da sudjeluju u suđenju
  - redovni sudovi dijele se na:
    - a) kotarski
    - b) okružni
    - c) prizivni
    - d) vrhovni
    - e) specijalizirani trgovački
  - vladina uredba: Obznana i Zakon i zaštiti javne bezbednosti i poretka u državi ⇒ represivni zakoni, ograničene slobode: govora, udruživanja
- 4. Organizacija Uprave
  - oblasti (1 oblast = 800.000 stanovnika) ⇒ okruge ⇒ srezovi ⇒ općine
  - 1922.g. Uredba o oblasnoj i sreskoj samoupravi →
    - osnovane 33 oblasti ⇒ na čelu: veliki župan kojeg postavlja kralj
    - osnivanje oblasnih skupština sa oblasnim odborima čije poslovanje nadzire veliki župan
    - samoupravna nadležnost:
      - a) oblasne financije
      - b) gospodarstvo
      - c) javne radove
      - d) socijalna politika i prosvjeta
      - e) briga o narodnom zdravlju
- 5. Granice i međunarodni položaj nove države
  - 1919.g. Saintgermanski ugovor →
    - Austrija priznaje Kraljevstvo SHS kao neovisnu državu, odriče se Koruške, Štajerske, Kranjske, Dalmacije, BIH
    - referendumom je dio Koruške vraćen Austriji
  - 1920.g. Trianonski ugovor →
    - Mađarska priznaje neovisnost ⇒ Kraljevstva SHS i Čehoslovačke, izričito se odriče prava na Rijeku
    - Kraljevstvu SHS ustupljena ⇒ područja prijeratne Ugarske (Prekomurje, Međimurje, Baranja, Bačka, Tamiški banat)
  - 1919.g. Ugovor u Neuillyu →
    - Bugarske predaje Kraljevstvu SHS ⇒ Strumičku oblast, Caribrodski i Bosilgradski kotar
  - 1920.g. Ugovor u Rapallu →
    - Kraljevstvo SHS ⇒ područja s 500.000 Hrvata i Slovenaca budu uključena u Italiju (Trst, Gorica, Gradiška, Kranjska, Istra, Zadar, Cres, Lošinj, Lastovo, Palagruža)
    - stvorena je slobodna i neovisna Riječka država
    - vlada Kraljevstva SHS ⇒ Talijani koji su do konca Austro – ugarske živjeli na njenom području imaju pravo na talijansko državljanstvo
    - na dalmatinskom području ne mogu se provoditi reforme bez suglasnosti talijanske vlade
    - Talijani ne preuzimaju obvezu zaštite prava Hrvata i Slovenaca
  - 1924.g. Rimski pakt →

- Kraljevina SHS priznaje Italiji suverenitet nad Rijekom
- Kraljevstvo SHS dobiva Deltu i Baroš

#### IV.KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

1. Političke okolnosti uvođenja Šestosiječanjske diktature
  - politički život u doba Vidovdanskog ustava ⇒ nestabilan, sukob Hrvata i Srba
  - Hrvatska republikanska seljačka stranka postaje hrvatski nacionalni pokret s vođom Stjepanom Radićem koji je zatvoren 1924.g.
    - stranka mijenja naziv u Hrvatska seljačka stranka
  - 1927.g. izbori za Narodnu skupštinu
    - Hrvatska seljačka stranka i Samostalna demokratska stranka (vođa: Svetožar Pribičević ⇒ srpski centralizam jača srbijansku elitu)
    - 1928.g. radikalni zastupnik usmrćuje Stjepana Radića, Pavu Radića, Đuru Basaričeka, 2 zastupnika HSS
    - posljedica atentata: Pribičević i Maček traže promjenu Ustava i uvođenje federalističkih elemenata
    - 1929.g. kralj Aleksandar ukida Ustav i prelazi na apsolutnu vlast kralja
2. Glavni akti u poretku Šestosiječanjske diktature
  - kralj →
    - imenuje vladu na čelu s Petrom Živkovićem
    - parlament mora ukinut Ustav, raspustit Narodnu skupštinu
  - 1929.g. Zakon o kraljevskoj vlasti i vrhovnoj državnoj upravi →
    - kralj:
      - a) nosilac sve vlasti u zemlji
      - b) donosi i proglašava zakone
      - c) postavlja državne službenike i suce
      - d) imenuje vladu koja mu je odgovorna
  - 1929.g. Zakon o zaštiti javne bezbednosti i poretka u državi →
    - zabranjena sva udruženja i političke stranke, skupine vjerskog ili nacionalnog obilježja ⇒ koje iznose stajalište o promjeni postojećeg poretka
    - inkriminirano učlanjenje u udruženja koja vlast ne odobrava
    - osnovan Državni sud za zaštitu države
  - 1929.g. izmjene Zakona o općinama i oblasnim samoupravama →
    - sve izabrane općinske i oblasne samouprave razrješene
    - uredbama velikih župana imenovani članovi lojani režimu
  - 3.10.1929.g. Zakon o nazivu i podjeli Kraljevine na upravna područja →
    - država dobiva novi naziv: Kraljevina Jugoslavija (prijelaz na unitarizam)
    - upravna podjela države na 9 banovina:
      - 1) Dravska
      - 2) Savska
      - 3) Vrbaska
      - 4) Primorska
      - 5) Drinska
      - 6) Zetska
      - 7) Dunavska
      - 8) Vardarska
      - 9) Moravska
    - banovinski organi:
      - a) ban
        - državni poslovi
        - postavlja ga kralj na prijedlog predsjednika vlade
        - neposredno podređen kralju
      - b) banovinska uprava
        - na čelu: ban
      - c) banovinsko vijeće
    - kralj postavlja na prijedlog ministra sve načelnike banske uprave
    - banovina je isključivo upravno – teritorijalna jedinica
3. Ustav Kraljevine Jugoslavije
  - 1931.g. kralja proglašava: Ustav Kraljevine Jugoslavije
  - zadržan ⇒ naziv države, unitarističko opredjeljenje, centralističko uređenje, podjela na banovine, ograničenje slobode vjerskih i nacionalnih uvjerenja
  - nasljedna i ustavna monarhija
  - kralj →

- raspisivanje izbora
  - sazivanje, otvaranje, raspuštanje Narodne skupštine
  - pravo zakonodavne inicijative, sankcije, promulgacije
  - imenuje ministre koji su **pravno odgovorni** Narodnoj skupštini
  - imenovanje do polovine članova Senata
  - arbitrira u slučaju nesuglasnosti 2 doma o prijedlogu zakona
  - Kraljevsko namjesništvo →
    - vrši vlast u slučaju kraljeve maloljetnosti, trajne nesposobnosti ili odsutnosti iz zemlje dulje od 6.mj.
    - 3 osobe koje kralj imenuje oporukom ili posebnim aktom
  - Narodno predstavništvo →
    - 2 – domno zakonodavno tijelo
      - a) Narodna skupština
        - bira se: općim i neposrednim glasovanjem koje je javno i usmeno
      - b) Senat
        - birani i imenovani senatori (40.g.) s mandatom od 6.g.
        - ukupno ih ima 46 ⇒ pola bira kralj
        - zastupa kraljeve interese
  - sudovi → neovisni, suci stalni
4. Izborni sustav
- 1931.g. Izbornim zakonom → uvedene zemaljske izborne liste
    - stranke koje izlaze na izbore moraju imati kandidata u svakoj izbornoj jedinici i 1 nosioca za zemaljsku listu
  - na izbore mogu stvarno izaći velike stranke koje su dobile podršku u svakom kotaru zemlju
  - manje stranke formiraju blok Udružene opozicije (skup raznorodnih stranaka)
  - 1938.g. pobijedio Milan Stojadinović uz falsifikate izbornih rezultata

## V.BANOVINA HRVATSKA

1. Političke okolnosti pri stvaranju Banovine Hrvatske
  - 1939.g. Kraljevsko namjesništvo povjerava vladu Dragiši Cvetkoviću da riješi hrvatsko pitanje
  - Cvetković s Mačekom predlaže formiranje hrvatske jedinice spajanjem Savske i Primorske banovine i kotar Dubrovnik
  - Maček u protuprijedlogu želu u novu jedinicu uključenje bosansko – hercegovačkih područja
  - postignuti kompromisni prijedlog odbija prihvatiti Namjesništvo
    - novim sporazumom plebiscite je ograničen na BIH i Srijem, pri izradi teksta ispuštene su odredbe o plebiscite ⇒ taj tekst prihvaća Namjesništvo
  - 1939.g. potpisan sporazum Cvetković – Maček kojim je uređena osnova BH
  - Cvetković podnosi ostavku → formirana je vlada: Cvetković – Maček
2. Ustavna osnova Banovine Hrvatske
  - osnivanje BH znači promjenu unitarnog ustavnog uređenja prije čega treba izmijeniti Ustav iz 1931.g. → nije moguće zbog izbijanja rata
  - Namjesništvo iskorištava čl. 116. Ustava koji ovlašćuje kralja na donošenje uredbi iz nužde →
    - u slučaju rata, nereda, pobuna, mobilizacije kralj može ukazom narediti mjere prema svom nahodanju uz uvjet da ih naknadno podnese Narodnom predstavništvu na odobrenje
  - Namjesništvo ukazom raspušta Narodnu skupštinu i potvrđuje prestanak mandata svim senatorima
  - 1939.g. Uredba o BH kojom je osnovana BH
    - donosi ju Namjesništvo
    - pravno je perfektna naknadnom potvrdom Narodnog predstavništva koju je Namjesništvo dužno zatražiti bez utvrđenog roka
  - BH ima provizorni ustavni temelj postojanja
3. Položaj i ustroj Banovine Hrvatske
  - teritorij →
    - banovina (Savska i Primorska) i kotari (Dubrovnik, Šid, Ilok, Brčko, Gradačac, Derventa, Travnik, Fojnica, Zg)
  - nadležnosti →
    - poljoprivreda, trgovina, industrija, šume i rude, građevinarstvo, tjelesni odgoj, pravosuđe, prosvjeta, unutarnja uprava, socijalna politika i zdravlje
    - financijska samostalnost
  - Sabor →
    - predstavnički i zakonodavni
    - mandate: 3.g.
    - zakone koje donese potvrđuje kralj uz supotpis bana
  - ban →
    - na čelu uprave Banovine



- postavlja ga kralj ⇒ akt o supotpisivanju potpisuje sam ban
- politički odgovoran kralju i Saboru
- na čelu banske vlasti koja se dijeli na 11 odjela kojima sun a čelu odjelni predstojnici podređeni banu (prvi i jedini ban: Ivan Šubašić)
- supotpisuje sve kraljeve akte
- vlastita organizacija sudstva →
  - Vrhovni sud ⇒ Stol sedmorice u Zg
  - prizivni sudovi ⇒ Zg i St
  - 16 okružnih + 122 kotarska + Trgovački sud u Zg + 12 šerijatskih sudova
  - Upravni sud

## VI. SUDSTVO I PRAVO U JUGOSLAVENSKOJ DRŽAVI

1. Pravni partikularizam
  - raznorodna sudska organizacija i raznorodnost prava preuzeta iz prijašnjih pravnih poredaka → nastavila se primijenjivati u pojedinim dijelovima zemlje uz uvjet da nije u suprotnosti s Ustavom i novostvorenim zakonima
  - u kratkom vremenu djelomično ili u cjelini ujednačene su grane prava od vitalne važnosti za državu + radno i socijalno
  - organizacija prava i zatečeno pravno nisu unificirani
  - nastaje 6 pravnih područja u kojima ostaje zatečena organizacija sudstav s Vrhovnim sudom kasacijske nadležnosti
    - sukob nadležnosti rješava se na općoj sjednici kasacijskih sudova koja rješava koliziju prava primjenom kolizijskih pravila MPP na pojedine slučajeve
  - 1) **hrvatsko – slavonsko**
    - na snazi propisi koje su do 1918.g. donijeli:
      - a) Hrvatsko – ugarski i Hrvatsko – slavonski sabor
      - b) zakoni preuzeti iz austrijskog zakonodavstva uvedenog za Bachova apsolutizma
    - vrhovna nadležnost: Stol sedmorice u Zg odjeljenje A
  - 2) **slovensko – dalmatinsko**
    - primjena: propisi austrijskog zakonodavstva
    - vrhovna nadležnost: Stol sedmorice u Zg odjeljenje B
  - 3) **bivše ugarsko područje** (Međimurje, Bačka, Banat, Baranja, Prekomurje)
    - primjena: Tripartit, odluke Vrhovnog suda u Budimpešti, propisi Ugarskog sabora i vlade
    - vrhovna nadležnost: Kasacijski sud u Beogradu, odjeljenje B u Novom Sadu
  - 4) **bosansko – hercegovačko**
    - vrijedi: običajno, državno pravo O.C., šerijatsko i partikularno bosansko – hercegovačko pravo
    - nadležan: Vrhovni sud u Sarajevu
  - 5) **crnogorsko**
    - pravno vrelo: 1888.g. Opći imovinski zakonik
    - Veliki sud u Podgorici (kasacijska i prizivna nadležnost)
  - 6) **srbijansko**
    - primjena: pravo bivše Kraljevine Srbije i Srpski građanski zakonik
    - vrhovna nadležnost: Kasacioni sud u Beogradu

  2. Ujednačavanje prava u jugoslavenskoj državi od 1918. do 1941.
    - radi lakšeg ujednačavanja propisa Vidovdani ustav predvidio jednostavni postupak izrade pravnih pavila → unifikacija prava trebala biti zadaća:
      - a) Ministarstva za izjednačavanje zakona
      - b) Ministarstva pravde
    - Zakon o Državnom savjetu i upravnim sudovima →
      - osnovani upravni sudovi: Beograd, Zg, Celje, Dubrovnik, Sarajevo, Skoplje
    - 1929.g. →
      - Zakon o advokatima (autonomija profesije, odvjetništvom se mogu baviti žene)
      - Zakon o uređenju redovnih sudova (osnovan: Trgovački i šerijatski sud u Zg)
    - 1929.g. i 1930.g. doneseni zakoni →
      - Krivično zakon
      - Zakon o zemljišnim knjigama
      - Stečajni zakon
      - Zakon o sudskom krivičnom postupku
      - Zakon o sudskom postupku u građanskim parnicama
      - Zakon o zaštiti autorskih prava
      - Zakon o javnim bilježnicima
    - građansko pravo → neunificirano
      - Predosnova građanskog zakonika za kraljevinu Jugoslaviju nije prihvaćena

## I. UJEDNAČAVANJE I PODJELA JUGOSLAVIJE

- 1941.g. vlada Cvetković – Maček pristupa Trojnom paktu
- skupina jugoslavneskih vojnih časnika izvršava državni udar →
  - a) postavlja novu vladu
  - b) maloljetnog Petra II. proglašavaju punoljetnim ⇒ uklonjeno Kraljevsko namjesništvo
- Hitler započinje napad na Jugoslaviju →
  - Petar II. i vlada bježe u inozemstvo
  - vrhovno zapovjedništvo jugoslavenske vojske potpisuje bezuvjetnu kapitulaciju
- Jugoslavenska vlada u izbjeglištvu proglašava kontinuitet Kraljevine Jugoslavije i nastavak borbe protiv neprijatelja
- Njemačka i Italija sklapaju sporazum o uspostavi 2 interesne zone odvojene demarkacijskom linijom →
  - uspostavljena Nezavisna Država Hrvatska
- formiran partizanski pokret pod vodstvom Komunističke Partije Jugoslavije
  - uspostavlja organizaciju vlasti i kontrolira područja na teritoriju NDH
- 3 – vlašće vlasti u NDH →
  - 1) talijanske i njemačke vlasti
  - 2) vlasti partizanskog pokreta
  - 3) jugoslavenska vlada u izbjeglištvu

## II. NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA

1. Stvaranje i međunarodno priznanje Nezavisne Države Hrvatske
  - Slavko Kvaternik preko radija proglašava uspostavu NDH u ime odsutnog poglavnika Ante Pavelića
  - Pavelić imenuje vladu, zadržava titulu poglavnika kao utemeljitelj ustaškog poretka
  - NDH priznaje 12 država članica Trojnog pakta → Sveta stolica i Švicarska ju neće priznati
2. Rimski ugovori i granice NDH
  - 1941.g. Rimski ugovori između Pavelića i Mussolinija → stvarno ih je Italija nametnula
  1. ugovor →
    - utvrđuje granicu između NDH i Italije
    - Italija dobiva hrvatsku obalu s lukama i otocima
    - Hrvatskoj pripada (Bakar – Zrmanje, Omiš – Dubrovnik, Metković, Gruž, Pag, Brač, Hvar, Pelješac)
    - pojas se zove 1. zona
  2. ugovor →
    - obveza NDH da na obalnom pojasu i u zaleđu neće podizati vojne objekte ni držati ratnu mornaricu osim policijske i financijske službe
    - pojas nazvan 2. zona
  3. ugovor →
    - Italija preuzima 25 – godišnje jamstvo za političku neovisnost i teritorijalnu cjelovitost Kraljevine Hrvatske
    - NDH se obvezuje ⇒
      - a) da neće sklapati međunarodne sporazume u protivnosti s tom obvezom
      - b) koristiti će se iskustvima talijanske vojske pri ustroju i obuci vojske
- Pavelić →
  - raskida ugovore kapitulacijom Italije
  - uvodi hrvatsku upravu na području ugovora
    - Hitler osniva Područje operativne zone Jadransko primorje gdje uvrštava Istru, Rijeku, Sušak, Bakar, Krk, Zadar, Lastovo
- granice →
  - zapadne
    - utvrđene sporazumom s Njemačkom
    - stara hrvatsko – slavonska granica prema austrijskim/slovenskim zemljama
    - ostatak granice koju je preuzela Italije utvrđena razmjernom notom
  - sjeverna
    - s Mađarskom slijedi granicu Hrvatsko – ugarske nagodbe
    - sporna jer je Mađarska 1941.g. anketirala zauzeto Međimurje i Baranju pa ju NDH odbija priznati
  - istočna
    - proglašene odlukom poglavnika uz prethodni dogovor s Hitlerom
    - slijedi granicu Trojedne Kraljevine nakon priključenja Vojne Krajine 1883.g. i staru granicu Bosne i Srbije
    - Njemačka predaje NDH ⇒ Zemun
3. Oblik vladavine i središnje institucije vlasti NDH
  - NDH nema ustav o svom ustroju → ima skup temeljnih propisa ustaškog poretka i zakona koje donosi poglavnik
    - pravni stručnjaci smatraju da ima ustav u materijalnom smislu koji su činili Ustav:
      - a) Ustaše – Hrvatskog oslobodilačkog pokreta
      - b) načela Hrvatskog ustaškog pokreta
      - c) temeljni propisi organizacije vlasti

- počiva na totalitarnom sustavu →
    - koncentracija sve vlasti u 1 osobi
    - država zadire u privatnu sferu građana
    - jedina dopuštena politička organizacija ⇒ ustaška
    - Pavelić ⇒ poglavnik pokreta + državni poglavar
      - a) ima svu vlast
      - b) donosi odluke u unutarnjoj i vanjskoj politici
      - c) vrhovni zapovijed oružanih snaga, postavlja dužnosnike
  - 1941.g. Zakonska odredba o državnoj vladi →
    - osnovana vlada NDH na čelu s Pavelićem i ustaškim prvacima kao ministrima
  - 1941.g. Zakonska odredba o kruni Zvonimirovoj →
    - suverenitet NDH predstavlja kruna kralja Zvonimira zato je u Rimskim ugovorima navedena kao kraljevina
  - 1942.g. Zakonska odredba o Hrvatskom državnom saboru →
    - osnovan Sabor koji je bio imenovano tijelo
    - prihvaćen je zaključak o ništavosti svih državnopravnih akata donesenih od 1.12.1918.g. do 10.4.1941.g. koji se tiču hrvatskog naroda i samobitnosti ⇒ priznati su državni čini od uspostave NDH
  - 1945.g. NDH više ne postoji kada Pavelić s vladom i oružanom snagom napušta Zg
4. Organizacija uprave NDH
- ustaška vlast preuzima zatečeni banovinski ustroj → uprava djeluje u kontinuitetu
  - velike župe → kotari → općine
  - velike župe →
    - 22
    - jedinice državne uprave na čelu s velikim županima
    - iznimka: Zg ⇒ neposredno podređen NDH
5. Sudstvo i pravo NDH
- izvanredno zakonodavstvo →
    - Zakonska odredba o sačuvanju hrvatske imovine
      - pravni poslovi koji su 2.mj. prije proglašenja NDH sklopili Židovi međusobno ili s 3. osoba ⇒ poništeni
    - Zakonska odredba o državljanstvu
      - građani NDH mogu biti državljani s političkim pravima i na koje se pruža zaštita
    - Zakonska odredba o rasnoj pripadnosti
      - uzor Nurnberski zakoni 1935.g., protiv Roma i Židova
      - kriterij za utvrđenje arijskog podrijetla
    - Zakonska odredba o zaštiti arijske krvi i časti hrvatskog naroda
      - zabranjeni brakovi:
        - a) arijaca sa Židovima
        - b) arijci s nearijacima
        - c) izvanbračni odnos ne arijske i arijske ženske osobe
    - Zakonska odredba o zaštiti arijske i narodne kulture hrvatskog naroda
      - zabrana Židova sudjelovanje u sportskom, kulturnom i društvenom životu
    - Zakonska odredba o podržavljenju imetka Židova i židovskih poduzeća
      - omogućena konfiskacija židovske imovine bez naknade
    - Zakonska odredba o prijelazu s 1 vjere na drugu
      - derogira prijašnje propise, olakšava prevjeravanje Srba
      - protivnici režima su uhićeni te stavljeni u logore, Srbi u partizanske i četničke formacije
  - organizacija sudstva →
    - u NDH djeluju:
      - a) kotarski sud
      - b) sudbeni stol
      - c) Banski stol i Stol sedmorice u Zg i Sarajevu
    - 1941.g. osnivanje izvanrednih sudova kao privremena mjera →
      - izvršna vlast imenuje suce
    - Zakonska odredba za obranu naroda i države →
      - utvrđen zločin veleizdaje ⇒ povreda časti i životnih interesa hrvatskog naroda ili ugrožavanje opstanka NDH ili državne vlasti (smrtna kazna)
    - prijeki sudovi osnovani pri sudbenim stolovima
      - uvedeno načelo retroaktivnosti
    - pokretni prije sudovi → mogu djelovati na cijelom području NDH
    - veliki izvanredni narodni sudovi →
      - sude u 5 – eročanim vijećima (3 laici + 2 profesionalna viša suca)
      - zadaća: spriječiti učestalo donošenje oslobođajućih presuda

### III. IZGRADNJA FEDERALNE JUGOSLAVIJE

#### 1. Narodnooslobodilački odbori (1941.g. – 1952.g.)

- kada i zašto se pojavljuju →
  - 1941.g. iz pragmatičkih razloga kao podrška partizanskim jedinicama i kao politički organi vlasti
- što su →
  - izborna tijela ⇒ izabrana pod utjecajem komunističkih struktura
- sastav:
  - a) Plenum delegata
  - b) uži odbor koji bira Plenum
- organizacija i nadležnost →
  - zasnovana na: načelu jedinstva vlasti
  - donose: opće normativne akte
  - imaju: izvršnu i sudsku funkciju
  - osnivaju: seoske straže
  - surađuju u gonjenju neprijatelja, sude i provode sankciju, osiguravaju ishranu stanovništva, narodnim neprijateljima konfisciraju materijalna dobra
  - uspostavljeni u vertikalnom i hijerarhijskom nizu kao seoski, općinski, kotarski
- tko im rukovodi →
  - **Vrhovni štab** narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije
    - 1942.g. donosi Fočanske propise (ustroj, nadležnosti i djelovanje NOO); u Hrvatskoj 1941.g. donesen Ostrožinski pravilnik
- uređenje →
  - AVNOJ i ZAVNOH preuzimaju rukovođenje NOO i donošenje propisa ⇒ 1944.g. osnivaju se izvršni odbori s pročelnicima na čelu specijaliziranih odjela
- do kada su okosnica novog ustrojstva vlasti na lokalnim razinama →
  - do 1952.g. Općeg zakona o narodnim odborima

#### 2. Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije

- Centralni komitet KPJ i Vrhovni štab daju inicijativu za sazivanje AVNOJ – a →
  - razlog: političko rukovodstvo koje bi rukovalo civilnim poslovima i vodilo aktivnosti u inozemstvu

##### 1. zasjedanje → 26.11.1942.g. u **Bihaću**

- donosi 3 akta:
  - a) Rezolucija o osnivanju ⇒
    - cilj:
      - 1) oslobođenje zemlje
      - 2) sloboda
      - 3) ravnopravnost naroda
  - b) Rezolucija o organizaciji ⇒
    - sastav:
      - 1) Plenum
      - 2) Izvršni odbor s predsjednikom i 3 potpredsjednika
        - ❖ preuzima nadležnosti Plenuma
        - ❖ osnivanjem specijaliziranih odsjeka pretvara se u vladu
  - c) Proglas narodima Jugoslavije ⇒
    - AVNOJ se obraća svakom narodu čime potiče osnivanje zemaljskih antifašističkih vijeća

##### 2. zasjedanje → 29.11.1943.g. u **Jajcu**

- donosi Deklaraciju koja sadržava ustroj novog poretka u 3 odluke:
  - a) AVNOJ ⇒ vrhovno zakonodavno i izvršno predstavničko tijelo
    - osnovan ⇒ NKOJ (privremeno tijelo s obilježjima vlade) koji je odgovoran Plenumu i Predsjedništvu
    - Predsjedništvo AVNOJ preuzima nadležnosti Plenuma kojem je odgovorno
  - b) vlasti u izbjeglištvu oduzeta prava zakonite vlade
    - zabranjen povratak Petra II. u zemlju dok jugoslavenski narodi ne riješe pitanje vladavine
  - c) odluke o izgradnji Jugoslavije na federativnom principu ⇒
    - 1) pravo naroda na samoopredjeljenje, odcjepljenje ili ujedinjenje s drugim narodima
    - 2) narodi Jugoslavije borbom izrazili želju da ostanu u jugoslavenskoj zajednici
    - 3) ravnopravnost naroda: Srbije, HR, BIH, Slovenije, CG, Makedonije
      - ❖ AVNOJ ⇒ vrhovno, zakonodavno, izvršno, predstavničko tijelo i predstavnik suvereniteta naroda Jugoslavije
      - ❖ nacionalnim manjinama zajamčena sva nacionalna prava
      - ❖ federalno uređenje proglašeno bitnim i trajnim obilježjem
- za Hrvatsku potvrđena odluka ZAVNOH – a o priključenju Istre, Rijeke, Zd, anketiranih dijelova slobodnoj Hrvatskoj ⇒

- nema međunarodne posljedice jer AVNOJ u to doba nije međunarodno priznat
- 3. Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske
  - Inicijativni odbor za osnivanje ZAVNOH osnovan 1943.g. u Ponorima, kao vrhovno predstavničko tijelo osnovano na 1. zasjedanju
  - 1. zasjedanje → 13. – 14.6.1943.g. u **Otočcu**
    - doneseni:
      - a) Proglas narodima Hrvatske (osnivanje + ciljevi ZAVNOH – a)
      - b) Poslovnik o radu NOO – a
      - c) Plitvička rezolucija (povijest hrvatskog naroda, želja za slobodom, ravnopravnost Hrvata i Srba, borba za povratak otetih područja)
    - između 1. i 2. zasjedanja ZAVNOH donio odluku o priključenju Hrvatskoj ⇒ Zd, Rijeke, Istre, anketiranih dijelova
      - akti jugoslavenske vlade i Pavelića s Italijom proglašeni ništavim
      - talijanskoj nacionalnoj manjini zajamčena autonomija
      - u hrvatski politički korpus uključen 1. put u povijesti hrvatski narod u Istri
  - 2. zasjedanje → 12. – 15.10.1943.g. u **Plaškom**
    - 66 članova kooptirano u ZAVNOH (HSS, Samostalna demokratska stranka)
    - prihvaćen: Pravilnik o unutarnjoj organizaciji temeljem kojeg ⇒
      - a) Plenum bira Izvršni odbor s predsjednikom, 3 potpredsjednika, 11 članova
      - b) tajništvo (tajnik + 5 članova) vodi redovite poslove ⇒ vlada
  - 3. zasjedanje → 8. – 9.5.1944.g. u **Topuskom**
    - ZAVNOH ⇒ nosilac suvereniteta naroda i države Hrvatske kao ravnopravne federalne jedinice DFJ
      - odluke:
        - 1) odobrenje rada predstavnika Hrvatske na 2. zasjedanju AVNOJ
          - konstituirana federalna Hrvatska
        - 2) ZAVNOH ⇒ pravi državni sabor i predstavnik suvereniteta i naroda Hrvatske
          - Plenum ZAVNOH zakonodavno, izvršno, predstavničko, vrhovno tijelo; s tajništvom djeluje kao vlada
        - 3) Deklaracija o osnovnim pravima naroda i građana demokratske Hrvatske ⇒
          - ravnopravnost i jednakopravnost građana bez obzira na rasu, narodnost, vjeroispovijest
          - jamči nacionalna prava manjinama
          - Hrvati i Srbi politički ravnopravni narod
    - 1945.g. u Splitu → Predsjedništvo ZAVNOH osniva: Narodnu vladu Hrvatske
      - sastav: predsjednik + 2 potpredsjednika + 11 članova
  - 4. zasjedanje → 24. – 25.7.1945.g. u **Zagrebu**
    - **ZAVNOH** se preimenovala u ⇒ **Narodni sabor Hrvatske**
- 4. Sporazumi Tito – Šubašić
  - 16.6.1944.g. na Visu → 1. sporazum
    - Šubašić se obvezuje:
      - u novoj vladi neće biti osoba koje su se kompromitirale u borbi protiv partizanskog pokreta
      - nova vlada će ⇒
        - a) pružiti diplomatsku pomoć partizanskom pokretu i snagama u borbi protiv okupatora + pomoć u ishrani stanovništva Jugoslavije
        - b) priznat demokratsko i federativno uređenje državne zajednice + AVNOJ i NKOJ kao privremenu upravu zemlje
    - NKOJ se obvezuje:
      - neće pokretati pitanje kralja i monarhije jer će ono biti riješeno nakon oslobođenja zemlje
      - javno će objaviti izjavu o suradnji sa Šubašićevom vladom
  - 1.11.1944.g. u Beogradu → 2. sporazum
    - načela o položaju države i ustrojavanju jedinstvene vlade:
      - a) Jugoslavija zadržava međunarodno pravni kontinuitet ⇒
        - predstavlja se kao Kraljevina dok slobodnom odlukom naroda ne dobije konačni oblik vladavine
        - do tada kralj neće ulaziti u zemlju
      - b) Kraljevsko namjesništvo ⇒ trebalo biti osnovano ustavnim aktom kralja uz prethodni sporazum Tita i Šubašića
        - obavlja poslove iz kraljeve nadležnosti
      - c) nova Vlada ⇒ trebala položiti prisegu narodu i imati 28 resorsa
  - dodatkom Beogradskom sporazumom od 28.12.1944.g. →
    - zajamčeno je slobodno djelovanje političkim strankama i pojedincima koji nisu surađivali s okupatorom
    - zakonodavnu vlast obnaša: AVNOJ do završetka Ustavotvorne skupštine
- 5. Kraljevsko namjesništvo i Privremena vlada Jugoslavije
  - Kraljevsko namjesništvo →
    - 1945.g. ⇒ formira ga kralj
    - pravna osnova postojanja: sporazum Tito - Šubašić

- povjerava mandat Titu za sastav nove vlade pod nazivom:
  - Privremena vlada DFJ (od tada se Jugoslavija naziva tim imenom)
- nadležnosti ⇒
  - a) postavlja šefove diplomatskih predstavništava u inozemstvu
  - b) prima akreditivna pisma šefova diplomatskih misija
- Privremena vlada Jugoslavije →
  - njenim formiranjem jugoslavenske vlasti dobivaju međunarodno priznanje
  - Komunistička partija ima: stvarnu političku moć i utjecaj na upravljanje, ministri su u položaju oporbe
  - sastav ⇒
    - 28 ministara
    - predsjednik: Tito preuzima ⇒ ministarstvo narodne obrane
    - potpredsjednici: Milan Grol i Edvard Kardelj
- 6. Sudstvo i pravo
  - razvoj pravnog sustava za partizanskog pokreta →
    - pravni diskontinuitet
    - raskid s dotadašnjim pravnim uređenjem
  - početak sudske funkcije →
    - skupna narodna suđenja ⇒ na osnovi narodnog shvaćanja prava, protiv narodnih neprijatelja
    - 1944.g. Uredbom o vojnim sudovima ⇒ sudstvo ustrojeno na jedinstven način
    - NOO ⇒ formiraju sudska povjerenstva za svaki pojedini slučaj s primjenom pravnih načela partizanskog pokreta i običaja koji im nisu suprotni
    - 1941.g. Ostrožinskim pravilnikom ⇒ 1. akt kojim je uređeno sudovanje
  - 1943.g. ZAVNOH →
    - donosi upute o organiziranju sudova NOO
    - 1944.g. ⇒ sudovi su samostalna dijela odvojena od NOO, ustrojeni su:
      - a) mjesni
      - b) kotarski
      - c) okružni
      - d) vrhovni sud ZAVNOH kao Zemaljski sud HR
  - nakon 2. zasjedanja AVNOJ razvija se zakonsko pravo koje se dijeli na:
    - federalno
    - savezno
  - 23.10.1946.g. → Zakon o nevažnosti pravnih propisa donesenih prije 6.4.1941.g. i za vrijeme neprijateljske okupacije:
    - donosi ga Predsjedništvo AVNOJ – a
    - pravni propisi doneseni ⇒
      - a) za okupacije oglašeni nepostojećima
      - b) do 6.4.1941.g. su izgubili pravnu snagu
    - sadržaj pojedinih predratnih odredbi može se primjenjivati u obliku pravnih pravila:
      - 1) ako su njima obuhvaćeni odnosi koji nisu uređeni novim propisima (pravne praznine)
      - 2) ako pravila nisu protivna novim propisima i načelima ustavnog poretka

## I. FORMATIVNE ODREDNICE POLITIČKOG I PRAVNOG SUSTAVA

1. Vanjskopolitička neovisnost i politika nesvrstavnosti
  - 1948.g. razlaz Jugoslavije s SSSR – om →
    - posljedice jugoslavenske unutarnje i vanjske politike
    - ideja o samoupravljanju jugoslavije prema socijalizmu i komunizmu
    - jugoslavensko rukovodstvo približavanju NATO paktu zaustavilo zadržavanje komunističke ideologije
  - Jugoslavija razvija neutralnu politiku između suprotstavljenih NATO i Varšavskog pakta →
    - s afričkim i azijskim zemljama uobličava politiku aktivne miroljubive koegzistencije
    - od 50 –ih do 1961.g. izgrađuje politiku nesvrstivosti:
      - Jugoslavija ima vodeći položaj ⇒ Tito istaknuti lider tog pokreta
      - na vanjskom planu nastupa kao promotor socijalističkog usmjerenja
      - SSSR ⇒ tretiran kao opasan za neovisni položaj zemlje
      - unutarnji sustav je bio samostalan od 1948.g. do raspada
2. Diktatura proletarijata i partijska država
  - diktatura proletarijata →
    - Vladimir Iljič Lenjin ⇒
      - svaka država i najdemokratskija predstavlja diktaturu vladajuće klase
      - socijalistička država se temelji na diktaturi proletarijata i najdemokratskiji je oblik vlasti

- Marksistička teorija ⇒
  - najpotlačenija radnička klasa nastupa kao predstavnik općeg interesa i revolucionarno preuzima i vrši vlast:
    - a) tako da se obračuna s klasnim i drugim neprijateljima
    - b) putem države koju vodi komunistički pokret
- nakon vojne pobjede ⇒ sustavna likvidacija izručenih neprijateljskih vojnika i civila
- nastavljena izvanpravna represija
- arbitarna suđenja organizirana iz propagandnih razloga
- partijska država →
  - temelji se na ideji:
    - a) diktature proletarijata
    - b) sovjetskom uzoru
  - paralelizam stranačkih i državnih tijela gdje se odluke donose isključivo u partijskim tijelima ⇒
    - državna tijela su bespregovorni prijenosi mehanizmi koji daju formu prethodno raspravljenim i donesenim odlukama u partijskim tijelima
  - KPJ ⇒ kontrolira državni aparat na svim razinama
- načelo demokratskog centralizma →
  - je temelj donošenja odluka u KPJ
  - pretpostavlja da se o pitanjima načelne prirode najprije raspravlja na nižim razinama ⇒ nakon čega više tijelo donosi odluke koju su obvezne za niža tijela i sve članove
  - u stvarnosti onemogućena rasprava na unutarstranačkoj sceni
  - takav sustav kulminira radikalnim čistkama

### 3. Federalizam

- složeni oblik državne zajednice koji se dijeli na 2 odvojena suvereniteta:
  - a) države članice
  - b) savezna država
    - međunarodnopravni subjektivitet ima: federacija
    - pravni temelj zajednice: savezni ustav
    - članovi zajednice: države članice + građani
- jugoslavenski federalizam nastao na sovjetskom modelu primjenom ideja Lenjina:
  - narodima daje pravo na samoodređenje, odcjepljenje i vlastitu državu
  - stvaranje: unitarne države
  - protiv: federalnog partikularizma
- 1924.g. KPJ preuzima Lenjinovu koncepciju rješenja nacionalnog pitanja
  - ideja: unitarna i centralistički uređena država
- pravo na odcjepljenje → ideja neraskidive federacije
- podjela nadležnosti između: federacije, republika, pokrajina u nadzoru je savezne razine
- ustavnim amandmanima (1967.g., 1968.g., 1971.g.) položaj republika jača

### 4. Jedinstvo vlasti

- vlast u državi je nedjeljiva → pripada narodu koji je vrši:
  - a) neposredno
  - b) preko skupštine demokratski izabranih predstavnika
- u ustroju državne vlasti postoji 1 vlast s različitim funkcijama koju obnašaju različita tijela
- Narodna skupština (parlament) →
  - zakonodavna vlast
  - nadređena ostalim tijelima čime je olakšan prijenos partijskih odluka
- vlada →
  - vrhovna vlast
  - u stvarnosti usmjerava skupštinu
- sudstvo →
  - negacija autonomnog položaja
  - posebni dio jedinstvenog sustava vlasti
  - suci ⇒
    - posebna vrsta državnih činovnika
    - biraju ih općinske i republičke skupštine
    - pretpostavka za imenovanje je pripadnost kandidata KPJ/SKJ (moralno – politička podobnost)
    - sudi isključivo temeljem ustava i zakona
    - članstvo u SKJ znači da sudac sukladno demokratskom centralizmu mora provoditi zaključke donesene u KPJ/SKJ
- odstupanje od načela jedinstva vlasti u vidu osnivanja → 1963.g. saveznog Ustavnog suda i republičkih ustavnih sudova
  - ustavni sudovi nadziru djelovanje skupština koje donose zakone
  - zbog načela jedinstva vlasti Ustavni sud u jugoslavenskom sustavu ne može ukidati zakone ⇒ stavlja ih izvan snage

### 5. Kolektivno vlasništvo i samoupravljanje

- **državno** vlasništvo →
    - država je nosilac vlasničkopravnih ovlasti na državnoj imovini, u njeno ime tom imovinom upravljaju državna tijela
    - stvaranje državne imovine ⇒
      - a) 1945.g. oduzimanjem poljoprivrednog zemljišta
      - b) 1946.g. nacionalizacijom velikih i malih privrednih pogona
    - glavni oblik vlasništva predviđen: Ustavom 1946.g.
  - **društveno** vlasništvo i radničko samoupravljanje →
    - 1950.g. uvođenje radničkog samoupravljanja i društvenog vlasništva
      - vezano je uz sukob s Informbiroom jer se socijalizam u SSSR – u otuđuje od radničke klase i pretvara u birokratsku svest vlasti države
    - ideja radničkog samoupravljanja ⇒ radnici trebaju gospodariti sredstvima za proizvodnju i dohotkom koji ostvare umjesto da to država čini u njihovo ime
    - društveno vlasništvo ⇒ sredstva za proizvodnju i prirodna bogatstva pripadaju svakom članu društva i svim članovima zajednice; bilo tko nad njima nema isključiva i potpuna prava
      - pravo korištenja + raspolaganja sredstva = radne organizacije
      - upravljanje + raspodjela dohotka = radnički savjeti
    - stvarni način donošenja u radničkom samoupravljanju = organizacije SK prethodno usmjerene odlukama viših partijskih komiteta
  - protezanje samoupravljanja s razine privređivanja na društveni i politički sustav →
    - 1953.g. Ustavni zakon ⇒ daje za to podlogu
    - ustavi 1963.g. i 1974.g. ⇒ protežu ga na društveni i politički život
    - samoupravljanje trebalo osigurati neposrednu demokraciju ⇒ provodi ju politička organizacija koja ima monopol u državi i nadzor nad represivnim aparatom
6. Politička instrumentalizacija prava
- marksizam → pravo je sustav pravila zajamčen državnom prisilom
  - pr. područje → bez autonomije, podređen političkoj odluci
    - posljedica:
      - a) pr. voluntarizam (donošenje propisa)
      - b) gomilanje propisa i nemogućnost njihove primjene što dovodi do poplave propisa (samoupravnog prava)
    - kreativnim tumačenjem se negira smisao norme ⇒ izbjegavanje primjene propisa ili različito tumačenje zbog procjene da su protivni politici ili društvu
  - sudstvo →
    - sredstvo države u obračunu s klasnim neprijateljima
    - sudac → usta zakonodavca
    - autonomija se brani razvijanjem formula
    - razvija se ideologija nekretnog primjenjivača prava ⇒ suca kao pravnog tehničara

## II. POSTAVLJANJE OSNOVA POLITIČKOG I PRAVNOG SUSTAVA OD 1945. DO 1953.

1. Vanjske i unutarnje granice Jugoslavije
- 1947.g. Pariška mirovna konferencija → Jugoslavija traži vraćanje austrijsko – talijanske granice
    - izvan snage stavljeni:
      - a) Rapallski ugovor
      - b) Rimski pakt
    - Jugoslavija se proširuje na: Julijsku krajinu, Pulu, Zadar, Rijeku
    - 1954.g. Londonskim Memorandumom ⇒
      - a) ukinuta vojna uprava nad STT
      - b) dio zone A i cijela B predani Jugoslaviji
      - c) Trst i ostatak zone A ⇒ Italiji
    - 1975.g. Osimski sporazumi ⇒ potvrđuju granice iz Memoranduma
  - granica s Austrijom →
    - Jugoslavija traži priključenje Koruške + Štajerske ⇒ potvrđena jugoslavensko – austrijska granica iz 1938.g. prema kojoj ti dijelovi pripadaju Austriji
    - 1955.g. Državni ugovor Austrije ⇒
      - uspostavljeni normalni odnosi s Jugoslavijom
      - trajna neutralnost Austrije
      - zajamčena manjinska prava austrijskim građanima slo. + hrv. nac.
  - granice između republika →
    - razgraničenje Hrvatske sa Srbijom na području Srijema
    - nakon rata: Baranja, Ilok, Srijem pripada HR
    - granice CG ⇒ prijašnja granica Banovine Hrvatske
    - dio općine Štrigova u Međimurje pripao ⇒ SLO



2. Privremena narodna skupština
  - pretparlament za pripremu zasjedanja: Ustavotvorne skupštine
  - unutarnja organizacija + sastav:
    - 486 članova
    - osnovu ima u 3. zasjedanju AVNOJA – a
    - saveznički vođe traže da se u sastav PNS uključe predstavnici građanskih opredjeljenja
    - Predsjedništvo AVNOJ ⇒ utvrđuje kriterije za kooptiranje novih članova
  - vrijeme + mjesto zasjedanja:
    - 10. – 26.8.1945.g. u **Beogradu**
  - djelatnosti:
    - donosi zakone za organizaciju izbora ustavotvorne skupštine
  - demokratska opozicija u PNS →
    - 17 sumišljenika + Milana Grola koji smatra da je:
      - a) Ustavotvorna skupština formirana kao 2 – domno tijelo ⇒ traži 1 – domnu skupštinu
      - b) negira nacionalnu individualnost CG, Makedonije
      - c) BIH ⇒ prijelazna jedinica do njezina uključenja u Srbiju
3. Ustavotvorna skupština
  - sastav:
    - a) Savezna skupština
      - predstavlja građane
      - zastupnici se biraju: neposredno saveznim i okružnim listama
    - b) Skupština naroda
      - predstavlja građane pojedine federalne jedinice
      - zastupnike biraju građani svake federalne jedinice zemaljskim listama
  - izborno pravo ⇒ opće, jednako, neposredno, tajno, dob: 18.g.
  - biračko pravo ⇒ oduzeto suradnicima okupatora i njihovoj obitelji
  - djelatnosti + odluke:
    - donosi deklaraciju o uspostavi FNRJ
    - ukida monarhiju, oduzima dinastička prava Petru II.
    - potvrđuje sve odluke i zakone AVNOJ i PNS
    - 1946.g. proglašen Ustav FNRJ
    - Ustavotvorna skupština nastavlja rad kao Narodna skupština
4. **Ustav Federativne Narodne Republike Jugoslavije** i glavna obilježja zakonodavstva
  - donesen: 31.1.1946.g. po uzoru na Ustav SSSR iz 1936.g.
  - **društveno – ekonomsko uređenje:**
    - uređivanje pitanja vlasništva i odnosa koji nastaju povodom njega
  - **3 tipa imovine/vlasništva:**
    - a) općenarodno ⇒
      - u rukama države
    - b) zadružna ⇒
      - imovina seljačkih radnih zadruga
    - c) privatno ⇒
      - zajamčeno, ograničeno, predviđena mogućnost podržavljenja putem:
        - 1) pojedinačnih izvlaštenja
        - 2) nacionalizacijom (oduzimanjem velikih pogona)
  - **razdoblje administrativnog socijalizma:**
    - politički cilj je preuzimanje u državne ruke sva proizvodna sredstva i državno upravljanje svim društvenim službama i privredom
  - **određenje položaja i prava federacije:**
    - federacija ovlastima prevladava autonomiju republika
    - republička tijela su u funkciji saveznih tijela
    - federacija ima:
      - a) isključivu nadležnost (vanjska politika, obrana)
      - b) izvedenu nadležnost (radni odnos, prekršaji)
    - postavlja se centralističko upravljanje federacijom
  - **organizacija vlasti:**
    - 1) Narodna skupština FNRJ
      - 2 doma u kojem su članovi birani istovremeno na 4.g.:
        - a) Savezno vijeće (predstavlja sve građane, biran je po 1 zastupnik na određeni broj stanovnika)
        - b) Vijeće naroda (30 zastupnika iz svake republike neposredno izabrani)
    - 2) Prezidijum Narodne skupštine FNRJ
      - kolektivni glavar države

- 30 članova + 6 potpredsjednika
- politički odgovara Narodnoj skupštini koja ga bira
- 3) vlada
  - politički odgovara Narodnoj skupštini koja ga bira
  - donosi uredbе temeljem zakonske ovlasti uz prethodnu ovlast Skupštine
  - uređuje nadležnost Skupštine sa zakonskom snagom
- **prava i dužnosti građana:**
  - jamči klasična prava (jednakost, ravnopravnost; sloboda tiska, govora...)
  - spolna, nacionalna, rasna ravnopravnost
  - ravnopravnost žena u političkom sustavu i društvu
  - izričito dopušteno crkveno sklapanje braka nakon civilnog vjenčanja
  - sloboda rada, ali NE pravo na rad
  - svaki građanin je dužan raditi po svojim sposobnostima
  - nije postavljena osnova jednostranačkog sustava ⇒ monopol se ostvarivao pristicima i netolerancijom prema neistomišljenicima (progon)
  - odvajanje crkve od države
- **primjena u praksi načela zakonitosti koje je proklamirano:**
  - u KP primjenjuje se institut analogije koji omogućuje da se utvrdi kaznena odgovornost za neko djelo koje u zakonu nije predviđeno kao kazneno djelo ako ima slična obilježja kao neko u zakonu propisano kazneno djelo
  - u pojedinim upravnim područjima je dopušteno osporavati pred sudovima zakonitost pojedinačnih akata upravnih organa
- 5. **Ustav Narodne Republike Hrvatske**
  - 18.1.1947.g. → donosi ga: Ustavotvorni sabor na prijedlog Vlade HR
  - Ustavotvorni sabor se proglašava: Saborom NRH, vlada: Vladom NRH, Prezidijum Ustavotvorog sabora kao: Prezidijum Sabora
  - NRH definira kao: narodna država republikanskog oblika
  - hrvatski narod ujedinjuje se na temelju načela ravnopravnosti sa ostalim narodima Jugoslavije
  - NRH vrši državnu vlast suvereno prenoseći na saveznu državu samo ona prava koja su utvrđena republičkim Ustavom
- 6. **Pravo na samoopredjeljenje**
  - u Jugoslaviji se raspravlja o 2 - strukom suverenitetu (federalnom i saveznom)
    - dio teoretičara tvrdi ⇒
      - postoji samo federalni suverenitet (ima svu ovlast), republički ne postoji
      - pravo na samoopredjeljenje i odcjepljenje ne postoji jer je to konzumirano pravo koje je potrošeno udruživanjem u zajedničku državu
    - drugi dio teoretičara ⇒
      - 2 – struki suverenitet postoji
      - federalni je izveden iz republičkog ⇒ delegiranje ovlasti na federaciju ga nije poništilo
      - pravo na samoopredjeljenje i odcjepljenje je trajno
- 7. **Agrarna reforma, kolektivizacija i nacionalizacija**
  - cilj novog poretka: stvaranje državnog vlasništva i planskog gospodarstva
  - 1945.g. Zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji → donosi ga: PNS
    - bez naknade oduzeta je zemlja:
      - a) vlasnicima koji je obrađuju putem najma radne snage
      - b) pojedinačnim vlasnicima
      - c) crkvi
    - zemlja ulazi u fond kojom upravlja: Državna uprava narodnih dobara
    - u fond ulazi: konfiscirana imovina okupatora i svih onih koji su pomagali istom
    - oko 1/2 oduzete zemlje pretvoreno je u državna poljoprivredna dobra, a 1/2 manjih dijelova predana siromašnim seljacima
  - 1946.g. Zakon o nacionalizaciji privatnih privrednih poduzeća →
    - nacionalizirano je:
      - a) gospodarstvo
        - bez naknade u državno vlasništvo preuzeta:
          - 1) velika industrija
          - 2) poduzeća
          - 3) banke
      - b) manja poduzeća, osim sitnog obrta
        - novelom tog zakon iz 1948.g.
      - c) višak stambenog prostora, najamne zgrade i građevinsko zemljište
        - 1958.g. Zakonom o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta
- 8. **Sukob sa SSSR – om 1948. i njegove posljedice**
  - Jugoslavija je vanjskopolitičke i unutarnje poteze poduzimala bez prethodne suglasnosti SSSR – a → zbog toga Stanjin osniva:

- 1947.g. Komunistički informaciji bior/Informburo
  - čine ga komunističke partije
  - sjedište: Beograd
  - cilj: ideološka unifikacija i podređivanje rukovodstav sovjetskim planovima i upravljanju
- 1948.g. KPJ izbačen iz Informbora zbog neslaganja jugoslavenske i sovjetske strane ⇒
  - Jugoslavija je izoliran iz zajednice socijalističkih zemalja, prijetila joj je vojna intervencija kao otpor SSSR – u izvršava političku čistku
- sukob s SSSR – om je prouzročio izmjenu vanjskopolitičkog usmjerenja, na unutarnjem planu vodi uvođenju samoupravljanja

### III.STABILIZIRANJE SUSTAVA OD 1953. DO 1963.

#### 1. Ustavni zakon Federativne Narodne Republike Jugoslavije

- razlozi donošenja:
  - širenje samoupravljanja postaje glavni politički cilj koji nije u skladu s ustavnim uređenjem 1946.g. i 1947.g. ⇒ dolazi do potrebe zamjene
- 13.1.1953.g. Ustavni zakon o osnovama društvenog i političkog uređenja FNRJ i saveznim organima vlasti →
  - **društveno vlasništvo i samoupravljanje je osnova:** društvenog i političkog uređenja
  - **organizacijske norme i promjene ustroja federacije:**
    - uklonjeno: Vijeće naroda
    - Savezno narodno vijeće ⇒
      - a) Savezno vijeće
      - 2 vrste članova:
        - 1) izabrani prema određenom broju stanovnika
        - 2) koje u republikama biraju republička, pokrajinska, oblasna vijeća
    - b) Vijeće proizvođača
      - zastupnike biraju proizvođači zaposleni u privrednim granama i sukladno udjelu tih grana u društvenom proizvodnju Jugoslavije
    - uvodi se funkcija: predsjednika Republike ⇒ predsjednik je SIV – a
    - vladu mijenja: Savezno izvršno vijeće (15 članova u kojima mora biti zastupljena svaka republika)
    - na zajedničkoj sjednici oba doma **Skupština** bira:
      - a) predsjednika Republike
      - b) članove SIV – a
    - dodano je: **pravo na rad**

#### 2. Ustavni zakon Narodne Republike Hrvatske

- 6.2.1953.g. proglašen: Ustavni zakon NRH u HR →
  - Sabor NRH čine: Republičko vijeće i Vijeće proizvođača
  - podjela nadležnosti jednaka Ustavu 1946.g.

### IV.POLITIČKA KRIZA I USTAV IZ 1963.

#### 1. Politička kretanja nakon 1963. i donošenje Ustava SFRJ

- obustavljanjem zapadne pomoći dolazi do gospodarske krize →
  - SKJ poduzima reform
  - slovenski i hrvatski komunisti žele decentralizaciju
  - kriza rješenja Ustavom SFRJ 1963.g.

#### 2. Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

- donesen: 7.4.1963.g.
- osnovna načela:
  - čovjek – građanin, društveno vlasništvo, raspodjela prema radu
  - raspolaganje sredstva podijeljeno po 1/3 između:
    - a) federacije
    - b) privrednih organizacija
    - c) republika i pokrajina
  - gospodarske aktivnosti pod kontrolom države
- izmijenjen naziv države (socijalistička):
  - riječ je o društvu koje izgrađuje sustav putem razvijanja samoupravljanja koji je bio 1. stadij komunizma
- organizacija vlasti:
  - a) Savezna skupština ⇒
    - 6 – domna struktura:
      - 1) Savezno vijeće
      - 2) Privredno vijeće

- 3) Prosvjetno – kulturno vijeće
  - 4) Socijalno – zdravstveno vijeće
  - 5) Organizacijsko – političko vijeće
  - 6) Vijeće naroda
  - organ društvenog samoupravljanja
  - djeluje kao 2 – domno tijelo
  - federalno načelo virtualno
- b) predsjednik Republike ⇒
  - političko – izvršni organ federacije
  - Savezna skupština ga bira na 4.g. (izuzet: Tito bio doživotni)
- c) potpredsjednik ⇒
  - funkcija ukinuta 1967.g. ustavnim amandmanima
  - izabran: Aleksandar Ranković
- ustavni sud:
  - sastav: predsjednik + 10 sudaca
  - bira ih: Savezni vijeće na 10.g. + mogućnost da budu još jedanput izabrani
  - nadležnosti:
    - odlučuje o suglasnosti ⇒
      - a) zakona s Ustavom SFRJ
      - b) republičkih sa saveznim zakonima
    - daje mišljenja o ustavnosti predloženih zakona
    - rješava sporove između:
      - a) republika
      - b) republika i federacija
    - rješava sukob nadležnosti između:
      - a) sudova i saveznog organa
      - b) sudova i republičkih organa
  - ovlasti:
    - ne može ukinuti ili poništiti pojedine odredbe ili cijeli zakon za koji bi utvrdio protuustavnost
    - Savezna ili republička skupština u roku od 6.mj. osporeni zakon treba dovest u suglasnost s Ustavom ⇒ ako rok istekne zakon ne vrijedi

### 3. Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

- donesen: 9.4.1963.g.
- Hrvatska → državna, socijalno demokratska zajednica naroda Hrvatske, zasnovana na vlasti radnog naroda i samoupravljanja
- Sabor NRH → 5 – domani:
  - Republičko vijeće
  - Privredno vijeće
  - Prosvjetno – kulturno vijeće
  - Socijalno – zdravstveno vijeće
  - Organizacijsko – političko vijeće
- uveden Ustavni sud HR → sastav: predsjednik + 6 članova koje na 8.g. bira Republičko vijeće Sabora

## V. LIBERALIZACIJA POLITIČKOG SUSTAVA I USTAVNI AMANDMANI OD 1967. DO 1971.

### 1. Politička kretanja i donošenje amandmana na Ustav SFRJ

- SKJ → politički monopol
- 1965.g. provedena privredna reforma →
  - državno uređivanje cijena prepušteno tržištu
  - ukinuti: državni investicijski fondovi
  - kapital prenesen u banke i poduzeća
    - posljedice: nezaposlenost, emigracija, uklonjen A. Ranković šef Službe Državne Bezbjednosti (tajne političke policije)
- nacionalni pokreti u HR → 2 središta pokreta:
  - 1) Matica hrvatska (kulturna institucija) ⇒
    - 1967.g. Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika
      - ravnopravnost srpskog jezika prema srpskom
  - 2) Centralni komitet SKH ⇒
    - vođa pokreta: Miko Tripalo i Savka Dabčević – Kučar
    - razvlaštenje federacije + jačanje tržišne privrede
  - 3) studentski pokreti ⇒
    - 1968.g. demonstracije:
      - a) albanskih studenata i učenika na Kosovu i Makedoniji
      - b) studenata lijevog usmjerenja u Beogradu, Zg, Ljubljani

2. Ustavni amandmani od 1967. do 1971.

- **amandmani iz 1967.g. →**
  - Vijeće naroda ⇒ dobiva položaj stalnog vijeća
  - povećan je broj obveznih izdvajanja iz Saveznog vijeća
- **amandmani iz 1968.g. →**
  - ukinuto: Savezno vijeće i Organizacijsko – političko vijeće
  - uvedeno: Društveno – političko vijeće i Vijeće naroda (položaj 1. doma)
  - 2 autonomne pokrajine nadležnosti uređuju pokrajinskim ustavnim zakonima
- **amandmani iz 1971.g. →**
  - SFRJ ⇒ državna zajednica dobrovoljno ujedinjenih naroda i njihovih socijalnih republika i socijalnih pokrajina Vojvodine i Kosova u sastavu Srbije
  - uvođenje:
    - a) paritetne zastupljenosti u saveznim tijelima
    - b) obveza usuglašavanja stavova i načela jednoglasnosti
    - c) koncepcija udruženog rada (spoj minulog i tekućeg rada)
  - proširena zakonodavna nadležnost republikama i pokrajinama

## VI. OD USTAVA IZ 1974. DO RASPADA JUGOSLAVIJE

1. Politička kretanja nakon 1971. i donošenje novog **Ustava SFRJ**

- 1971.g. Tito smijenio hrvatski politički vrh
  - slamanje nacionalnog pokreta ⇒ Hrvatska obilježena kao nacionalistička opasnost
- 21.2.1974.g. donesen Ustav SFRJ
  - čiji su autori predvođeni Edvardom Kardeljom (slovenac) ⇒ jačaju ulogu republika i pokrajina

2. **Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz 1974.**

- donesen: 21.2.1974.g.
- najduži ustav: 406 članaka
- načelo pariteta:
  - ravnopravna zastupljenost republika i odgovarajuća zastupljenost pokrajina u svim tijelima federacije
  - primjenjuje se u: Predsjedništvu SFRJ, SIV, Ustavno i Saveznom sudu, oba doma Skupštine
  - Skupština SFRJ ⇒
    - a) Vijeće republika i pokrajina
      - republike biraju: 12, pokrajine: 8 delegata
      - preimenovanje tog vijeća iz Vijeća naroda znači da je težište na republikama kao državama
      - važne odluke donose se konsenzusom (sve delegacije moraju prihvatiti odluku)
      - za kvorum potrebna je ukupna većina i prisustnost svih delegata
      - svaka delegacija dužna zastupati stavove svoje skupštine pri raspravi i glasovanju
    - b) Savezno vijeće
      - iz republike dolazi 30, iz pokrajina 20 delegata ⇒ birani u općinskim skupštinama
- institut privremene mjere:
  - izostankom suglasnosti u Vijeću republika i pokrajina ⇒ SIV (uz prethodnu suglasnost Predsjedništva SFRJ) može predložiti donošenje privremenih mjera za čije prihvatanje je potrebna 2/3 većina
    - ako natpolovična većina glasa ⇒ Predsjedništvo može proglasiti važenje zakona na 1.g.
- organizacija vlasti:
  - Skupština SFRJ (Savezno vijeće + Vijeće republika i pokrajina)
  - Predsjedništvo Republike ⇒
    - vrhovni zapovijednik oružanih snaga
    - kolektivni šef države
    - predstavlja SFRJ u zemlji i inozemstvu
    - sastav: 9 članova (iz svake republike i pokrajine + predsjednik SKJ)
    - mandat: 5.g.
  - zadržana funkcija predsjednika Republike ⇒
    - Savezna skupština izabire: Titu (doživotni predsjednik)
    - nakon Titove smrti Predsjedništvo preuzima svoje funkcije, do tada rotacija republika i pokrajina vrijedi za potpredsjednika koji u trenutku Titove smrti postaje predsjednik Predsjedništva
- ustavni sud →
  - sastav: 2 člana iz svake republike + 1 iz svake pokrajine (načelo pariteta)
- zakonodavna nadležnost republika:
  - savezni zakoni gube prioritet prema republičkim
  - federacija dobiva nadležnost temeljem enumerativne klauzule prema kojoj je lista nadležnosti utvrđena nabrojanjem ⇒ sve što nije nabrojano je u nadležnosti republika i pokrajina

- donose republičke i dopunske zakone (savezni zakoni koje republike dopunjuju)
    - omogućeno uspostavljanje paralelnih i samostalnih zakonodavstva (federalnog, 6 republičkih i 2 pokrajinska)
  - imaju određena prava u obrani i vanjskim poslovima
  - uređuju i rukovode teritorijalnom obranom
3. **Ustav Socijalističke Republike Hrvatske iz 1974.**
- donesen: 22.2.1974.g.
  - struktura jednaka kao Ustav SFRJ
  - Hrvatska → 1. put određena kao nacionalna država
  - utvrđena himna: Lijepa naša domovino
  - Sabor → Vijeće udruženog rada, Vijeće općina, Društveno – političko vijeće
    - Izvršno vijeće (izvršni organ) ⇒ bira i odgovara Sabor
  - najviši organ: Predsjedništvo Republike
4. Republičko zakonodavstvo nakon ustavnih amandmana iz 1971. i ustava iz 1974.
- federacija rješava najvažnija pitanja
  - republički zakoni → međuvjetovani sa saveznim zakonodavstvom
  - izgradnja hrvatskog pravnog sustava →
    - donošenjem vlastitog zakonodavstva privremeno preuzima savezne zakone koje kasnije mijenja zakonima koje je donio Hrvatski sabor
  - HR u kaznenom pravu uređuje:
    - opći dio (dodijeljen republikama)
    - posebni dio (prilagođen hrvatskim prilikama)
  - donesen:
    - Zakon o autorskom pravu
    - Zakon o braku i porodičnim odnosima
    - Zakon o upravi (propisuje načela rada organa republičke uprave)
    - Zakon o stambenim odnosima
    - Zakon o udruženom radu (uređuje: društveno vlasništvo, radne odnose)
  - 1977.g. osnovan Upravni sud u Hrvatskoj
5. Individualitet Hrvatske u obrambenim pitanjima i vanjskoj politici
- teritorijalna obrana →
    - osnovana: 1969.g.
    - ima vlastito: naoružanje i zapovjednu strukturu + cjelovit ustroj s formiranim jedinicama
    - 1980.g. pod nadzorom saveznih organa i zapovjedništvom časnika JNA
    - 1991.g. JNA preuzima cjelokupno naoružanje TO HR pod izlikom na nije dobro očuvano
    - TO raspuštena: 1991.g. → funkciju preuzima Zbor narodne garde
  - Radna zajednica Alpe – Jadran →
    - 1978.g. osniva ju Hrvatska i Slovenija s Austrijom i Italijom
    - cilj organizacije: informiranje i koordiniranje zajedničkih napora u prometu, energiji, poljoprivredi, kulturi...
  - Osimski sporazumi →
    - 1975.g.
    - ugovorne stranke: SFRJ i Italija
    - značajni za Hrvatsku i Sloveniju jer je uređena granica na kopnu i moru između Italije i RH
    - uređuje:
      - a) isplatu štete za oduzeta imanja
      - b) moguća preseljenja
      - c) socijalno osiguranje osoba iz bivših zona A i B ⇒ STT
6. Politička kriza i počeci raspada u 1980 – im
- 1980.g. smrt Tita → politička i gospodarska krize
    - uspostavljene 2 struje:
      - a) velikosrpska ⇒ ukidanje autonomnog položaja pokrajina + recentralizacija Jugoslavije u federaciju
      - b) rukovodstvo Hrvatske i Slovenije ⇒ konfederalizacija zemlje + neovisnost republika
  - Slobodan Milošević →
    - populistička politika srpskog stanovništva i srpskog naroda izvan Srbije
    - smjenjuje: vojvodansko, crnogorsko, kosovsko rukovodstvo
    - amandmanima na Ustav Srbije ⇒ pokrajine gube autonomiju
      - Srbija i CG kontroliraju 4 delegacije u federalnim tijelima
  - 1990.g. kongres CK SKJ u Beogradu →
    - Milošević trebao preuzet vlast u CK SKJ
    - hrvatska i slovenska delegacija napušta kongres ⇒ raspad SKJ
    - JNA preuzima ovlasti SKJ ⇒ djeluje na rekonstrukciji federalnog okvira

## I.RASPAD JUGOSLAVIJE I STVARANJE REPUBLIKE HRVATSKE

### 1. Konstituiranje Republike Hrvatske

- 1990.g. izbore osvaja: HDZ, konstituiran višestranački Sabor, predsjednik Predsjedništva: Franjo Tuđman
- ustavnim amandmanima →
  - država nazvana: RH
  - uvedena funkcija: predsjednik Republike i nazivi: ministar i vlada
- 22.12.1990.g. Božićni ustav (Ustav RH) →
  - položena osnova suverenosti hrvatskoj državi
  - u preambuli rekonstruiran povijesni slijed hrvatske državnosti
  - RH utvrđena kao suverena država ⇒ u tadašnjim okolnostima nije došlo do proglašenja neovisnosti već ostaje u sastavu SFRJ
- Ustavni zakon o provedbi Ustava neće primjenjivati odredbe Ustava RH koje se odnose na oružane snage i međunarodno zastupanje RH jer su to bitne funkcije federacije čije bi preuzimanje bilo opasno
- hrvatsko rukovodstvo prihvata slovensku inicijativu za razdruživanje SFRJ →
  - 19.5.1991.g. održan referendum ⇒ birači potvrdno odgovaraju na referendumsko pitanje
- 25.6.1991.g. Odluke Sabora RH →
  - donosi 2 akta:
    - a) Ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti RH
      - konstituirana kao neovisna država
    - b) Deklaracija o proglašenju suverene i samostalne RH
      - obrazloženo proglašenje državnopravne samostalnosti
      - utvrđene odrednice budućeg odnosa prema drugim republikama
  - 7.7.1991.g. Brijunska deklaracija ⇒
    - zbog oružanih sukoba u HR i SLO ⇒ Europska zajednica pritišće HR i SLO da proglase 3 – mjesecni moratorij na odluku o neovisnosti
  - 8.10.1991.g. pozivajući se na pravo samoodređenja i istek moratorija ⇒ Sabor raskida sve državnopravne odnose sa SFRJ i iznosi stav da SFRJ ne postoji

### 2. Međunarodno priznanje Republike Hrvatske

- 7.9.1991.g. Europska Zajednica osniva: Mirovnu konferenciju u Jugoslaviji
  - u sklopu Konferencije osnovano ⇒ Arbitražno povjerenstvo sastavljeno od 5 ustavnih pravnika iz država članica EZ na čelu s: Robertom Badinterom
- 16.12.1991.g. EZ usvaja:
  - a) Deklaraciju o smjernicama za priznanje novih država u Istočnoj Europi i Sovjetskom Savezu
    - postavlja opće uvjete za priznanje novih država
  - b) Deklaraciju o Jugoslaviji
    - postavlja posebne uvjete za priznanje bivših jugoslavenskih republika
  - 23.12.1991.g. ⇒ zahtjeve podnose: HRV, SLO, BIH, Makedonije
- 22.5.1992.g. HR i SLO primljene u Organizaciju Ujedinjene Narode (OUN) →
  - okončan proces međunarodnog priznanja
- 29.11.1991.g. Mišljenja Arbitražnog povjerenstva Konferencije o Jugoslaviji →
  - Jugoslavija je u procesu raspada jer federalni organi ne postoje u Ustavno propisanom smislu ⇒ federacija nema kontrolu nad svojim područjem
  - 8.10.1991.g. proces raspada SFRJ je završen i više ne postoji za HR i SLO
  - državne granice prihvaćene po načelo uti possidetis ⇒ poštovanje granica koje su postojale u trenutku stjecanja neovisnosti
- međunarodne granice RH su postale:
  - prijašnja granica SFRJ prema Mađarskoj (utvrđena: 1920.g. Trianonskim ugovorom i mirovnim ugovorom u Parizu iz 1947.g.)
  - morska granica prema Italiji (utvrđena ugovorom s Italijom i Osimskim sporazumom)
  - za otoke i kopnene dijelove važni ⇒ 1954.g. Londonski memorandum i mirovni ugovor s Italijom iz 1947.g.

## II. IZGRADNJA PRAVNOG PORETKA REPUBLIKE HRVATSKE

1. Razvoj ustavnopravnog poretka
- 
2. Razvoj pravnog sustava



Constitutio criminalis Carolina

Je propis koji se trebao primjenjivati supsidijarno u odnosu prema lokalnim zakonodavstvima

Tim je propisom u kazneni postupak uvedeno akuzacijsko načelo

Je propis odobren 1532. godine u Državnom saboru za cara Karla V.

Materijalni dio tog propisa je bio vrlo strog budući da je uključivao širok spektar inkriminacija s često propisanim smrtnom kaznom

Hijerarhija pravnih vrela u Mletačkoj Republici omogućava primjenu

Ius commune-a

Pravnih običaja

Sučevog atribitriuma

Ratio de lege Romanae

Najvažnije pravno vrelo bizantskog prava je

Capitula Italica

Corpus iuris civilis

Constitutio criminalis Carolina

Liber Promissionis maleficii

Najvažnije pravno vrelo bizantskog prava je:

Capitula Italica

Corpus iuris civilis

Constitutio criminalis Carolina

Liber Promissionis maleficii

Franački Vladar

Je nositelj vlasti koji je odlučivao samo i isključivo o vojnim pitanjima

Je nositelj vlasti u kojoj se isprepliću javnopravni i privatnopravni elementi

Vrši vladarsku vlast kao ratni vođa koji je osvojio državno područje kao svoj ratni plijen odnosno svoj osobni prostor

Je donosio kapitulare kojima se dopunjavao ili mijenjao postojeći pravni sustav

Bizantski propisi koji su se neposredno primjenjivali ili su utjecali na razvoj prava na hrvatskom području su:

Vojni zakon i Hexabiblos

Pomorski zakon i Zemljoradnički zakon

Espanagoge i Hexabiblos

Bazilike i Proheiron

Zlatna bula Andrije II. Iz 1222.

Označila je konac lenskog tipa države te postavila osnovu patrimonijalnog tipa države

Najvažnije pravo zajamčeno tim aktom bilo je facultas resistendi et contradicendi

Označila je konac patrimonijalne države i postavila osnovu lenskog tipa države

Tim se aktom plemstvo pojavilo na političkoj sceni kao drugi činilac uz kralja

Corpus iuris Hungarici (Zbornik ugarskog prava)

U njega nije bio uključen Tripartit

Njegov značajan dio je i Metodična uputa u sudbeni postupak po običajnom pravu slavnog Ugarskog Kraljevstva iz 1619. godine

U njega je bio uključen i Tripartit

Najvećim dijelom čine propisi koji su donosili ugarski kraljevi i Ugarski sabor

Prosinački ustav

Čini ga više tzv. Organskih zakona koji uređuju temeljna pitanja poretka koja uob ičajeno uređuju ustav

Ukinut je 1905. godine

Donesen je 1860. godine

Čini ga jedan akt donesen u posebnom postupku

Mlađi kralj

Je zapovijedao vojskom pod vlastitom zastavom (banderium)  
Dolio je u pravilu iz najbližeg vladarevog rodbinskog kruga  
Sporove između kralj i mlađeg kralja rješavao je posebni arbitražni sud  
Je vladao Hrvatskom i Dalmacijom samostalno i s vlastitim službenicima

Hrvatsko – slavenski sabor

Je donosio zaključke u obliku općih propisa i pojedinačnih pravnih normi  
Je sazivao ban banskim pozivnicama  
Je dvodomno tijelo u kojem sjede predstavnici staleža i redova Kraljevstva  
Je dvodomno tijelo u kojem se nalaze predstavnici staleža koje je imenovao kralj

Ban je

Proглаšavao opću mobilizaciju, a ponekad je obnašao i dužnost mlađeg kralja  
Sazivao i predsjedao Saborom, izvršavao saborske zaključke te presjedao Banskim stolom  
Uz svoje banske ovlasti vršio i funkcije velikih župana Zagrebačke i Križevačke županije  
Predsjedao županijskom skupštinom donosio i donosio opće propise (articuli) i pojedinačne pravne norme (acta)

Vlastelinstvo je

Zemljišni posjed ili tzv. Patrimonium koji pripada vladaru  
Nastalo ustupanjem zemljišta u vlasništvu vladara zaslužnim pojedincima ili obiteljima  
Sitni zemljišni posjed čiji se vlasnik nalazi pod sudskom vlašću župana  
Upravno-teritorijalna jedinica koja se u pravom pogledu dijeli na alodijalno, urbarijalno, izvanselišno i zajedničko zemljište

Prva hrvatska kneževina javlja se

Na području nekadašnje rimske provincije Dalmatiae kojim upravlja Franačka  
Na području dalmatinskih gradova koje je Bizant dobio Achenskim mirom 812. godine  
Na području nekadašnje rimske provincije Pannoniae kojim upravlja Bizant  
Na području nekadašnje rimske provincije Venetie et Histriae kojim upravljaju vladari svetog Rimskog Carstva Njemačke Narodnosti

Patrimonijalna država je oblik srednjovjekovne feudalne države koju karakterizira

Položaj vladara kao „prvog među jednakima“

Ustroj vlasti u kojem dvorsko vijeće izvor cjelokupne vlasti

Podjela društva na temeljne društvene skupine čiji je položaj pravno određen i povezan s pravom sudjelovanja u političkoj vlasti

Ustroj vlasti u kojem je vladar vlasnik sveukupnog državnog zemljišta kojim slobodno raspolaže

Slavonsko plemstvo je 6. siječnja 1527. godine u utvrđi Dubrava kraj Čazme za kralja izabralo

Ivana Zapolju

Austrijskog nadvojvodu Ferdinanda Habsburgovca

Mariju Tereziju

Karla III

Hrvatska pragmatička sankcija je

Politička deklaracija kojom je hrvatski politički narod izrazio želju za dodjelom prava nasljeđivanja i ženskoj liniji iz loze Habsburg

Politička deklaracija koju je donio Hrvatski-slavonski sabor 1712. godine

Zakon koji je 1713. godine donio Hrvatsko – slavenski sabor

Zakon kojim se konstitucionalizira nerazdruživost Ugarske i „pridruženih zemlja“ tj. Hrvatske i Slavonije

Opći građanski zakonik

Proglašen je 1811. godine te je 1. siječnja 1812. stupio na snagu u habsburškim nasljednim zemljama i Vojnoj krajini

U Ugarsku te Hrvatsku i Slavoniju uveden je apsolutističkim dekretom iz 1852. godine  
U Austriji i Lihtenštajnu je uz izmjene i dopune na snazi od uvođenja 1812. godine pa do danas  
Rad na tom propisu započeo je još 1712. godine na inicijativu Karla III

Kazeno-postupovni red iz 1873.

Tim propisom je uveden inkvizicijski kazneni postupak

Propisuje načelo javnosti i usmenosti postupka

Tim propisom je uveden mješoviti kazneni postupak s inkvizicijskim i akuzacijskim obilježjima

Tim je propisom uravnotežen položaj državnog odvjetnika i optuženika u kaznenom postupku

Načelo paterna paternis, materna maternis

Opisuje slučajeve u kojima oca i njegovu imovinu nasljeđuju sinovi, a majku i njezinu imovinu kćeri

Opisuje slučajeve prema kojima se dijelovi ostavine vraćaju onoj liniji odakle su došle

Primjenjivalo se u dalmatinskim i istarskim gradovima u slučajevima u kojima ostavitelj nije sastavio oporuku i nema potomaka

Bitan je sastojak oporuke sastavljene kod javnog bilježnika i ovjerene kod egzaminatora (u Dalmaciji) odnosno vicedomusa (u Istri)

Pristav

Je djelovao temeljem ovlaštenja cara ili pape

Je ovjeravao isprave kako bi steklo snagu javne isprave

Je primjer „vjerodostojnog mjesta“ koje se još naziva i „usmeni notar“

Je samostalno provodio neke pravne radnje (npr. Uvodio stranke u posjed)

Tortura

Je vrsta kazne

Je ukinuta za vrijeme vladavine Marije Terezije 1776. godine

Je dokazno sredstvo

Se pod određenim pretpostavkama primjenjivalo na sve društvene slojeve

Nunciji su

Predstavnici Ugarskog sabora na zasjedanju Hrvatsko-savonskog sabora

Su predstavnici u Gornjem domu Hrvatsko-slavonskog sabora

Prilikom odlaska na zasjedanje Ugarsko-hrvatskog sabora dobivali su obvezujući naputaku pogledu zastupanja određenih stavova i glasovanja

Izabrani županijski predstavnici na zasjedanju Hrvatsko-slavonskog sabora

U radu Ugarsko-hrvatskog sabora

Sudjelovali su samo i isključivo predstavnici hrvatskih županija i gradova

Sudjelovali su svi ugarski i hrvatski velikaši i prelati te izabrani predstavnici ugarskih i hrvatskih županija i gradova

Nisu sudjelovali hrvatski nunciji

Sudjelovali su ugarski velikaši i prelati, izabrani predstavnici ugarskih županija i gradova te izaslanici Hrvatsko – slavonskog sabora

Vinodolski zakon

Sadržava samo odredbe iz područja građanskog prava

Je najstariji i najbolje sačuvani zbornik hrvatskog običajnog prava

Sadržava odredbe iz različitih grana prava

Nastao je zbog nesporazuma između Leonarda Frankopana i seljaka koji su tražili poštovanje svojih prava

#### Kućna zadruga

Je životna i proizvodna zajednica članova povezanih odnosima solidarnosti  
Nestaje iz hrvatskog pravnog sustava uvođenjem Općeg građanskog zakonika  
Je prvi put sustavno uređena Temeljnim Krajiškim zakonom  
Se temelji na zajedničkom vlasništvu zadruge i pojedinih članova

#### Dominium directum ili neposredno vlasništvo je tip vlasništva

Koji je najbliži tzv. Justijanovom pojmu vlasništva  
Čiji nositelj ima pravo korištenja i raspolaganja kao i pravo vršenja funkcija vlasti  
Koja pripada vladaru kao izvoru svih ovlasti i koji je ovlašten prenijeti neke privatnopravne i javnopravne ovlasti na svoje vazale  
Za kojeg su karakteristične obaveze kmeta prema vladaru i vlastelinu

#### Pravo prvokupa

Svrha tog instituta bila je da štiti rodbinsku i teritorijalnu zajednicu od ulaska stranaca u njihov krug  
Za to pravo nisu bila tipična ograničenja glede cijene te je stoga prodavatelj mogao nakon proteka roka ponuditi stvar na prodaju trećima i po nižoj cijeni  
Razvilo se već u Bizantu  
Je pravo ovlaštenika da mu prodavatelj prvome ponudi stvar na prodaju

#### Tripartit

Je ostao na snazi na području Hrvatske i Slavonije sve do 1946. godine  
Nakon što je taj propis prihvatio Ugarski sabor, kralj ga je potpisao, no nije ga promulgirao  
Bio je glavno pravno vrelo u Ugarskoj i Hrvatskoj i Slavoniji  
Ponajprije je uređivao odnose privatnopravne naravi, ali je u maloj mjeri sadržavao i neke odredbe javnopravne i kaznenopravne prirode

#### Bansko vijeće

Je pravno i politički bilo odgovorno Ugarsko-hrvatskom saboru  
Osnovano je 1848. godine, a djelovalo je do 1854. godine  
Je osnovao ban Josip Šokčević  
Ima pet odsjeka, i to odsjeke za unutarnju upravu, prosvjećivanje, pravosuđe, financije i vojsku

#### Mjesni sud u Hrvatskoj i Slavoniji

Stranke su u postupku obavezne zastupati odvjetnici  
Sude u predmetima manje vrijednosti  
Objedinjuje sudstvo i upravu  
Postupak počiva na načelima usmenosti, neposrednosti, dispozitivnosti i javnosti

Opći građanski zakonik

Je u hrvatskim zemljama bio na snazi do 1918. godine

Izmjene iz 1914, 1915. i 1916. godine važile su na području Istre i dalmacije

Potaknuo je proces raspadanja kućnih zadruga, ali i kapitalističko poduzetništvo

Počiva na načelu pravne jednakosti, slobode i suglasnosti stranaka u sklapanju pravnih poslova te slobodi oporučivanja

Hrvatska municipalna prava

Su nastala krajem 19. stoljeća na zasjedanju Ugarsko – hrvatskog sabora

Jamče, između ostalog, pravo samostalnog odlučivanja o vjerskim pitanjima

Su ukupnost propisa i običaja kojima se uređuje ustroj vlasti Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije prema Ugarskoj i habsburškim zemljama

Je popisao pronotor Kušević u kontekstu zaštite hrvatskih državnopravnih i nacionalnih interesa

Patent o vjerskoj toleranciji 1781. godine

Uveo je načelnu jednakopravnost priznatih vjera u Monarhiji

Proširio je prava protestanta i židova

Izdao je Josip II

Lišio je svih prava Katoličku crkvu u Monarhiji

Ius inertiae je

Pravo županija ne provoditi kraljevske uredbe odnosno ne ubirati porez u ime kralja

Pravo slobodnih kraljevskih gradova na financijsku samostalnost

Pravo županijskih sudaca obratiti se kralju putem gravamina et postulata

Pravo županija izabrati predstavnike za zasjedanje Ugarsko-hrvatskog sabora

Hrvatsko kraljevsko vijeće

Je ustrojeno odlukom Hrvatsko - slavenskog sabora

Je svojim djelovanjem umanjilo značenje Hrvatsko – slavenskog sabora

Je bilo nadležno za prosvjetu i bogoštovlje, pravosuđe, financije, vojno-upravna i upravno-politička pitanja

Djelovalo je od 1767. do 1779. godine

Zak. Čl LVIII. i LIX. Iz 1791. godine

Ojačali su značenje Hrvatsko – slavenskog sabora i bana

Donio je Hrvatsko- slavonski sabor radi obrane od ugarskih pretenzija na hrvatsku tradicionalnu autonomiju

Počivali su na uvjerenju o solidarnosti ugarskih i hrvatskih staleža temeljenom na višestoljetnom zajedništvu i zajedničkim interesima obrane od budućih habsburških uzurpacija

Prenose nadležnosti Hrvatsko – slavenskog sabora u pogledu izvanrednog ratnog poreza na Ugarsko – hrvatski sabor te upravne nadležnosti na Ugarsko namjesničko vijeće

Naredba o pozivanju i zastupanju Sabora Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije  
Uvodi tajno glasovanje na izborima  
Počiva na načelu (sužene) pravne jednakosti građana  
Određuje da se izbori provode u korporacijama odnosno ustanovama  
Uređuje Sabor kao jednodomno tijelo s dvojnoustrukom strukturom

Odvjetnički red  
Propisuje uvjete za bavljenje odvjetništvom uključujući i završeni pravni fakultet  
Stegovni postupak nad odvjetnicima provodili su redovni sudovi  
Odvjetnici su slobodno mogli mijenjati mjesto obavljanja profesije  
Odvjetnike je imenovao ministar pravosuđa (kasnije ban) temeljem natječaja

Najviši sud na hrvatsko – slavonskom području u srednjovjekovnom razdoblju bio je:  
Banski stol  
Obranički sud kao ad hoc sud  
Kraljevski sudbeni stol  
Stol sedmorice

U građanskim postupcima u obalnim gradovima kao pravni pomoćnici su:  
Komunalni odvjetnici  
Pristavi  
Nunciji  
Arbitri koje bi stranke same izabrale

Austro-ugarska nagodba  
Predviđa podjelu Habsburške Monarhije na austrijski i ugarski dio  
Jest akt kojim su osnovani zajednička austro-ugarska vlada i zajednički austro-ugarski sabor  
Predstavlja sporazum između Ugarskog sabora i Carevinskog vijeća  
U Austriji je prihvaćen kao jedan od šest zakona tzv. Prosinačkog ustava

Ban prema Hrvatsko-ugarskoj nagodbi  
Je bio politički odgovoran Saboru  
Bio je pravno odgovoran Saboru  
Imenuje ga kralj na prijedlog i supotpis predsjednika Središnje vlade  
Je bio na čelu Zemaljske vlade

Zajednički sabor prema Hrvatsko – ugarskoj nagodbi  
U njemu je bila zastupljena i hrvatska delegacija  
Birao je Hrvatsko – slavonskog bana  
Je jednodoman  
Odlučivao je o pitanjima iz hrvatske autonomije

Istarski sabor

Osnovan je Veljačkim patentom iz 1867. godine

U sklopu svoje nadležnosti birao je i zastupnike u Carevinsko vijeće

Birao se na temelju kurijalnog izbornog reda

Imao je 30 članova

Dalmacija od 1918. godine

Italija je Rapalskim ugovorom uspjela ostvariti sve teritorijalne zahtjeve koje je imala na temelju Londonskog ugovora

Dalmacija je i nakon 1918. godine ostala u sastavu Austrije te joj je priznat poseban status

Rapalskim ugovorom iz 1920. godine Italija je dobila Zadar, Lastovo i Palagružu

Italija je Rapalskim ugovorom sklopljenim 1920. godine dobila čitavo područje od Zadra do Splita, uključujući i Šibenik

Vlaška prava

Donio je Hrvatsko – slavonski sabor

Uspostavljaju položaj krajiškog vojnika kao slobodnjaka, a ne kmeta

Pretpostavljaju pravni akt kojim je područje Vojne krajine definitivno izuzeto od vlasti bana i Hrvatsko - slavonskog sabora

Predviđaju lokalnu autonomiju koja se među ostalim sastojala i u pravu biranja seoskih knezova

Zakon o vlasti sudačkoj

Odredio je da se plaće sudaca uređuju isključivo zakonom

Propisao je trajnost (doživotnost) sudačkog zvanja

Uredio je način izbora predsjednika Stola sedmorice

Bio je temeljni zakon donesen za vrijeme banovanja Levina Raucha

Zadarska rezolucija

Je akt koji su donijeli samo i isključivo srpski zastupnici iz Carevinskog vijeća

Je akt kojim su srpski političari iz Hrvatske i Dalmacije izrazili želju za suradnju s mađarskom oporbom

Je akt kojim su srpski političari iz Hrvatske i Dalmacije podržali Riječku rezoluciju

Usvojena je 1906. godine

Za vrijeme Khuenove vladavine u Hrvatskoj i Slavoniji

Zakonom je uređen položaj Grčko – istočne crkve te je regulirana upotreba ćirilice

Suspendirana su jamstva stalnosti sudačkog položaja iz Zakona o vlasti sudačkoj

Suspendirano je porotno suđenje

Donesen je Zakon o priznavanju islamske vjeroispovjesti



Zakon o kaznenom postupku iz 1875. godine  
Uveo je obavezni istražni zatvor  
Uveo je presudu absolutio ab instantia  
Propisao je načelo slobodne ocjene dokaza  
Propisao je javnu i usmenu glavnu raspravu

Krfska deklaracija

Je akt kojim je predviđeno ujedinjenje južnoslavenskih zemalja iz Austro – ugarske Monarhije s Kraljevinom Srbijom  
Donesena je na otoku Krfu u srpnju 1918. godine  
Je akt koji određuje da će nova jugoslavenska država biti ustavna i parlamentarna monarhija  
Usvojili su ju predstavnici jugoslavenskog kluba i srpske vlade

Zajednički sabor prema Hrvatsko - ugarskoj nagodbi

U njemu je bila zastupljena i hrvatska delegacija  
Birao je Hrvatsko – slavonskog bana  
Je jednodoman  
Odlučivao je o pitanjima iz hrvatske autonomije

Veljački patent

Prihvaćen je od strane Hrvatsko – slavonskog sabora  
Zajedno s Listopadskom diplomom predstavlja temeljni ustavni akt kojim je okončano razdoblje neoapsolutizma  
Je ustavnopravna osnova na temelju koje su sazvani Dalmatinski i Istarski sabor  
Njime je osnovano jednodomno Carevinsko vijeće

Hrvatsko - slavenski sabor 1861. godine

Sazvao ga je vladar radi izbora hrvatsko-slavenskih predstavnika u Carevinskom vijeću  
Donosi zaključak o tome da zakoni uvedeni tijekom apsolutizma ostaju na snazi  
Prihvatio je Listopadsku diplomu i Veljački patent  
Donosi Zakonski članak XLII: 1861. o odnošenju trojedne kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije prema kruni i kraljevini ugarskoj

Rijeka u nagodbenom razdoblju

Guverner je predstavnik Središnje vlade u Rijeci  
Ima lokalnu autonomiju  
Status Rijeke definiramo kao corpus seperatum ugarske krune  
Rijeka je prema tekstu Hrvatsko – ugarske nagodbe definirana kao samostalna država

Istra od 1918. do priključenja Hrvatskoj  
Rapallskim ugovorom iz 1920. godine sklopljenim između Kraljevine SHS i Italije Istra je prepuštena Italiji  
Londonskim ugovorom iz 1915. sile Antante su Istru obećale Italiji  
Odlukama ZAVNOH-a i AVNOJ-a iz 1943. godine određeno je da će Istra biti u sastavu NDH  
Mirovni ugovor sklopljen s Italijom 1947. godine određuje da Istra do daljnjega ostaje u sastavu Italije

Narodnooslobodilački odbori

Bili su dio strukture vlasti Nezavisne države Hrvatske

Djelovali su do donošenja Ustava SFRJ 1974. godine

Postojali su seoski, općinski i kotarski odbori

Pojavili su se tijekom 1941. iz pragmatičnih razloga kao podrška partizanskim jedinicama

Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije

Na drugom zasjedanju AVNOJ-a u Jajcu 1943. vladi u izbjeglištvu oduzeta su sva prava zakonite vlade te je kralju Petru II.

Zabranjen povratak u zemlju

Na trećem zasjedanju konstituiralo se u „prvi državni sabor Hrvatske“

Donijela je odluku o izgradnji Jugoslavije na unitarnom principu

Osnovano je 1943. u Jajcu

Oblik vladavine i središnje institucije NDH obilježava

Sva državna vlast bila je objedinjena u osobi poglavnika

Hrvatski državni sabor bio je izabrano i predstavničko tijelo

Poglavnik imenuje i smjenjuje predsjednika vlade i sve ministre

NDH je imala ustav u formalnom smislu kao jedinstveni akt o svom ustroju

Banovina Hrvatska

Funkciju vlade vršio je Ministarski savjet na čelu s banom

Nije imala financijsku samostalnost

Osnovana je 1939. godine Uredbom o Banovini Hrvatskoj s pozivom na članak 116. Ustava

Ban Banovine Hrvatske za svoje djelovanje je bio politički odgovoran kralju, ali ne i središnjoj vladi

Na hrvatsko – slavonskom pravnom području

Vrhovnu nadležnost ima Stol sedmorice, odjeljenje A u Zagrebu

Vrijedio je tripartit

Na snazi ostali propisi koje je do 1918. godine donijelo Carevinsko vijeće za područje Hrvatske i Slavonije

Na snazi su ostali zakoni koji su bili preuzeti iz austrijskog zakonodavstva uvedenog za Bachova apsolutizma

Pravni partikularizam karakterizira

Sukobi nadležnosti rješavali su se na općoj sjednici kasacijskih sudova, koja se rijetko sazivala

Na Srbijanskom pravnom području vrijedilo je običajno pravo, državno pravo Osmanskog carstva i šerijatsko pravo  
Raznorodna sudska organizacija i raznorodnost prava koje je preuzeto iz prijašnjih pravnih poredaka, a nastavilo se primjenjivati u šest pravnih područja

Na slovensko-dalmatinskom pravnom području primjenjivali su se propisi austrijskog zakonodavstva

Ustav Federativne Narodne Republike Jugoslavije iz 1946.

Dopustio je postojanje tri tipa imovine odnosno vlasništva: općenarodne imovine (imovine u rukama države), imovine narodnih zadružnih organizacija i privatnog vlasništva

Prema Ustavu ulogu kolektivnog glavarara države imao je Josip Broz Tito kao doživotno izabrani Predsjednik FNRJ  
Narodna skupština FNRJ imala je dva doma: Savezno vijeće i Vijeće proizvođača

Ustav SFRJ 1963.

Njime je federalno načelo došlo na najnižu razinu u razdoblju nakon 1946.

Uveden je Prezidijum

Uveden je Ustavni sud

Savezna skupština imala je šesterodomnu strukturu: Savezno vijeće, Privredno vijeće, Prosvjetno - kulturno vijeće, Socijalno – zdravstveno vijeće, Organizacijsko političko vijeće i Vijeće naroda

Agrarna reforma iz 1945.

Oko polovine sve oduzete zemlje pretvoreno je u velika državna poljoprivredna dobra

Provedena je Zakonom o agrarnoj reformi i kolonizaciji, donesene 23. kolovoza 1945.

Zemlja je oduzeta vlasnicima koji su ju obrađivali putem najma radne snage (banke, veleposjednici)

Zemlja je oduzeta vlasnicima uz isplatu novčane naknade

Ustav Kraljevine Jugoslavije iz 1931

Donijela je Ustavotvorna skupština običnom natpolovičnom većinom

Predviđao je dvodomno Narodno predstavništvo sastavljeno od Narodne skupštine i Senata

Prema njemu, ministri su politički i pravno bili odgovorni Narodnoj skupštini

Zadržao je unitarističko opredjeljenje, centralističko uređenje i podjelu na banovine

U okviru Šestosiječanjske diktature

Kralj je nosilac sve vlasti u zemlji te donosi i proglašava sve zakone, imenuje vladu i postavlja državne službenike i suce

Kralj je ukinuo Vidovdanski ustav i raspustio Narodnu skupštinu

Osnovan je Državni sud za zaštitu države u koji su postavljeni suci lojalni režimu

Država je poticala formiranje skupina koje su imale vjersko ili nacionalno („plemsko“) obilježje u skladu s idejom o troimenom jedinstvenom narodu

Pravo i sudstvo u NDH

U cijelosti je ukinut Opći građanski zakonik

Uvedeni su tzv. rasni zakoni

Osnovani su izvanredni sudovi

Ukinuti su svi zatečeni jugoslavenski propisi te je u potpunosti napušten sustav redovnih sudova

Sporazumi Tito – Šubašić

Sklopljeni su 1943. na Braču i 1944. u Beogradu

Određeno je kako će Jugoslavija zadržati međunarodnopravni kontinuitet

Šubašić se obavezao da u novoj vladi neće biti osoba koje su se kompromitirale u borbi protiv partizanskog pokreta

Kralju Petru II. I izbjegličkoj vladi dopušten je povratak u zemlju

Načelo jedinstva vlasti

Podrazumijeva da je vlast u državi nedjeljiva i pripada narodu koji je vrši neposredno ili pak preko skupštine demokratski izabраниh predstavnika

Prema tom načelu nadređeni položaj u odnosu na druga tijela vlasti ima skupština

Prema tom načelu nadređeni položaju odnosu prema drugim tijelima u sustavu vlasti ima Ustavni sud SFRJ  
U Hrvatskoj se zadržalo kao temeljno načelo organizacijske vlasti sve do ustavnih promjena iz 2000. godine

Razgraničenje s Austrijom nakon Drugog svjetskog rata

Jugoslavija je 1980. godine ukinula ratno stanje s Austrijom

Jugoslaviji su priključeni dijelovi Koruške i Štajerske s većinskim slovenskim stanovništvom

Godine 1955. potpisan je austrijski Državni ugovor o uspostavi nezavisne i demokratske Republike Austrije, kojemu je pristupila i Jugoslavija

Saveznici su 1949. godine kao međunarodnu garanciju potvrdili jugoslavensko – austrijsku granicu iz 1938.

Država Slovenaca, Hrvata i Srba

Osnovana je 29. listopada 1918. godine

Trajala je do proglašenja Šestosiječanjske diktature 1929. godine

Vrhovni organi vlasti u Državi Slovenaca, Hrvata i Srba bila je Narodna skupština

Njeni predstavnici bili su sudionici Ženevske konferencije na kojoj je potpisana Ženevska deklaracija

Rapallski ugovor

Italija je dobila Istru i Dalmaciju

Stvorena je slobodna i neovisna Riječka država

Talijanska strana preuzela je obaveze zaštite Hrvata i Slovenaca na svom području

Sklopljen je između Kraljevstva SHS i Italije 1920. godine

Prvoprosinački akt o ujedinjenju

Prihvaćeni su svi uvjeti iz Naputka, među kojima su da konačnu organizaciju nove države može odrediti samo ustavotvorna skupština i to dvotrećinskom većinom glasova

Bio je naknadno ratificiran u Narodnoj skupštini i Hrvatskom saboru

Ustanovljena je privremena organizacija vlasti koja je trebala trajati do donošenja ustava i koja je obuhvaćala regenta Aleksandra Karađorđevića, vladu i Privremeno narodno predstavništvo

Je jedinstveni pravni akt kojega čine Adresa delegacije Narodnog vijeća Države SHS i Izjave regenta Aleksandra Karađorđevića, kojim je pravno izražen nastanak nove države - Kraljevstva SHS i osnovna načela državnog uređenja.

Dubrovnik (Ragusium)

Nakon dolaska Osmanlija u zaleđe u 15. stoljeće i sklapanja sporazuma sa sultanom kojim se obvezao na vjernost i plaćanje godišnjeg harača, u potpunosti je izgubio svoju autonomiju

Održao je svoj samostalni položaj sve do dolaska austrijske vlasti 1815. godine temeljem odluka Bečkog kongresa

Kao naselje se formirao tijekom 5. i 6. stoljeća oko bizantske utvrde te se do 1205. godine nalazio pod bizantskom vlašću

Bio je pod vlašću Mletačke republike od 1205. do sklapanja Zadarskog mira 1358., kada se Venecija odrekla svih prava nad Dubrovnikom u korist ugarsko-hrvatskog kralja

Bosna i Hercegovina

Temeljem zaključaka na Berlinskom kongresu iz 1878. godine došla je pod austro-ugarsku okupaciju

Vrhovni nadzor nad Bosnom i Hercegovinom ostvarivao je ministar zajedničkih financija

Prema Zemaljskom ustavu iz 1910. godine dobila je Sabor

Nakon Aneksije bila je treća ravnopravna jedinica u sklopu Austro-Ugarske Monarhije

Francuska vlast na hrvatskim područjima

Ilirske pokrajine bile su dio Kraljevine Italije

Ilirske pokrajine uspostavljene su 1809. godine

Dolaskom Francuza 1805. godine, Dalmacija je organizirana kao jedan od departmana Kraljevine Italije

Francuzi si 1805. godine na hrvatskim područjima uspostavili Ilirske pokrajine

Francusko pravo

Za vrijeme francuske vladavine uveden je Konkordat iz 1801. godine koji sadrži odredbe o građanskom braku

Izrazito veliku važnost pridaje konceptima zadružne obitelji i skupnog vlasništva

Za vrijeme francuske vladavine uveden je Opći građanski zakonik

Temeljna načela i koncept francuskog prava su pravna jednakost građana, privatno vlasništvo, sloboda ugovaranja te sloboda trgovine

#### Dubrovačko pravo

Središnje vrelo dubrovačkog prava je bio Dubrovački statut (liber Statutotum) iz 1272. godine  
U njegov sklop ulaze i zbornici doneseni za pojedino pravno područje poput Lastovskog statuta  
Za vrijeme francuske vlasti u Dubrovniku je zadržano staro dubrovačko pravo  
Čine ga u prvom redu pisana vrela, dok se običajno pravo primjenjivalo supsidijarno

#### Vidovdanski ustav

Narodna skupština bila je dvodomno tijelo koje se sastojalo od Narodnog predstavništva i senata, birano na razdoblje od pet godina

Utvrдио je da kralj zajedno s Narodnom skupštinom vrši zakonodavnu vlast, dok izvršnu vlast vrši preko odgovornih ministara koje je imenovao i koji su imali pravo protupotpisa i bili politički i pravno odgovorni kralju i narodnoj skupštini  
Proglasio je da je Kraljevina SHS ustavna, parlamentarna i nasljedna monarhija  
Pravo zakonodavne inicijative i zakonodavne sankcije pripalo je kralju i vladi

#### Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba

Donijelo je 29. listopada 1918. odluku o raskidu svih državnopravnih odnosa između kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije s Ugarskom i Austrijom te proglasilo pristupanje u Državu Slovenaca, Hrvata i Srba  
Imalo je organizacijsku strukturu koja obuhvaća Plenum, Središnje odbore i Predsjedništvo  
Osnovano je početkom listopada 1918. u Zagrebu kao političko predstavništvo Slovenaca, Hrvata i Srba, koji žive na području Austro-ugarske monarhije  
Iskazalo je namjeru državnopravnog objedinjavanja područja unutar Austro – Ugarske monarhije koja naseljavaju Slovenci, Hrvati i Srbi te formiranje treće jedinice unutar Monarhije koja će biti ravnopravna austrijskom i ugarskom dijelu

#### Državno vlasništvo

Pravo korištenja i raspolaganja sredstvima za proizvodnju imale su radne organizacije  
Bilo je određeno kao odnos među ljudima povodom stvari  
Bilo je glavni oblik vlasništva predviđen Ustavom 1946.  
Državnom imovinom su u ime države upravljala odgovarajuća državna tijela

#### Diktatura proleterijata

Prema toj doktrini radnička klasa demokratskim putem treba preuzeti vlast u državi  
Prema toj doktrini radnička klasa (proleterijat) revolucionarnim putem postaje vladajuća klasa  
Nastala je prema tumačenju Maxa Webera  
Jedna je od formativnih odrednica političkog i pravnog sustava Jugoslavije i Hrvatske od 1945. do 1990. godine

Privremena narodna skupština

Donijela je Ustavni zakon FNRJ iz 1953. godine

U njen sastav kooptirani su neki od zastupnika iz Narodne skupštine izabrane 1938., neki političari iz predratnih građevinskih stranaka te neki istaknuti znanstveni radnici

Sastojala se od Saveznog vijeća i od Vijeća proizvođača

AVNOJ je na svome Trećem zasjedanju u Beogradu iz 1945. donio rezoluciju o nastanku rada kao Privremena narodna skupština (PNS)

Teritorijalna obrana

Preuzimanjem određenih funkcija u području obrane Hrvatska je naglasila svoj državni identitet

Teritorijalna obrana Hrvatske nije raspuštena nego je preoblikovana u Zbor narodne garde

Imala je vlastito naoružanje i vlastitu zapovjednu strukturu te cjelovit ustroj s formiranim jedinicama

Pod izlikom da oružje Teritorijalne obrane nije dobro čuvano JNA će u svibnju 1991. preuzeti gotovo cjelokupno naoružanje TO Hrvatske

Republičko zakonodavstvo nakon ustavnih amandmana iz 1971. i Ustava iz 1974.

Reguliranje materije kaznenog prava bilo je u potpunosti i isključivo u republičkoj nadležnosti

Ustavnim amandmanima i Ustavom iz 1974. godine republička i pokrajinska nadležnost su bitno sužene

Primjeri zakona iz republičke nadležnosti su Zakon o upravi iz 1978. godine te Zakon o braku i porodičnim odnosima donesen iste godine

Jedna od reformi provedenih nakon 1974. godine bilo je i osnivanje posebnog hrvatskog Upravnog suda

Ustav SRH iz 1974.

Određuje da Sabor čine Vijeće udruženog rada, Vijeće općina i Društveno-političko vijeće

Imao je jednaku strukturu kao i Ustav SFRJ-a i čak 442 članka

Određuje da je SRH „nacionalna država hrvatskog naroda, država srpskog naroda i država narodnosti koje u njoj žive“

Određuje da je najviša vlast u SRH predsjednik

Ustavni amandmani od 1967. do 1971.

Amandmani iz 1968. ukinuli su Savezno vijeće i Organizacijsko-političko vijeće

Amandmanima iz 1967. ojačan je položaj Vijeća proizvođača jer je znatno proširen broj njegovih obveznih izdvajanja iz Saveznog vijeća

Amandmanima iz 1971. uvode paritetnu zastupljenost u saveznim tijelima, kao i obavezu usuglašavanja stavova i načelnu jednoglasnost u rješavanju najvažnijih pitanja

Oslabljen je položaj dviju autonomnih pokrajina Kosova i Vojvodine

Ustav SFRJ iz 1974.

Josip Broz Tito izgubio je funkciju predsjednika Republike

Skupština SFRJ bila je jednodomna te se sastojala samo od Vijeća naroda

Uvedeno je Predsjedništvo Republike s ulogom kolektivnog šefa države

Uveo je načelo ravnopravne zastupljenosti republika i odgovarajuće zastupljenosti pokrajina u svim kolektivnim tijelima federacije

Ustavni amandmani usvojeni u Hrvatskom saboru 25. srpnja 1990.

Republika Hrvatska je proglašena suverenom i neovisnom državom

Država je nazvana Republika Hrvatska

Iz simbola i naziva uklonjena su ideološka obilježja

Umjesto predsjednika Predsjedništva SRH-a uspostavljena je funkcija predsjednika Republike

Reintegracija državnog područja i granice RH

Mirna reintegracija hrvatskog Podunavlja provedena je na temelju Erdutskog sporazuma sklopljenog 12. listopada 1995.

Hrvatska je faktično uspostavila vlast na cijelom državnom području tek 2000. godine

U trenutku međunarodnog priznanja gotovo trećina područja RH bila je izvan dosega hrvatskih vlasti

Hrvatska je oružanom operacijom „Bljesak“ u svibnju 1995. oslobodila zapadnu Slavoniju

Ustav Republike Hrvatske os 22. prosinca 1990.

U opširnoj preambuli Ustav je rekonstruirao povijesni slijed oblika hrvatske državnosti i autonomije kroz stoljeća

Ustavni zakon za provedbu Ustava utvrdio je da se neće primjenjivati odredbe Ustava RH koje su se odnosile na oružane snage RH i međunarodno zastupanje RH

Ustavom je RH proglašen nezavisnom državom

Ustavom je RH određena kao „nacionalna država hrvatskog naroda i država pripadnika inih naroda i manjina koji su njezini državljani,„

Ustavni zakon FNRJ iz 1953.

U cijelosti je stavio izvan snage Ustav FNRJ iz 1946. godine

Ojačao je federalno načelo

Naglasio je da su društveno vlasništvo i samoupravljanje osnova društvenog i političkog uređenja

Uklonio je Vijeće naroda kao poseban dom te su Saveznu narodnu skupštinu sada činili Savezno vijeće i Vijeće proizvođača

Sukob sa SSSR-om 1948. i njegove posljedice

1948. godine KPJ je izbačen iz Informbiroa

U sklopu otpora SSSR-u jugoslavensko rukovodstvo je izvršilo političku „čistku“ dijela vlastitog članstva koji je podržao informbiro

Do otopljanja odnosa SSSR-a i jugoslavije doći će tek 1989. nakon pada Berlinskog zida i Željezne zavjese

Jedna od posljedica sukoba bilo je uvođenje samoupravljanja

Ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti RH

Donio ju je Sabor RH 25. lipnja 1991.

Obrazloženje Ustavne odluke počiva na dvije osnove – ustavnopravnoj i međunarodno pravnoj

Donio ju je Sabor RH 25. lipnja 1991.

Tom odlukom RH je proglašena „suverenom i samostalnom državom“

Mišljenje Arbitražnog povjerenstva

Povjerenstvo je utvrdilo da se kao jedina i isključiva država slijednica SFRJ ima smatrati Savezna Republika Jugoslavija

Povjerenstvo je u jednom od mišljenja utvrdilo da se prethodne granice između republika trebaju smatrati međunarodnim granicama

Povjerenstvo je utvrdilo da je za Hrvatsku i Sloveniju datum sukcesije 8. listopada 1990.

Povjerenstvo je utvrdilo da je za Hrvatsku i Sloveniju datum sukcesije 8. listopada 1991.



**Prvi kviz – Bizant, MR, Franačka, SRCNJN**

**1. Bizantsko pravo koji su se neposredno primjenjivali ili su utjecali na razvoj prava na hrvatskom području su:**

- ☐ a. Vojni zakon i Hexabiblos
- ☒ **b. Pomorski zakon i Zemljoradnički zakon**
- ☐ c. Epangoge i Hexabiblos
- ☐ **d. Bazilike i Proheiron**

**2. Franačko pravo:**

- ☐ a. glavni izvor franačkog prava je Tiepolov statut
- ☒ **b. utjecaj franačkog prava na hrvatska područja vidljiv je u području javnog prava u pogledu razvoja feudalnih struktura**
- ☒ **c. za njega su posebno karakteristične zbirke običajnog prava germanskih plemena**
- ☐ d. važan izvor franačkog prava je *Constitutio Criminalis Carolina*

**3. Franački vladar:**

- ☐ a. je nositelj vlasti koji je odlučivao samo i isključivo o vojnim pitanjima
- ☒ **b. je nositelj vlasti u kojoj se isprepliću javnopravni i privatnopravni elementi**
- ☒ **c. vrši vladarsku vlast kao ratni vođa koji je osvojio državno područje kao svoj ratni plijen odnosno svoj osobni posjed**
- ☒ d. je donosio kapitulare kojima se dopunjavao ili mijenjao postojeći pravni sustav

**4. Dalmatinski temat:**

- ☒ **a. iz dalmatinskog temata Bazilije II. će odvojiti Gornju Dalmaciju sa sjedištem u Dubrovniku**
- ☐ b. je temeljna upravno-teritorijalna jedinica Mletačke republike
- ☐ c. je vojna jedinica osnovana u 5. stoljeću
- ☒ **d. na čelu teme bio je strateg sa sjedištem u Zadru**

**5. Najvažnije pravno vrelo bizantskog prava je:**

- ☐ a. *Capitula Italica*
- ☒ **b. *Corpus iuris civilis***
- ☐ c. *Constitutio criminalis Carolina*
- ☐ d. *Liber Promissionis maleficii*

**1. Mletačko pravo:**

- ☒ **a. utjecaj mletačkog prava u Istri i Dalmaciji bilježi se tek od 13. stoljeća, a posebice jača stabiliziranjem mletačke vlasti od 15. stoljeća**
- ☒ **b. među najstarija vrela mletačkog prava ubrajamo zbirku pravila *Ratio de lege Romana* i tzv. *Parvum statutum***
- ☐ c. za mletačko pravo karakteristične su zbirke običajnog prava germanskih plemena, *leges barbarorum* i *leges romanae barbarorum*
- ☒ **d. na prijelazu iz 12. u 13. stoljeće počelo se skupljati u statutarne zbirke**

**2. Hijerarhija pravnih vrela u Mletačkoj Republici onemogućava primjenu:**

- ☒ **a. *Ius commune*-a**
- ☐ b. Pravnih običaja
- ☐ c. Sučevog arbitrium-a
- ☐ d. *Ratio de lege Romanae*

**3. *Constitutio criminalis Carolina*:**

- ☐ a. uopće nije propisivala postupak torture
- ☒ **b. odobrena je 1532. u Državnom saboru za cara Karla V.**
- ☐ c. u dotadašnji kazneni postupak uvela je akuzacijsko načelo

- ☒ d. u Hrvatskoj i Slavoniji primjenjivana je kao supsidijarno vrelo

#### 4. *Constitutio criminalis Carolina*

- ☒ a. je propis koji se trebao primjenjivati supsidijarno u odnosu prema lokalnim zakonodavstvima
- ☐ b. tim je propisom u kazneni postupak uvedeno akuzacijsko načelo
- ☐ c. je propis odobren 1532. g. u Državnom saboru za cara Karla V.
- ☒ d. materijalni dio tog propisa je bio vrlo strog budući da je uključivao širok spektar inkriminacija s često propisanom smrtnom kaznom i strogim tjelesnim kaznama
5. Državno ustrojstvo Svetog Rimskog Carstva Njemačke Narodnosti čine:
- ☒ a. Državni sabor koji se sastojao Vijeća izbornika, Vijeća prinčeva te Vijeća slobodnih carskih gradova
- ☒ b. dva carska suda: Državni komorski sud i Državno dvorsko vijeće
- ☐ c. kancelar, *comes stabuli* i *senescalus*
- ☐ d. car koji je imao neposrednu vlast upravljanja u Carstvu i široke nadležnosti

### Drugi kviz – Austrija i Habsburgovci, Ugarska i Ugar. – Hrv. Kraljevstvo

#### 1. Zlatna bula Andrije II. iz 1222.:

- a) Označila je konac lenskog tipa države te postavila osnovu patrimonijalnog tipa države
- b) Najvažnije pravo zajamčeno tim aktom bilo je *facultas resistendi et contradicendi*
- c) Označila je konac patrimonijalne države i postavila osnovu lenskog tipa države
- d) Tim se aktom plemstvo pojavilo na pol. sceni kao drugi činilac uz kralja

#### 2. *Corpus iuris Hungarici* (Zbornik ugarskog prava):

- a) U njega nije bio uključen i Tripartit
- b) Njegov značajan dio je i *Metodična uputa u sudbeni postupak po običajnom pravu slavnog ugarskog Kraljevstva* iz 1619. g.
- c) U njega je bio uključen i Tripartit
- d) Najvećim ga dijelom čine propisi koje su donosili ugarski kraljevi i Ugarski sabor

#### 3. Prosinački ustav:

- a) Čini ga više tzv. organskih zakona koji uređuju temeljna pitanja poretka koja uobičajeno uređuje ustav
- b) Ukinut je 1905. g.
- c) Donesen je 1860. g.
- d) Čini ga jedan akt donesen u posebnom postupku

#### 4. Opći građanski zakonik:

- a) Proglašen je 1811. g. te je 1.1. 1812. stupio na snagu u habsburškim nasljednim zemljama i Vojnoj krajini
- b) U Ugarsku, Hrv. i Slavoniju uveden je apsolutističkim dekretom iz 1852. g.
- c) U Austriji i Lihtenštajnu je uz izmjene i dopune na snazi od uvođenja 1812. pa do danas
- d) Rad na tom propisu započeo je još 1712. na inicijativu Karla III.

#### 5. Kazneno-postupovni red iz 1873.:

- a) Tim propisom je uveden inkvizicijski kazneni postupak
- b) Propisuje načelo javnosti i usmenosti postupka
- c) Tim propisom je uveden mješoviti kazneni postupak s inkvizicijskim i akuzicijskim obilježjima
- d) Tim je propisom uravnotežen položaj državnog odvjetnika i optuženika

#### 1. Zlatna Bula iz 1222.:

- ☐ a. njome je ojačana središnja vlast kralja i oslabljen je položaj plemstva
- ☒ b. vrijedila je u Ugarskoj i Slavoniji, odnosno i drugdje gdje je vladar imao efektivnu vlast
- ☒ c. označila je konac patrimonijalne države i postavila osnovu lenskog tipa države
- ☒ d. najvažnije zajamčeno pravo je *ius resistendi et contradicendi*
2. Zbornik ugarskog prava kojega najvećim dijelom čine kronološki poredani propisi počevši od 11. stoljeća koje su donosili ugarski kraljevi i Ugarski sabor naziva se:

☐ a. *Corpus iuris Civilis*

☒ b. *Corpus iuris Hungarici*

☐ c. *Quadripartit*

☐ d. *Decretum maius*

**3. Doktrina o svetoj kruni:**

☐ a. Hrvatska i Slavonija nisu pripadale ugarskoj kruni

☐ b. nosilac svih suverenih prava u državi je Ugarski sabor koji okuplja vladajući sloj u Ugarskoj, Hrvatskoj i Slavoniji te Erdelju

☐ c. prema njoj, kralj je tek privremeni nosilac suverenih prava budući da su ona trajno utjelovljena u svetoj kruni i njoj pripadaju

☐ d. u pravnom smislu konačno ju je uobličio Istvan Werbozy u Tripartitu 1517.

**4. Pravni razvoj Austrije u srednjem vijeku do polovine 18. stoljeća karakterizira:**

☒ a. isprepletenost s germanskim pravom te od 15. stoljeća s recipiranim *ius commune*

☒ b. sustavni razvoj prava započinje s apsolutističkim uzdizanjem države za Marije Terezije, kada se donose *Constitutio Criminalis Theresiana*, Opći sudski red i Građanskopostupovni red

☐ c. snažan utjecaj mletačkog prava

☒ d. postupni prodor rimskog prava, osobito od 15. stoljeća

**5. Austrijski Opći građanski zakonik:**

☒ a. na hrvatsko-slavonskom području vrijedio je do 1946.

☐ b. nije bio uveden u hrvatske zemlje pod austrijskom vlašću (Istra i Dalmacija)

☐ c. rad na njemu je započeo 1785. na inicijativu Josipa II.

☒ d. 1812. godine stupio je na snagu u habsburškim nasljednim zemljama i Vojnoj krajini

**Treći kviz – prva stoljeća hrv. državnosti, Ugarsko-hrvatska državna zajednica do 1526., Habsburgovci na hrv. prijestolju, društvena struktura i tipovi državne vlasti**

**1. Slavensko je plemstvo 6. 1. 1527. g. u utvrdi Dubrava kraj Čazme za kralja izabralo:**

- a) Ivana Zapolju
- b) Austrijskog nadvojvodu Ferdinanda Habsburgovca
- c) Mariju Tereziju
- d) Karla III.

**2. Hrvatska pragmatična sankcija je:**

- a) Politička deklaracija kokom je hrv. pol. narod izrazio želju za dodjelom prava nasljeđivanja i ženskoj liniji iz loze Habsburg
- b) Politička deklaracija koju je donio Hrv. – slavonski sabor 1712.
- c) Zakon koji je 1713. g. donio Hrv. – slavonski sabor
- d) Zakon kojim se konstitucionalizirana nerazdruživost Ugarske i „pridruženih zemalja“, tj. Hrv. i Slavonije

**3. Vlastelinstvo je:**

- a) Zemljišni posjed ili tzv. *patrimonium* koji pripada vladaru
- b) Nastalo ustupanjem zemljišta u vlasništvu vladara zaslužnim pojedincima ili obiteljima
- c) Sitni zemljišni posjed čiji se vlasnik nalazi pod sudskom vlašću župana
- d) Upravno-teritorijalna jedinica koja se u pravnom pogledu dijeli na alodijalno, urbarijalno, izvanselišno i zajedničko zemljište

**4. Prva hrvatska kneževina javlja se:**

- a) Na području nekadašnje rimske provincije *Dalmatiae* kojim upravlja Franačka
- b) Na području dalm. Gradova koje je Bizant dobio Achenskim mirom 812. g.
- c) Na području nekadašnje rimske provincije *Pannoniae* kojim upravlja Bizant
- d) Na području nekadašnje rimske provincije *Venetie et Histriae* kojim upravljaju vladari SRC

**5. Patrimonijalna država je oblik srednjovjekovne feudalne države koju karakterizira:**

- a) Položaj vladara kao „prvog među jednakima“

- b) Ustroj vlasti u kojem dvorsko vijeće predstavlja izvor cjelokupne vlasti
- c) Podjela društva na temeljne društvene skupine čiji je položaj pravno određen i povezan s pravom sudjelovanja u pol. vlasti
- d) **Ustroj vlasti u kojem je vladar vlasnik sveukupnog državnog zemljišta kojim slobodno raspolaže**

**1. Hrvatska pragmatička sankcija:**

- ☐ a. bila je prihvaćena od strane ugarskih staleža
- ☒ **b. priznaje nasljeđivanje po ženskoj lozi kuće Habsburg kada nema muških nasljednika**
- ☐ c. bila je sankcionirana od strane vladara
- ☒ **d. donio ju je Hrvatsko-slavonski sabor 1712. godine**

**2. Prva hrvatska kneževina:**

- ☐ a. Bizant upravlja hrvatskom kneževinom preko stratega u Zadru
- ☒ **b. javlja se na prostoru rimske provincije Dalmacije u sklopu franačke vlasti**
- ☒ **c. Franci upravljaju preko lokalnih knezova koje bira politička elita, a potvrđuje car**
- ☐ d. javlja se na području nekadašnje rimske provincije *Pannoniae* kojim upravlja Bizant

**3. Zrinsko-frankapanska urota:**

- ☐ a. Petar Zrinski i Fran Krsto Frankapan namjeravali su za kralja Hrvatske i Ugarske postaviti Ivana Zapolju
- ☒ **b. Petar Zrinski i Fran Krsto Frankapan osuđeni su na smrt zbog veleizdaje te su pogubljeni 1671. godine u Bečkom Novom Mjestu**
- ☒ **c. razlog za urotu je bilo sklapanje Vašvarskog mira 1664. godine, koji je izazvao je nezadovoljstvo ugarskih i hrvatskih staleža**
- ☒ **d. zbog povrede vazalske vjernosti urotnicima su zaplijenjena imanja**

**4. Patrimonijalna država je oblik srednjovjekovne feudalne države koju karakterizira:**

- ☐ a. položaj vladara kao prvog među jednakima (*primus inter pares*)
- ☒ **b. ustroj vlasti u kojemu vladar državom upravlja kao svojim vlasništvom**
- ☒ **c. jednostavna društvena struktura zasnovana na razlici između vladajućih i vladanih**
- ☐ d. podjela društva na temeljne društvene skupine (staleže) čiji je položaj pravno određen i povezan s pravom sudjelovanja u političkoj vlasti

**5. Dolazak Habsburgovaca na hrvatsko prijestolje:**

- ☐ a. Sabor slavonskog plemstva u Dubravi kraj Čazme je 6. siječnja 1527. izabralo Karla III. Habsburškog
- ☐ b. vladari iz dinastije Habsburg dolaze po prvi put na hrvatsko prijestolje 1722. godine
- ☒ **c. Sabor hrvatskog plemstva u Cetingradu je 1. siječnja 1527. izabrao za kralja Ferdinanda II. Habsburškog**
- ☐ d. prvi Habsburgovac na hrvatskom prijestolju bio je Ivan Zapoljski

**Četvrti kviz – institucije središnje vlasti, razdoblja razvoja prava i hrv. pravna područja**

**1. Mladi kralj:**

- a) Je zapovijedao vojskom pod vlastitom zastavom (*banderium*)
- b) Dolazio u pravilu iz najbližeg vladarevog rodbinskog kruga**
- c) Sporove između kralja i mladog kralja rješavao je posebni arbitražni sud
- d) Je vladao Hrv. i Dalmacijom samostalno i s vlastitim službenicima**

**2. Hrvatsko-slavonski sabor:**

- a) Je donosio zaključke u obliku općih propisa i pojedinačnih pravnih normi**
- b) Je sazivao ban banskim pozivnicama**
- c) Je dvodomno tijelo u kojem sjede predstavnici staleža i redova Kraljevstva
- d) Je dvodomno tijelo u kojem se nalaze predstavnici staleža koje je imenovala kralj

**3. Ban je:**

- a) Proglašavao opću mobilizaciju, a ponekad i obnašao dužnost mladeg kralja
- b) Sazivao i predsjedao Saborom, izvršavao saborske zaključke te predsjedao Banskim stolom**
- c) Uz svoje banske ovlasti vršio i funkcije velikih župana Zagrebačke i Križevačke županije
- d) Predsjedao županijskom skupštinom i donosio opće propise (*articuli*) i pojedinačne pravne norme (*acta*)

**4. Nunciji su:**

- a) Predstavnici Ugarskog sabora na zasjedanju Hrvatsko-slavonskog sabora
- b) Su predstavnici u Gornjem domu Hrvatsko-slavonskog sabora
- c) Prilikom odlaska na zasjedanje Ugarsko-hrvatskog sabora dobivali obvezujući naputak u pogledu zastupanja određenih stavova i glasovanja**
- d) Izabrani županijski predstavnici na zasjedanju Hrvatsko-slavonskog sabora

**5. U radu Ugarsko-hrvatskog sabora:**

- a) Sudjelovali su samo i isključivo predstavnici hrv. županija i gradova
- b) Sudjelovali su svi ugarski i hrv. velikaši i prelati te izabrani predstavnici ugarskih i hrv. županija i gradova
- c) Nisu sudjelovali hrv. nunciji
- d) Sudjelovali su ugarski velikaši i prelati, izabrani predstavnici ugarskih županija i gradova te izaslanici Hrvatsko-slavonskog sabora**

**1. Nunciji su:**

☒ **a. prilikom odlaska na zasjedanje Ugarsko-hrvatskog sabora dobivali obvezujući naputak u pogledu zastupanja određenih stavova i glasovanja**

☐ b. predstavnici u Gornjem domu Hrvatsko-slavonskog sabora

☐ c. predstavnici Ugarskog sabora na zasjedanju Hrvatsko-slavonskog sabora

☐ d. izabrani županijski predstavnici na zasjedanju Hrvatsko-slavonskog sabora

**2. Ugarsko-hrvatski staleški sabor:**

☒ **a. pored ugarskih staleža i redova u njegovu radu sudjeluju i hrvatski nunciji**

☐ b. zakoni Hrvatsko-slavonskog sabora morali su biti u suglasju sa zakonima Ugarsko-hrvatskog sabora

☒ **c. sastoji se od Doma velikaša i Doma zastupnika**

☒ **d. saziva kralj posebnim kraljevim pozivnicama**

**3. Ban je:**

☐ a. predsjedao županijskom skupštinom i donosio opće propise (*articuli*) i pojedinačne pravne norme (*acta*)

☒ **b. imao sudbene ovlasti koje su postupno smanjivane prijenosom dijela njegovih nadležnosti na vlasteline i gradove**

☐ c. proglašavao opću mobilizaciju (*insurrectio*)

☒ **d. sazivao i predsjedao Saborom te izvršavao saborske zaključke**

**4. Hrvatsko-slavonski staleški sabor:**

☒ **a. uspostavile su se dvije kategorije članstva – virilisti i zastupnici županija i gradova**

☐ b. odluke su se donosile zbrajanjem glasova

☒ **c. sazivao ga je ban**

☐ d. sazivao ga je palatin

**5. Mladi kralj:**

☒ **a. sporove između kralja i mladeg kralja rješavao je posebni arbitražni sud**

☐ b. brine se o riznici, prihodima i rashodima kraljeve blagajne i upravlja javnim financijama

☒ **c. vladao je Hrvatskom i Dalmacijom samostalno i s vlastitim službenicima**

☒ **d. dolazio je u pravilu iz najbližeg vladarevog rodbinskog kruga**

**Peti kviz – srednjovjekovna pravna vrela, statusno i obiteljsko pravo, stvarna prava**

**1. Vinodolski zakon:**

- a) Sadržava samo odredbe iz područja građanskog prava

- b) Je najstariji i najbolje sačuvan zbornik hrv. običajnog prava
  - c) Sadržava odredbe iz različitih grana prava
  - d) Nastao je zbog nesporazuma između Leonarda Frankopana i seljaka koji su tražili poštovanje svojih prava
2. Kućna zadruga:
- a) Je životna i proizvodna zajednica članova povezanih odnosima solidarnosti
  - b) Nestaje iz hrv. pravnog sustava uvođenjem Općeg građanskog zakonika
  - c) Je prvi put sustavno uređena Temeljnim krajiškim zakonom
  - d) Se temelji na zajedničkom vlasništvu zadruga i pojedinih članova
3. *Dominium directum* ili neposredno vlastelinstvo tip je vlasništva:
- a) Koji je najbliži tzv. Justinijanovu pojmu vlasništva
  - b) Čiji nositelj ima pravo korištenja i raspolaganja kao i pravo vršenja funkcija vlasti
  - c) Koji pripada vladaru kao izvoru svih ovlasti i koji je ovlašten prenijeti neke privatnopravne i javnopravne ovlasti na svoje vazale
  - d) Za kojeg su karakteristične obveze kmeta prema vladara i vlastelinu
4. Pravo prvokupa:
- a) Svrha tog instituta bila je da štiti rodbinsku i teritorijalnu zajednicu od ulaska stranca u njihov krug
  - b) Za to pravo nisu bila tipična ograničenja glede cijene te je stoga prodavatelj mogao nakon proteka roka ponuditi stvar na prodaju trećima i po nižoj cijeni
  - c) Razvilo se već u Bizantu
  - d) Je pravo ovlaštenika da mu prodavatelj prvome ponudi stvar na prodaju
5. Tripartit:
- a) Je ostao na snazi na području Hrv. i Slavonije sve do 1946. g.
  - b) Nakon što je tja propis prihvatio Ugarski sabor, kralj ga je potpisao, no nije ga promulgirao
  - c) Bio je glavno pravno vrelo u Ugarskoj i Hrv. i Slavoniji
  - d) Ponajprije je uređivao donose privatnopravne naravi, ali je u maloj mjeri sadržavao i neke odredbe javnopravne i kaznenopravne prirode

1. Kućna zadruga:

- ☐ a. nestaje iz hrvatskog pravnog sustava uvođenjem Općeg građanskog zakonika 1853. godine
- ☐ b. je oblik skupnog (zajedničkog) vlasništva
- ☒ c. prvi put je sustavno uređena *Temeljnim krajiškim zakonom iz 1807.*
- ☒ d. je životna i proizvodna zajednica članova povezanih odnosima solidarnosti

2. Tripartit:

- ☒ a. bio je glavno pravno vrelo u Ugarskoj i Hrvatskoj i Slavoniji koje je uređivalo ponajprije privatnopravne odnose
- ☐ b. bio je zakon i stekao je pravnu snagu
- ☐ c. izradio ga je Ivan Pergošić
- ☒ d. u Hrvatskoj i Slavoniji je vrijedio do uvođenja OGZ-a 1853.

3. Podijeljeno vlasništvo:

- ☐ a. oblik je vlasništva u kojemu vlastelin ima tzv. koristovno vlasništvo (*dominium utile*)
- ☐ b. propisano je u Justinijanovom *Corpus iuris civilis*
- ☒ c. podrazumijeva da nad istom stvari može postojati više „vlasnika“ s različitim skupovima ovlasti
- ☒ d. uz privatnopravne ovlasti, najčešće obuhvaća i određene javnopravne ovlasti

4. Statuti srednjovjekovnih gradova su:

- ☒ a. zbirke propisa koje su donosili i provodili gradski organi na području svoje nadležnosti
- ☐ b. najstariji sačuvani statut je Poljički statut
- ☐ c. nastali u srazu lokalne zajednice i njezinih običaja s pojedinim nosiocima vlasti koji su nametnuli svoja pravila
- ☒ d. odraz porasta trgovine i pravnog prometa koji je tražio sigurne pravne oblike

5. Poljički statut:

- ☐ a. pisan je čakavskim idiomom hrvatskog jezika i glagoljicom

- ☒ b. najvažnije odredbe odnose se na plemenščinu, tj. obiteljsku imovinu u nepodijeljenom vlasništvu zajednice
- ☐ c. spada među statutarno pravo dalmatinskih i istarskih gradova
- ☒ d. izričito dopušta krvnu osvetu u slučaju krvnih delikata, a prisutna je i vražda

#### Šesti kviz – obvezno i nasljedno pravo, građanski sudski postupak, kazneno i kazneno postupovno pravo

##### 1. Načelo *paterna paternis, materna maternis*:

- a) Opisuje slučajeve u kojima oca i njegovu imovinu nasljeđuju sinovi, a majku i njezinu imovinu kćeri
- b) Opisuje slučajeve prema kojima se dijelovi ostavine vraćaju onoj liniji odakle su došli
- c) Primjenjivalo se u dalm. i istarskim gradovima u slučajevima u kojima ostavitelj nije sastavio oporuku i nema potomaka
- d) Bitan je sastojak oporuke sastavljene kod javnog bilježnika i ovjerene kod egzaminatora (u Dalm.) odnosno vicedomusa (u Istri)

##### 2. Pristav:

- a) Je djelovao temeljem ovlaštenja cara ili pape
- b) Je ovjeravao isprave kako bi stekle snagu javne isprave
- c) Je primjer „vjerodostojnog mjesta“ koji se još i naziva i „usmeni notar“
- d) Je samostalno provodio neke pravne radnje (npr. uvodio je stranke u posjed)

##### 3. Tortura:

- a) Je vrsta kazne
- b) Je ukinuta za vrijeme vladavine Marije Terezije 1776. g.
- c) Je dokazno sredstvo
- d) Se pod određenim pretpostavkama primjenjivala na sve društvene slojeve

##### 4. Najviši sud na hrv. – slavonskom području u srednjovj. razdoblju bio je:

- a) Banski stol
- b) Obrtnički sud kao *ad hoc* sud
- c) Kraljevski sudbeni stol
- d) Stol sedmorice

##### 5. U građanskim postupcima u obalnim gradovima kao pravni pomoćnici stranaka djelovali su:

- a) Komunalni odvjetnici
- b) Pristavi
- c) Nunciji
- d) Arbitri koje bi stranke same izabrale

##### 1. Tortura:

- ☒ a. ukinuta je za vrijeme vladavine Marije Terezije 1776. godine
- ☒ b. pod određenim pretpostavkama primjenjivala se na sve društvene slojeve
- ☒ c. je dokazno sredstvo
- ☐ d. je vrsta kazne

##### 2. Pristav:

- ☒ a. osnovna zadaća pristava bila je da pamti i, na zahtjev, reproducira pravne radnje
- ☐ b. je osoba kojoj je glavna zadaća bila izdavati pisane javne isprave
- ☒ c. služba pristava najprije se javila u Ugarskoj
- ☒ d. bio je svojevrsni "usmeni notar"

##### 3. Građanski sudski postupak u statutarim poredcima obalnih gradova:

- ☒ a. prevladava rimsko-kanonski tip postupka

- ☒ b. u građanskim sporovima sudila je kurija kao kolegijalno tijelo
- ☒ c. kao pravni pomoćnici stranaka sudjeluju i odvjetnici koji imaju pravo na nagradu od stranaka
- ☐ d. do relativnog odvajanja građanskog i kaznenog postupka došlo je tek u 15. stoljeću

**4. Težništvo:**

- ☒ a. je najamna pogodba o radu između težaka i vlasnika zemljišta
- ☐ b. je oblik kmetstva u Dalmaciji
- ☐ c. spor između vlasnika i težaka rješavao se u hitnom postupku pred vlastelinskim sudom
- ☒ d. ako težak ne dolazi na rad, bio je obavezan platiti kaznu propisanu statutom

**5. Načelo *paterna paternis, materna maternis*:**

- ☒ a. opisuje slučajeve prema kojima se dijelovi ostavine vraćaju onoj liniji odakle su došli
- ☐ b. opisuje slučajeve u kojima oca i njegovu imovinu nasljeđuju sinovi, a majku i njezinu imovinu kćeri
- ☐ c. bitan je sastojak oporuke sastavljene kod javnog bilježnika i ovjerene kod egzaminatora (u Dalmaciji) odnosno vicedomusa (u Istri)
- ☒ d. primjenjivalo se u dalmatinskim i istarskim gradovima u slučaju umrlog bez oporuke i bez potomaka

**Sedmi kviz – reforme Marije Terezije i Josipa II., odluke Ugar. – hrv. sabora 1791. i položaj Hrv. i Slavonije, položaj Banske Hrvatske i pol. kretanja od 1791. do 1848.**

**1. Hrvatsko kraljevsko vijeće:**

- a) Je ustrojeno odlukom Hrvatsko-slavonskog sabora
- b) Je svojim djelovanjem umanjilo značenje Hrvatsko-slavonskog sabora**
- c) Je bilo nadležno tijelo za prosvjetu i bogoštovlje, pravosuđe, financije, vojno-upravna i upravno-politička pitanja**
- d) Djelovalo je od 1767. do 1779. g.

**2. Zakon čl. LVIII. I LIX. Iz 1791.:**

- a) Ojačali su značenje Hrvatsko-slavonskog sabora i bana
- b) Donio je Hrvatsko-slavonski sabor radi obrane od ugarskih pretenzija na hrv. trad. autonomiju
- c) Počivali su na uvjerenju o solidarnosti ugarskih i hrv. staleže temeljenom na višestoljetnom zajedništvu i zajedničkim interesima obrane od budućih habsburških pretenzija**
- d) Prenose nadležnosti Hrvatsko-slavonskog sabora u pogledu izvanrednog ratnog poreza na Ugarsku-hrvatski sabor te upravne nadležnosti na Ugarsko namjesničko vijeće**

**3. Hrvatska municipalna prava:**

- a) Su nastala krajem 19. st. na zasjedanju Ugarsko-hrvatskog sabora
- b) Jamče, između ostalog, pravo samostalnog odlučivanja o vjerskim pitanjima
- c) Su ukupnost propisa i običaja kojima se uređuje ustroj vlasti Kraljevine Hrv., Slavonije i Dalm. i odnos prema Ugarskoj i habsburškim zemljama**
- d) Je propisao protonotar Kušević u kontekstu zaštite hrv. državnopravnih i nacionalnih interesa

**4. Patent o vjerskoj toleranciji 1781. god.:**

- a) Uveo je načelnu jednakopravnost priznatih vjera u Monarhiji**
- b) Proširio je prava protestanata i Židova**
- c) Izdao je Josip II.**
- d) Lišio je svih prava Katoličku crkvu u Monarhiji

**5. *Ius inertiae* je:**

- e) Pravo županija ne provoditi kraljevske naredbe, tj. ne ubirati porez u ime kralja**
- f) Pravo slobodnih kraljevskih gradova na financijsku samostalnost
- g) Pravo županijskih sudaca obratiti se kralju putem *gravamina et postulata*



h) Pravo županija izabrati predstavnike za zasjedanje Ugarsko-hrvatskog sabora

**1. Reformama Marije Terezije:**

- ☒ a. uvodi se Slavonski urbar 1756.
- ☒ b. na povijesnoj sceni pojavljuje se intervencionistička država
- ☒ c. hrvatske i slavonske županije su organizirane prema "ugarskom" modelu

☐ d. kmetovi su bili podređeni državnom sudstvu

**2. Zak. čl. LVIII. i LIX. iz 1791.:**

- ☐ a. donio je Hrvatsko-slavonski sabor radi obrane od ugarskih pretenzija na hrvatsku tradicionalnu autonomiju
- ☒ b. prenose nadležnosti Hrvatsko-slavonskog sabora u pogledu izvanrednog ratnog poreza na Ugarsko-hrvatski sabor te upravne nadležnosti na Ugarsko namjesničko vijeće
- ☒ c. počivali su na uvjerenju o solidarnosti ugarskih i hrvatskih staleža temeljenom na višestoljetnom zajedništvu i zajedničkim interesima obrane od budućih habsburških uzurpacija

☐ d. ojačali su značenje Hrvatsko-slavonskog sabora i bana

**3. Hrvatska municipalna prava:**

- ☒ a. su ukupnost propisa i običaja koji su uređivali ustroj vlasti Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije i njihov odnos prema Ugarskoj i habsburškim zemljama
- ☒ b. popisao ih je saborski protonotar Ivan Kušević sukladno zaključku Hrvatsko-slavonskog sabora
- ☐ c. su prvi moderni politički program sastavljen kao naputak hrvatskim nuncijima
- ☒ d. jamče, među ostalim, pravo na samostalni izbor vladara u Saboru

**4. Reforme Josipa II.:**

- ☒ a. oslabio je povlašten položaj Katoličke Crkve kao državne crkve
- ☐ b. organizirao je hrvatske i slavonske županije prema „ugarskom“ modelu
- ☐ c. osigurao je kmetovima vlasništvo nad zemljom koju su obrađivali
- ☒ d. uveo je njemački jezik kao službeni jezik u cijeloj Monarhiji

**5. Hrvatsko kraljevsko vijeće:**

- ☒ a. djelovalo je od 1767. do 1779. godine
- ☒ b. svojim djelovanjem umanjilo je značenje Hrvatsko-slavonskog sabora
- ☐ c. osnovao ga je Josip II.
- ☒ d. bilo je nadležno za prosvjetu i bogoštovlje, pravosuđe, financije, vojno-upravna i upravno-politička pitanja

**Osmi kviz – institucije središnje vlasti Banske Hrvatske od 1848. do 1850., pseudoustavnost i neoapsolutizam od 1849. do 1860.**

**1. Naredba o pozivanju i zastupanju Sabora Kraljevine Dalm., Hrv. i Slavonije:**

- a) Uvodi tajno glasovanje na izborima
- b) Počiva na načelu (sužene) pravne jednakosti građana
- c) Određuje da se izbori provode u korporacija, tj. ustanovama
- d) Uređuje Sabor kao jednodomno tijelo s dvojnoustrukom strukturom

**2. Odvjetnički red:**

- a) Propisuje uvjete za bavljenje odvjetništvom uključujući i završen pravni fakultet
- b) Stegovni postupak nad odvjetnicima provodili su redovni sudovi
- c) Odvjetnici su slobodno mogli mijenjati mjesto obavljanja profesije
- d) Odvjetnike je imenovao ministar pravosuđa (kasnije ban) temeljem natječaja

**3. Bansko vijeće:**

- a) Je pravno i politički bilo odgovorno Ugarsko-hrvatskom saboru
- b) Osnovano 1848. g., a djelovalo je do 1854.
- c) Je osnovao ban Josip Sokčević

d) Ima 5 odsjeka, i to odsjeke za unutarnju upravu, prosvjećivanje, pravosuđe, financije i vojsku

4. Mjesni sud u Hrvatskoj i Slavoniji:

- a) Stranke su u postupku obavezno zastupali odvjetnici
- b) Sude u predmetima manje vrijednosti
- c) Objedinjuje sudstvo i upravu
- d) Postupak počiva na načelima usmenosti, neposrednosti, dispozitivnosti i javnosti

5. Opći građanski zakonik:

- a) Je u hrv. zemljama bio na snazi do 1918. god.
- b) Izmjene iz 1914., 1915., 1916. god. važile su na području Istre i Dalmacije
- c) Potaknuo je proces raspadanja kućnih zadruga, ali i kapitalističko poduzetništvo
- d) Počiva na načelu pravne jednakosti, slobodne i suglasnosti stranaka u sklapanju pravnih poslova te slobodi oporučivanja

1. *Privremeni građanski postupnik:*



a. u Hrvatskoj i Slavoniji je na snazi bio do 1929.



b. u postupku vrijede načela usmenosti, neposrednosti i slobodne ocjene dokaza



c. uvodi u Hrvatsku i Slavoniju mjesne sudove



d. zasnivao se na postupovnom redu Josipa II. iz 1781.

2. Izborni zakon za saziv Hrvatsko-slavonskog sabora 1848.:



a. definira isključivo neposredno i tajno pravo glasa



b. pasivno izborni pravo uvjetuje pismenošću i pripadnosti zakonom priznatim vjerskim zajednicama



c. izradila je Banska konferencija i donijelo Bansko vijeće



d. temelji se na načelu pravne jednakosti svih građana iako suženom određenim cenzusima

3. *Kazneno-postupovni red iz 1853. godine:*



a. određuje da sudac dokaznu snagu pojedinih dokaza prosuđuje primjenom načela slobodne ocjene dokaza



b. određuje da je s glavne rasprave bila isključena javnost



c. propisuje fakultativan istražni zatvor



d. ne predviđa mogućnost izricanja presude *absolutio ab instantia*

4. Ožujski ustav iz 1849.:



a. donio ga je ban Jelačić



b. ostao je na snazi do donošenja Listopadske diplome 1860. godine



c. njime je Habsburška Monarhija definirana kao jedinstvena, nedjeljiva i nerazdruživa država



d. njime su prihvaćene stečevine liberalnog pokreta iz 1848. godine

5. *Opći građanski zakonik:*



a. izmjene iz 1914., 1915. i 1916. godine važile su na području Istre i Dalmacije



b. uveden je u Hrvatsku i Slavoniju 1860. godine



c. stavljen je izvan snage u FNRJ Zakonom o nevažnosti pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. i za vrijeme neprijateljske okupacije



d. zakonikom cjelovito je regulirano građansko, kazneno i upravno pravo

Deveti kviz – hrvatski državni i pravni razvoj do 20. st. (III)

1. Austro-ugarska nagodba:

- a) Predviđa podjelu HM na austrijski i ugarski dio
- b) Jest akt kojim su osnovani zajednička austro-ugarska vlada i zajednički austro-ugarski sabor
- c) Predstavlja sporazum između Ugarskog sabora i Carevinskog vijeća
- d) U Austriji je prihvaćena kao jedna od šest zakona tzv. Prosinačkog ustava

2. **Ban prema Hrvatsko-ugarskoj nagodbi:**
  - a) Je bio politički odgovoran Saboru
  - b) **Bio je pravno odgovoran Saboru**
  - c) **Imenuje ga kralj na prijedlog i supotpis predsjednika Središnje vlade**
  - d) **Je bio na čelu Zemaljske vlade**
3. **Zajednički sabor prema Hrvatsko-ugarskoj nagodbi:**
  - a) **U njemu ej bila zastupljena i hrv. delegacija**
  - b) Birao je hrvatsko-slavonskog bana
  - c) Je jednodoman
  - d) Odlučivao je i pitanjima iz hrv. autonomije
4. **Veljački patent:**
  - a) Prihvaćen je od strane Hrvatsko-slavonskog sabora
  - b) Zajedno s Listopadskom diplomom predstavlja temeljni ustavni akt kojim je okončano razdoblje neoapsolutizma
  - c) Je ustavnopravna norma na temelju koje su sazvani Dalm. i Istarski sabor
  - d) Njime je osnovano jednodomno Carevinsko vijeće
5. **Hrvatsko-slavonski sabor 1861. god:**
  - a) Sazvao ga je vladar radi izbora hrvatsko-slavonskih predstavnika u Carevinsko vijeće
  - b) Donosi zaključak o tome da zakoni uvedeni tijekom apsolutizma ostaju na snazi
  - c) Prihvatio je Listopadsku diplomu i Veljački patent
  - d) Donosi Zakonski članak XLIL:1861. o donošenju trojedne kraljevine Dalm., Hrv. i Slavonije prema kruni i Kraljevini Ugarskoj

#### 1. **Hrvatsko-ugarska nagodba iz 1868.:**

- ☒ a. **definira Hrvatsku i Slavoniju kao politički narod s vlastitim teritorijem i autonomnom vlašću**
- ☐ b. temelj je novonastaloj personalnoj uniji Kraljevine Hrvatske i Slavonije i Kraljevine Ugarske ☒ c. **uvodi instituciju hrvatsko-slavonskog ministra pri Središnjoj vladi**
- ☐ d. jamči Hrvatskoj i Slavoniji financijsku samostalnost te proračunsko pravo Saboru

#### 2. **Zakonski članak XII:1861. o odnošenju trojedne kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije prema kruni i kraljevini ugarskoj**

- ☐ a. utvrđuje da je 1848. godine odnos s Ugarskom prekinut samo de facto, no ne i de iure
- ☒ b. **definira aktualni i povijesni teritorij Trojedne kraljevine**
- ☒ c. **prihvaćen je u Hrvatsko-slavonskom saboru na inicijativu Narodne stranke**
- ☐ d. kralj ga nije nikad sankcionirao

#### 3. **Predsankcija:**

- ☒ a. **je instrument nadzora hrvatske autonomije**
- ☒ b. **je kraljeva prethodna sankcija zakonskih prijedloga koje je vlada namjeravala podnijeti Saboru na raspravu i usvajanje**
- ☒ c. **je posljedica činjenice da Zemaljska vlada nije imala izvorno pravo zakonodavne inicijative**
- ☐ d. podrazumijeva obvezno prihvaćanje hrvatskih zakona u Zajedničkom saboru

#### 4. **Listopadska diploma iz 1860.:**

- ☐ a. predviđa osnivanje dvodonnog Carevinskog vijeća
- ☐ b. predviđa podjelu nadležnosti između središnjih i pokrajinskih tijela u korist središnjih tijela
- ☒ c. **dopunjena je Veljačkim patentom donesenim 1861.**
- ☐ d. samostalno ju je donijelo Pojačano carevinsko vijeće

#### 5. **Austro-ugarska nagodba:**

- ☐ a. jest akt kojim su osnovani zajednička austro-ugarska vlada i zajednički austro-ugarski sabor
- ☒ b. **predviđa podjelu Habsburške Monarhije na austrijski i ugarski dio**
- ☒ c. **u Austriji je prihvaćena kao jedan od šest zakona tzv. Prosinačkog ustava**

- ☐ d. predstavlja sporazum između Ugarskog sabora i Carevinskog vijeća

**Deseti kviz – hrvatski državni i pravni razvoj do 20. st. (IV)**

**1. Zakon o kaznenom postupku iz 1875. godine:**

- a) Uveo je obvezan istražni zatvor
- b) Uveo je presudu *absolutio ab instantia*
- c) **Propisao je načelo slobodne ocjene dokaza**
- d) Pripisao je javnu i usmenu glavnu raspravu

**2. Krfska deklaracija:**

- a) Je akt kojim je predviđeno ujedinjene južnoslavenskih zemalja iz Austro-Ugarske Monarhije
- b) Donesena je na otoku Krfu u srpnju 1918. g.
- c) **Je akt koji određuje da će nova jugoslavenska država biti ustavna i parlamentarna monarhija**
- d) Usvojili su ju predstavnici Jugoslavenskog kluba i srpske vlade

**3. Zakon o vlasti sudačkoj:**

- a) **Odredio je da se plaće sudaca uređuju isključivo zakonom**
- b) **Propisao je trajnost (doživotnost) sudaca**
- c) Uredio je način izbora predsjednika Stola sedmorice
- d) Bio je temeljni zakon donesen u vrijeme banovanja Levina Raucha

**4. Zadarska rezolucija:**

- a) Je akt koji su donijeli samo i isključivo srpski zastupnici iz Carevinskog vijeća
- b) **Je akt kojim su srpski političari iz Hrv. i Dalm. izrazili želju za suradnjom s mađarskom oporobom**
- c) **Je akt kojim su srpski političari iz Hrv. i Dalm. podržali Riječku rezoluciju**
- d) Usvojena je 1906. g.

**5. Za vrijeme Khuenove vladavine u Hrv. i Slavoniji:**

- a) **Zakonom je uređen položaj Grčko-istočne crkve te je regulirana upotreba ćirilice**
- b) **Suspendirana su jamstva stalnosti sudačkog položaja iz Zakona o vlasti sudačkoj**
- c) **Suspendirano je porotno suđenje**
- d) Donesen je Zakon o priznanju islamske vjeroispovijesti

**1. Reforme u razdoblju bana Ivana Mažuranića obilježava:**

- ☐ a. uvođenje porotnog suđenja za teške, političke i tiskovne delikte
- ☐ b. uvođenje i uređenje političke odgovornosti bana
- ☐ c. uklanjanje jamčevine i zabrane kolportaže 1875. godine
- ☒ d. **oslanjanje na austrijske zakone, koji su radi prilagodbe hrvatskim prilikama redovito bili postroženi**

**2. Riječka rezolucija:**

- ☒ a. **donijeli su ju oporbeni zastupnici Hrvatsko-slavonskog i Dalmatinskog sabora**
- ☐ b. donesena je 1917. godine
- ☐ c. donijeli su ju srpski zastupnici iz Carevinskog vijeća i Dalmatinskog sabora
- ☒ d. **kao jedan od uvjeta suradnje s mađarskim strankama postavljen je uvjet njihove podrške ujedinjenju Dalmacije s Banskim Hrvatskom**

**3. Svibanjska deklaracija:**

- ☒ a. **donesena je 1917. godine**
- ☒ b. **njome je traženo osnivanje treće južnoslavenske jedinice u Monarhiji**
- ☐ c. donesena je 1914. godine
- ☐ d. donio ju je Jugoslavenski odbor

**4. Za vrijeme uprave bana Khuena – Hedervarya:**

- ☐ a. donesen je Zakon o priznanju islamske vjeroispovijesti
- ☒ b. **zakonom je uređen položaj protestantskih crkava u Hrvatskoj i Slavoniji**
- ☒ c. **suspendirana su jamstva stalnosti sudačkog položaja iz Zakona o vlasti sudačkoj**
- ☐ d. donesen je izborni zakon koji je znatno proširio pravo glasa

### 5. Revizijom Hrvatsko-ugarske nagodbe 1873.:

- ☒ a. povećan je broj hrvatskih zastupnika u Zajedničkom saboru
- ☐ b. promijenjen je naziv bana u „ban-ministar zemaljski“
- ☐ c. osnovan je Kraljevinski sud koji je rješavao sporove Ugarske i Hrvatske o nadležnosti
- ☒ d. zajamčeno je sazivanje Hrvatsko-slavonskog sabora najkasnije tri mjeseca nakon izvanrednog raspuštanja

### Jedanaesti kviz – hrvatski državni i pravni razvoj do 20. st. (V)

- Nema pitanja među onim slikama

1. ?
  - a) Donio je Hrv. – slavonski sabor
  - b) Uspostavljaju položaj krajiškog vojnika kao slobodnjaka, a ne kmeta
  - c) Predstavljaju pravni akt kojim je područje VK definitivno izuzeto od vlasti bana i Hrv. – slavonskog sabora
  - d) Predviđaju lokalnu autonomiju koja se među ostalima sastojala i u pravu biranja seoskih knezova
2. Rijeka u nagodbenom razdoblju:
  - a) Guverner je predstavnik Središnje vlade u Rijeci
  - b) Ima lokalnu autonomiju
  - c) Status Rijeke definiramo kao *corpus separtum* ugarske krune
  - d) Rijeka je prema tekstu HuN definirana kao samostalna država
3. Istra od 1918. g. do priključenja Hrvatskoj:
  - a) Rapalskim ugovorom iz 1920. sklopljenim između Kraljevstva SHS i Italije Istra je prepuštena Italiji
  - b) Londonskim ugovorom iz 1915. g. sile Antante su Istru obećale Italiji
  - c) Odlukama ZAVNOH-a i AVNOJ-a iz 1943. određeno je da će Istra biti u sastavu NDH
  - d) Mirovni ugovor sklonjen s Italijom 1947. g. određuje da Istra do daljnjeg ostaje u sastavu Italije
1. Dalmatinski sabor:

- ☒ a. činili su virilni članovi i zastupnici birani prema tzv. kurijalnom sustavu
- ☒ b. nadležnost Dalmatinskog sabora obuhvaćala je poljoprivredu, javne građevine i donošenje pokrajinskog proračuna
- ☐ c. osnovan je 1848. godine
- ☐ d. bio je autonoman te je samostalno birao svoga predsjednika

### 2. Istra od 1918. godine do priključenja Hrvatskoj:

- ☐ a. Mirovni ugovor sklopljen s Italijom 1947. godine određuje da Istra do daljnjega ostaje u sastavu Italije
- ☐ b. odlukama ZAVNOH-a i AVNOJ-a iz 1943. godine određeno je da će Istra biti u sastavu NDH
- ☒ c. Rapalskim ugovorom iz 1920. godine sklopljenim između Kraljevstva SHS i Italije Istra je prepuštena Italiji
- ☒ d. Londonskim ugovorom iz 1915. godine sile Antante su Istru obećale Italiji

### 3. Rijeka u nagodbenom razdoblju:

- ☒ a. status Rijeke definiramo kao *corpus separatum* ugarske krune
- ☐ b. bila je dio ugarskog sustava vlasti
- ☒ c. ima lokalnu autonomiju
- ☐ d. njome neposredno upravlja kralj

### 4. Ustrojstvo Vojne krajine:

- ☒ a. reformama Marije Terezije 1737. komandu nad Vojnom krajinom preuzima Dvorsko ratno vijeće u Beču
- ☐ b. do ujedinjenja Vojne krajine s Banskom Hrvatskom došlo je za vrijeme banovanja Ivana Mažuranića
- ☒ c. reformom županijskog sustava 1886. područje Vojne krajine organizirano je u županije s kotarima i općinama
- ☒ d. *Vlaškim pravima* iz 1630. područje Vojne krajine formalno je izdvojeno iz hrvatskog pravnog poretka i nadležnosti bana i Sabora

### 5. Rijeka od 1918. godine do priključenja Hrvatskoj i Jugoslaviji:

- ☐ a. Rimskim paktom iz 1924. godine osnovana je Riječka država
- ☐ b. na temelju Rimskih ugovora iz 1941. godine ušla je u sastav NDH
- ☒ c. pitanje Rijeke riješeno je Mirovnim ugovorom između FNRJ i Italije u Parizu 1947. godine, a konačno Osimskim sporazumima 1975.
- ☐ d. Rapalskim ugovorom iz 1920. godine ušla je u sastav Italije

#### Dvanaesti kviz – hrvatski državni i pravni razvoj do 20. st. (VI)

##### 1. Francusko pravo:

- a) Za vrijeme franc. vladavine uveden je Konkordat iz 1801. koji sadrži odredbe o građanskom braku
- b) Izrazito veliku važnost pridaje konceptima zadružne obitelji i skupnog vlasništva
- c) Za vrijeme franc. vladavine uveden je Opći građanski zakonik
- d) Temeljna načela i koncepti franc. prava su pravna jednakost građana, privatno vlasništvo, sloboda ugovaranja i sloboda trgovine

##### 2. Dubrovačko pravo:

- a) Središnje vrelo dubrovačkog prava bio je Dubrovački statut (*Liber Statutorum*) iz 1272. g.
- b) U njegov sklop ulaze i zbornici doneseni za pojedino pravno područje poput Lastovskog statuta
- c) Za vrijeme franc. vlasti u Dalmaciji zadržano je staro dubrovačko pravo
- d) Čine ga u prvom redu pisana vrela, dok se običajno pravo primjenjivalo supsidijarno

##### 3. Dubrovnik (Ragusium):

- a) Nakon dolaska Osmanlija u zaleđe u 15. st. i sklapanja sporazuma sa sultanom kojim se obvezao na vjernost i plaćanje godišnjeg harača, u potpunosti je izgubio svoju autonomiju
- b) Održao je svoj samostalni položaj sve do dolaska austrijske vlasti 1815. g. temeljem odluka Bečkog kongresa
- c) Kao naselje se formirao tijekom 5. i 6. st. oko bizantske utvrde te se do 1205. g. nalazio pod bizantskom vlašću
- d) Bio je pod vlašću MR od 1205. do sklapanja Zadarskog mira 1358., kada se Venecija odrekla svih prava nad Dubrovnikom u korist ugarsko-hrvatskog kralja

##### 4. Bosna i Hercegovina:

- a) Temeljem zaključka na Berlinskom kongresu iz 1878. došla je pod austro-ugarsku okupaciju
- b) Vrhovni nadzor nad BiH ostvarivao je ministar zajedničkih financija
- c) Prema Zemaljskom ustavu iz 1910. dobila je Sabor
- d) Nakon aneksije bila je treća ravnopravna jedinica u sklopu AUM

##### 5. Francuska vlast na hrv. područjima:

- a) Ilirske pokrajine bile su dio Kraljevine Italije
- b) Ilirske pokrajine uspostavljene su 1809.
- c) Dolaskom Francuza 1805. g., Dalmacija je organizirana kao jedna od departmana Kraljevine Italije
- d) Francuzi su 1805. na hrv. područjima uspostavili Ilirske pokrajine

##### 1. Bosna i Hercegovina

- ☒ a. temeljem zaključaka na Berlinskom kongresu iz 1878. godine došla je pod austro-ugarsku okupaciju
- ☒ b. prema Zemaljskom ustavu iz 1910. godine dobila je Sabor
- ☒ c. vrhovni nadzor nad Bosnom i Hercegovinom ostvarivao je ministar zajedničkih financija
- ☐ d. nakon aneksije bila je treća ravnopravna jedinica u sklopu Austro-Ugarske Monarhije

##### 2. Francusko pravo

- ☐ a. za vrijeme francuske vladavine uveden je Opći građanski zakonik
- ☒ b. za vrijeme francuske vladavine uveden je Konkordat iz 1801. godine koji sadrži odredbe o građanskom braku
- ☒ c. temeljna načela i koncepti francuskog prava su pravna jednakost građana, privatno vlasništvo, sloboda ugovaranja te sloboda trgovine
- ☐ d. izrazito veliku važnost pridaje konceptima zadružne obitelji i skupnog vlasništva

##### 3. Francuska vlast na hrvatskim područjima

- ☒ a. Dolaskom Francuza 1805. godine, Dalmacija je organizirana kao jedan od departmana Kraljevine Italije
- ☒ b. Ilirske pokrajine uspostavljene su 1809. godine

- ☐ c. Francuzi su 1805. godine na hrvatskim područjima uspostavili Ilirske pokrajine
- ☐ d. Ilirske pokrajine su bile dio Kraljevine Italije
- 4. Dubrovačko pravo**
- ☐ a. za vrijeme francuske vlasti u Dubrovniku je zadržano staro dubrovačko pravo (Ovo nije točan odgovor jer je staro dub. pravo bilo supsidijarno za vrijeme franc. vlasti)
- ☒ b. središnje vrelo dubrovačkog prava je bio Dubrovački statut (*Liber Statutorum*) iz 1272. godine
- ☒ c. čine ga u prvom redu pisana vrela, dok se običajno pravo primjenjivalo supsidijarno
- ☒ d. u njegov sklop ulaze i zbornici doneseni za pojedino pravno područje poput Lastovskog statuta
- 5. Dubrovnik (Ragusium)**
- ☒ a. bio je pod vlašću Mletačke republike od 1205. do sklapanja Zadarskog mira 1358., kada se Venecija odrekla svih prava nad Dubrovnikom u korist ugarsko-hrvatskog kralja
- ☐ b. održao je svoj samostalni položaj sve do dolaska austrijske vlasti 1815. godine temeljem odluka Bečkog kongresa
- ☒ c. kao naselje se formirao tijekom 5. i 6. stoljeća oko bizantske utvrde te se do 1205. godine nalazio pod bizantskom vlašću
- ☐ d. nakon dolaska Osmanlija u zaleđe u 15. stoljeću i sklapanja sporazuma sa sultanom kojim se obvezao na vjernost i plaćanje godišnjeg harača, u potpunosti je izgubio svoju autonomiju

#### Trinaesti kviz – Jugoslavenska država i institucije na hrv. područjima 1918. – 1941. (I)

- Ista pitanja u A i B turnusu

##### 1. Država Slovenaca, Hrvata i Srba:

- a) Osnovana je 29. 10. 1918.
- b) Trajala je do proglašenja Šestosiječanjske diktature 1929.
- c) Vrhovni organ vlasti u Državi SHS bila je Narodna skupština
- d) Njeni predstavnici bili su sudionici Ženevske konferencije na kojoj je potpisana Ženevska deklaracija

##### 2. Rapalski ugovor:

- a) Italija je dobila Istru i Dalmaciju
- b) Stvorena je slobodna i neovisna Riječka država
- c) Talijanska strana preuzela je obveze zaštite Hrvata i Slovenaca na tom području
- d) Sklopljen je između Kraljevstva SHS i Italije 1920.

##### 3. Prvoprosinački akt o ujedinjenju:

- a) Prihvaćeni su svi uvjeti iz Naputka, među kojima su da konačnu organizaciju nove države može odrediti samo ustavotvorna skupština i to dvotrećinskom većinom glasova
- b) Bio je naknadno ratificiran u Narodnoj skupštini i Hrvatskom saboru
- c) Ustanovljena je privremena organizacija vlasti koja je trebala trajati do donošenja ustava i koja je obuhvaćala regenta Aleksandra Karadorđevića, vladu i Privremeno narodno predstavništvo
- d) Je jedinstveni pravni akt kojeg čine Adresa delegacije Narodnog vijeće Države SHS i Izjava regenta Aleksandra Karadorđevića, kojim je pravno izražen nastanak nove države – Kraljevstva SHS i osnovna načela državnog uređenja

##### 4. Vidovdanski ustav:

- a) Narodna skupština bila je dvodomno tijelo koje se sastojalo od Narodnog predstavništva i Senata, birano na razdoblje od 5 godina
- b) Utvrdio je da kralj zajedno s Narodnom skupštinom vrši zakonodavnu vlast, dok izvršnu vlast vrši preko odgovornih ministara koje je imenovao i koji su imala pravo protupotpisa i bili politički i pravno odgovorni kralju i Narodnoj skupštini
- c) Proglasio je da je Kraljevina SHS ustavna, parlamentarna i nasljedna monarhija
- d) Pravo zakonodavne inicijative i zakonodavne sankcije pripadala je kralju i vladi

##### 5. Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba

- a) Donijelo je 29.10.1918. odluku o raskidu svih državnopravnih odnosa između kraljevine Hrv., Slovenije i Dalmacije s Ugarskom i Austrijom te je proglasilo pristupanje u Državu SHS
- b) Imalo je organizacijsku strukturu koja obuhvaća Plenum, Središnji odbor i Predsjedništvo
- c) Osnovano je početkom listopada 1918. u Zagrebu kao političko predstavništvo Slovenaca, Hrvata i Srba, koji žive na području AUM

- d) Iskazalo je namjeru državnopravnog objedinjavanja područja unutar AUM koja naseljavaju Slovenci, Hrvati i Srbi te formiranje treće jedinice unutar Monarhije koja će biti ravnopravna austrijskom i ugarskom dijelu

#### Četrnaesti kviz – Jugoslavenska država i institucije na hrv. područjima 1918. – 1941. (II)

- Ista pitanja kao i B turnus

##### 1. Banovina Hrvatska:

- a) Funkciju vlade vršio je Ministarski savjet na čelu s banom
- b) Nije imala financijsku samostalnost
- c) **Osnovana je 1939. Uredbom o Banovini Hrvatskoj s pozivom na članak 116. Ustava**
- d) **Ban Banovine Hrv. za svoje je djelovanje bio politički odgovoran kralju, ali ne i središnjoj vladi**

##### 2. Na hrv. – slavonskom pravnom području:

- a) **Vrhovnu nadležnost je imao Stol sedmorice, odjeljenje A u Zagrebu**
- b) Vrijedio je Tripartit
- c) Na snazi su ostali propisi koje je do 1918. donijelo Carevinsko vijeće za područje Hrvatske i Slavonije
- d) **Na snazi su ostali zakoni koji su bili preuzeti iz austrijskog zakonodavstva uvedenog za Bachova apsolutizma**

##### 3. Pravni partikularizam karakterizira:

- a) **Sukobi nadležnosti rješavali su se na općoj sjednici kasacijskih sudova, koja se rijetko sazivala**
- b) Na srbijanskom pravnom području vrijedili je običajno pravo, državno pravo OC-a i šerijatsko pravo
- c) **Raznorodna sudska organizacija i raznorodnost prava koje je preuzeto iz prijašnjih pravnih poredaka, a nastavilo se primjenjivati u 6 pravnih područja**
- d) **Na slovensko-dalmatinskom pravnom području primjenjivali su se propisi austrijskog zakonodavstva**

##### 4. Ustav Kraljevine Jugoslavije iz 1931.:

- a) Donijela je ustavotvorna skupština običnom natpolovičnom većinom
- b) **Predviđao je dvodomno Narodno predstavništvo sastavljeno od Narodne skupštine i Senata**
- c) Prema njemu, ministri su politički i pravno bili odgovorni Narodnoj skupštini
- d) **Zadržao je unitarističko opredjeljenje, centralističko uređenje i podjelu na banovine**

##### 5. U okviru Šestosiječanjske diktature:

- a) **Kralj je nosilac sve vlasti u zemlji te donosi i proglašava sve zakone, imenuje vladu i postavlja državne službenike i suce**
- b) **Kralj je ukinuo Vidovdanski ustav i raspustio Narodnu skupštinu**
- c) **Osnovan je Državni sud za zaštitu države u koji su postavljeni suci lojalni režimu**
- d) Država je poticala formiranje skupina koje su imale vjersko ili nacionalno („plemensko“) obilježje u skladu s idejom o troimenom jedinstvenom narodu

#### Petnaesti kviz – Hrvatska i Jugoslavija u Drugom svjetskom ratu

##### 1. Narodnooslobodilački odbori:

- a) Bili su dio strukture Nezavisne države Hrvatske
- b) Djelovali su do donošenja Ustava SFRJ 1974.
- c) **Postojali su seoski, općinski i kotarski odbori**
- d) **Pojavili su se tijekom 1941. iz pragmatičnih razloga kao podrška partizanskim jedinicama**

##### 2. Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije:

- a) **Na Drugom zasjedanju AVNOJ-a u Jajcu 1943. vladi u izbjeglištvu oduzeta su sva prava zakonite vlade te je kralju Petru II. zabranjen povratak u zemlju**
- b) Na trećem zasjedanju konstruiralo se u „pravi državni sabor Hrvatske“
- c) Donijelo je odluku o izgradnji Jugoslavije na unitarnom principu
- d) Osnovano je 1943. u Jajcu

##### 3. Oblik vladavine i središnje institucije NDH obilježava:

- a) **Sva državna vlast bila je objedinjena u osobi poglavnika**
- b) Hrvatski državni sabor bio je izabrano i predstavničko tijelo
- c) **Poglavnik imenuje i smjenjuje predsjednika vlade i sve ministre**
- d) NDH je imala u ustav u formalnom smislu kao jedinstveni akt o ustroju

##### 4. Pravo i sudstvo u NDH:

- a) U cijelosti je ukinut OGZ
- b) **Uvedeni su tzv. rasni zakoni**
- c) **Osnovani su izvanredni sudovi**
- d) Ukinuti su svi zatečeni jugoslavenski propisi te je u potpunosti napušten sustav redovnih sudova

##### 5. Sporazumi Tito-Šubašić:



- a) Sklopljeni su 1943. na Braču i 1944. u Beogradu
- b) **Određeno je kako će Jugoslavija zadržati međunarodnopravni kontinuitet**
- c) **Šubašić se obvezao da u novoj vladi neće biti osoba koje su se kompromitirale u borbi protiv partizanskog pokreta**
- d) Kralju Petru II. i izbjegličkoj vladi dopušten je povratak u zemlju

**1. Prvi sporazum Tito-Šubašić:**

- ☒ a. NKOJ se obvezao da neće pokretati pitanje kralja i monarhije jer će pitanje državnog uređenja biti riješeno nakon oslobođenja zemlje
- ☐ b. temeljem njega osnovano je Kraljevsko namjesništvo
- ☒ c. nova kraljevska vlada obvezala se priznati AVNOJ i NKOJ kao privremenu upravu zemlje
- ☐ d. potpisan je u Beogradu 1944. godine

**2. Drugo zasjedanje AVNOJ-a:**

- ☐ a. vladi u izbjeglištvu su priznata prava zakonite vlade te je dopušten povratak u zemlju kralju Petru II.
- ☐ b. održano je u Bihaću u studenom 1942. godine
- ☒ c. osnovan je Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije kao privremeno tijelo s obilježjima vlade
- ☒ d. federalno uređenje proglašeno je bitnim i trajnim obilježjem novog ustavnog poretka

**3. Nezavisna država Hrvatska:**

- ☒ a. preuzela je jugoslavenski Kazneni zakonik iz 1929. uz izmjene i dopune
- ☒ b. karakterizira ju objedinjenost ustaške i državne organizacije
- ☐ c. u prosincu 1941. predala je Mađarskoj Međimurje i Baranju
- ☐ d. osnovane su banovine kao jedinice državne uprave

**4. Treće zasjedanje ZAVNOH-a:**

- ☒ a. usvojena je *Deklaracija o osnovnim pravima naroda i građana demokratske Hrvatske*
- ☒ b. Plenum ZAVNOH-a je proglašen vrhovnim predstavničkim, zakonodavnim i izvršnim tijelom Hrvatske
- ☐ c. donesen je Poslovnik o radu ZAVNOH-a
- ☐ d. održano je u lipnju 1943. godine u Otočcu

**5. Kraljevsko namjesništvo DFJ:**

- ☒ a. početkom kolovoza 1945. vladar ga je bezuspješno pokušao opozvati jednostranim aktom
- ☒ b. osnovano je 1945. godine Drugim sporazumom Tito-Šubašić
- ☐ c. imalo je široku nadležnost, ovlasti u zakonodavnom postupku, pravo davanja amnestije i pomilovanja
- ☐ d. pravna osnova njegova postojanja je Ustav Kraljevine Jugoslavije iz 1931.

**Šesnaesti kviz – Jugoslavija i Hrvatska od 1945. do 1990. (I)**

**1. Državno vlasništvo:**

- a) Pravo korištenja i raspolaganja sredstvima za proizvodnju imale su radne organizacije
- b) Bilo je određeno kao odnos među ljudima povodom stvari
- c) **Bilo je glavni oblik vlasništva predviđen Ustavom 1946.**
- d) **Državnom imovinom su u ime države upravljala odgovarajuća državna tijela**

**2. Diktatura proleterijata:**

- a) Prema toj doktrini radnička klasa demokratskim putem treba preuzeti vlast u državi
- b) **Prema toj doktrini radnička klasa (proleterijat) revolucionarnim putem postaje vladajuća klasa**
- c) Nastala je prema tumačenju Maxa Webera

- d) Jedna je od formativnih odrednica političkog i pravnog sustava Jugoslavije i Hrvatske u razdoblju 1949. – 1990.

3. Privremena narodna skupština:

- a) Donijela je Ustavni zakon FNRJ iz 1953.  
b) U njen sastav kooptirani su neki od zastupnika iz Narodne skupštine izabrane 1938., neki političari iz predratnih građanskih stranaka i neki istaknuti znanstveni radnici  
c) Sastojala se od Saveznog vijeća i od Vijeća proizvođača  
d) AVNOJ je na svome Trećem zasjedanju u Beogradu 1949. donio rezoluciju o nastavku rada kao Privremena narodna skupština (PNS)

4. Načelo jedinstva vlasti:

- a) Podrazumijeva da je vlast u državi nedjeljiva i pripada narodu koji vrši neposredno ili pak preko skupštine demokratski izabranih predstavnika  
b) Prema tom načelu nadređeni položaj u odnosu na druga tijela vlasti ima skupština  
c) Prema tom načelu nadređeni položaj u odnosu prema drugim tijelima u sustavu vlasti ima Ustavni sud SFRJ  
d) U Hrv. se zadržalo kao temeljno načelo organizacije vlasti sve do ustavnih promjena iz 2000.

5. Razgraničenje s Austrijom nakon Drugog svjetskog rata:

- a) Jugoslavija je 1980. ukinula ratno stanje s Austrijom  
b) Jugoslaviji su priključeni dijelovi Koruške i Štajerske s većinskim slovenskim stanovništvom  
c) 1955. potpisan je austrijski Državni ugovor o uspostavi nezavisne i demokratske Republike Austrije, kojemu je pristupila i Jugoslavija  
d) Saveznici su 1949. kao međunarodnu granicu potvrdili jugoslavensko-austrijsku granicu iz 1938.

1. Načelo demokratskog centralizma

- ☒ a. temeljem ovoga načela u KPJ-u su se donosile odluke  
☐ b. omogućava i potiče raspravu na unutarstranačkoj sceni  
☒ c. pretpostavlja da više tijelo donosi strogo obvezujuće odluke  
☐ d. pretpostavlja da se strogo obvezujuće odluke donose na nižim razinama

2. Društveno vlasništvo:

- ☐ a. uvedeno je Ustavom FNRJ 1946. kao zadružna imovina  
☒ b. funkcije upravljanja i raspodjele dohotka vršili su radnički savjeti  
☐ c. sredstva za proizvodnju i druga sredstva društvenog rada te prirodna bogatstva u vlasništvu su države  
☒ d. pravo korištenja i raspolaganja sredstvima za proizvodnju imale su radne organizacije

3. Razgraničenje s Italijom nakon Drugog svjetskog rata

- ☒ a. granice su konačno potvrđene Osimskim sporazumima iz 1975.  
☒ b. mirovnim ugovorom u Parizu 1947. godine izvan snage su stavljeni Rapallski ugovor i Rimski pakt  
☒ c. osnovan je Slobodni Teritorij Trst kao tampon-država pod zaštitom UN-a  
☐ d. vojna uprava nad Slobodnim Teritorijem Trsta trajala je do 1960. godine

4. Privremena narodna skupština

- ☐ a. sastojala se od Saveznog vijeća i od Vijeća proizvođača  
☐ b. donijela je Ustavni zakon FNRJ iz 1953. godine  
☒ c. u njen sastav kooptirani su neki od zastupnika iz Narodne skupštine izabrane 1938., neki političari iz predratnih građanskih stranaka te neki istaknuti znanstveni radnici  
☒ d. AVNOJ je na svome Trećem zasjedanju u Beogradu 1945. donio rezoluciju o nastavku rada kao Privremena narodna skupština (PNS)

5. Načelo jedinstva vlasti

- ☒ a. definira da je vlast u državi nedjeljiva i pripada narodu koji je vrši posredno ili neposredno  
☒ b. ističe postojanje jedne vlasti s više različitih funkcija koje vrše različita tijela  
☐ c. jamči autonoman položaj sudstvu i neovisnost sudaca u njihovom djelovanju  
☒ d. prema tom načelu nadređeni položaj u odnosu na druga tijela vlasti ima skupština

**Sedamnaesti kviz – Jugoslavija i Hrvatska od 1945. do 1990. (II)**

**1. Ustav Federativne Narodne Republike Jugoslavije iz 1946.:**

- a) **Dopustio je postojanje 3 tipa imovine, tj. vlasništva: općenarodne imovine (imovine u rukama države), imovine narodnih zadružnih organizacija i privatnog vlasništva**
- b) Prema Ustavu ulogu kolektivnog glavara države imao je Josip Broz Tito kao doživotno izabrani Predsjednik FNRJ
- c) **Narodna skupština FNRJ imala je 2 doma: Savezno vijeće i Vijeće naroda**
- d) Narodna skupština FNRJ imala je 2 doma: Savezno vijeće i Vijeće proizvođača

**2. Ustav FNRJ 1963.:**

- a) **Njime je federalno načelo došlo na najnižu razinu u razdoblju nakon 1946.**
- b) Uveden je Prezidijum
- c) **Uveden je Ustavni sud**
- d) **Savezna skupština imala je šesterodomnu strukturu: Savezno vijeće, Privredno vijeće, Prosvjetno-kulturno vijeće, Socijalno-zdravstveno vijeće, Organizacijsko-političko vijeće i Vijeće naroda**

**3. Agrarna reforma iz 1945.:**

- a) **Oko polovine sve oduzete zemlje pretvoreno je u velika državna poljoprivredna dobra**
- b) **Provedena je Zakonom o agrarnoj reformi i kolonizaciji, donesenim 23.8.1945.**
- c) **Zemlja je oduzeta vlasnicima koji su ju obrađivali putem najma radne snage (banke, veleposjednici)**
- d) Zemlja je oduzeta vlasnicima uz isplatu novčane naknade

**4. Ustavni zakon FNRJ iz 1953.:**

- a) U cijelosti je stavio izvan snage Ustav FNRJ iz 1946.
- b) Ojačano je federalno načelo
- c) **Naglasio je da su društveno vlasništvo i samoupravljanje osnova društ. i pol. uređenja**
- d) **Uklonio je Vijeće naroda kao poseban dom te su u Saveznu narodnu skupštinu sada činili Savezno vijeće i Vijeće proizvođača**

**5. Sukob sa SSSR-om 1948. i njegove posljedice:**

- a) **1948. KPJ je izbačena iz informbiroa**
- b) **U sklopu otporu SSSR-u jugoslavensko rukovodstvo je izvršilo političku „čistku“ dijela vlastitog članstva koje je podržavao informbiro**
- c) Do otopljavanja odnosa SSSR-a i Jugoslavije doći će tek nakon pada Berlinskog zida i Željezne zavjese
- d) **Jedna od posljedica sukoba bilo je uvođenje samoupravljanja**

**1. Ustav SFRJ 1963.**

- ☐ a. uveden je Prezidijum
- ☒ **b. uveden je Ustavni sud**
- ☒ **c. njime je federalno načelo došlo na najnižu razinu u razdoblju nakon 1946.**
- ☒ **d. Savezna skupština imala je šesterodomnu strukturu: Savezno vijeće, Privredno vijeće, Prosvjetno-kulturno vijeće, Socijalno-zdravstveno vijeće, Organizacijsko-političko vijeće i Vijeće naroda**

**2. Prema Ustavu Federativne Narodne Republike Jugoslavije iz 1946.**

- ☐ a. ulogu kolektivnog glavara države imao je Josip Broz Tito kao doživotno izabrani Predsjednik FNRJ
- ☒ **b. utvrđeno je da republike samostalno donose svoje ustave koji moraju biti u suglasnosti s Ustavom FNRJ**
- ☒ **c. na osnovi ideje o uravnoteženom odnosu pojedinca i zajednice, uz prava građana, propisane su i njihove dužnosti**
- ☐ d. Narodna skupština FNRJ ima dva doma: Savezno vijeće i Vijeće republika i pokrajina

**3. Ustavni zakon FNRJ iz 1953.**

- ☐ a. predviđa osnivanje Ustavnog suda FNRJ
- ☐ b. njime je uveden Prezidijum
- ☐ c. ojačao je Vijeće naroda kao poseban dom
- ☒ **d. njime je bitno oslabljeno federalno načelo**

**4. Agrarna reforma iz 1945.**

- ☐ a. zemlja je oduzeta vlasnicima uz isplatu novčane naknade
- ☒ **b. provedena je Zakonom o agrarnoj reformi i kolonizaciji, donesenim 23. kolovoza 1945.**
- ☒ **c. oko polovine sve oduzete zemlje pretvoreno je u velika državna poljoprivredna dobra**

- ☒ d. zemlja je oduzeta vlasnicima koji su ju obrađivali putem najma radne snage (banke, veleposjednici)
- 5. Sukob sa SSSR-om 1948. i njegove posljedice
- ☒ a. 1948. godine KPJ je izbačena iz Informbiroa
- ☒ b. u sklopu otpora SSSR-u jugoslavensko rukovodstvo je izvršilo političku "čistku" dijela vlastitog članstva koji je podržao Informbiro
- ☒ c. jedna od posljedica sukoba bilo je uvođenje samoupravljanja
- ☐ d. do otopljanja odnosa SSSR-a i Jugoslavije doći će tek 1989. nakon pada Berlinskog zida i Željezne zavjese

#### Osamnaesti kviz – Jugoslavija i Hrvatska od 1945. do 1990. (III)

##### 1. Ustavni amandmani od 1967. do 1971.:

- a) Amandmani iz 1968. ukinuli su Savezno vijeće i Organizacijsko-političko vijeće
- b) Amandmanima iz 1967. ojačan je položaj Vijeća proizvođača jer je znatno proširen broj njegovih obveznih izdavanja iz Saveznog vijeća
- c) Amandmani iz 1971. uvode paritetnu zastupljenost u saveznim tijelima, kao i obvezu usuglašavanja stavova i načelnu jednoglasnost u rješavanju najvažnijih pitanja
- d) Oslabljen je položaja dviju autonomnih pokrajina, Kosova i Vojvodine

##### 2. Ustav SFRJ iz 1974.:

- a) Josip Broz Tito izgubio je funkciju predsjednika Republike
- b) Skupština SFRJ bila je jednodomna te se sastojala samo od Vijeća naroda
- c) Uvedeno je Predsjedništvo Republike s ulogom kolektivnog šefa države
- d) Uveo je načelo ravnopravne zastupljenosti republika i odgovarajuće zastupljenosti pokrajina u svim kolektivnim tijelima federacije

##### 3. Teritorijalna obrana:

- a) Preuzimanjem određenih funkcija u području obrane Hrvatska je naglasila svoj državni identitet
- b) Teritorijalna obrana Hrvatske nije raspuštena nego je preoblikovana u Zbor narodne garde
- c) Imala je vlastito naoružanje i vlastitu zapovjednu strukturu te cjelovit ustroj s formiranim jedinicama
- d) Pod izlikom da oružje Teritorijalne obrane nije dobro čuvalo JNA će u svibnju 1991. preuzeti gotovo cjelokupno naoružanje TO Hrvatske

##### 4. Republičko zakonodavstvo nakon ustavnih amandmana iz 1971. i Ustava iz 1974.:

- a) Reguliranje materije kaznenog prava bilo je u potpunosti i isključivo u republičkoj nadležnosti
- b) Ustavnim amandmanima i Ustavom iz 1974. g. republička i pokrajinska nadležnost su bitno sužene
- c) Primjeri zakona iz republičke nadležnosti su *Zakon o upravi* iz 1978. g. te *Zakon o braku i porodičnim odnosima* doneseni iste godine
- d) Jedna od reformi provedenih zakona nakon 1974. g. bilo je i osnivanje posebnog hrv. Upravnog suda

##### 5. Ustav SRH iz 1974.:

- a) Određuje da Sabor čine Vijeće udruženog reda, Vijeće općina i Društveno-političko vijeće
- b) Imao je jednaku strukturu kao i Ustav SFRJ-a i čak 422 članka
- c) Određuje da je SRH „nacionalna država hrvatskog naroda, država srpskog naroda i država narodnosti koje u njoj žive“
- d) Određuje da je najviša vlast u SRH predsjednik

##### 1. Teritorijalna obrana

- ☒ a. preuzimanjem određenih funkcija u području obrane Hrvatska je naglasila svoj državni identitet
- ☐ b. oružje Teritorijalne obrane Hrvatske je dragovoljno ponuđeno i predano na čuvanje JNA u kolovozu 1995.
- ☐ c. Teritorijalna obrana Hrvatske nije raspuštena nego je preoblikovana u Zbor narodne garde
- ☒ d. imala je vlastito naoružanje i vlastitu zapovjednu strukturu te cjelovit ustroj s formiranim jedinicama

##### 2. Ustavnim amandmanima iz 1971. godine

- ☒ a. uvedena je koncepcija udruženog rada, kao spoja minulog i tekućeg rada
- ☒ b. kao konstitutivni elementi federacije navedeni su narodi i njihove republike
- ☐ c. općenito je oslabljen položaj republika i pokrajina
- ☐ d. ukinuto je Vijeće naroda

**3. Ustav Socijalističke Republike Hrvatske iz 1974.**

- ☐ a. najviši izvršni organ bio je Prezidijum Sabora
- ☒ b. utvrđen je trodomni Sabor kojega su činili Vijeće udruženog rada, Vijeće općina i Društveno-političko vijeće
- ☐ c. nije imao jednaku strukturu kao Ustav SFRJ-a iz 1974.
- ☒ d. njime je prvi put utvrđena himna SRH („Lijepa naša domovino“)

**4. Prema Ustavu SFRJ iz 1974.:**

- ☒ a. Skupština SFRJ se sastojala od Vijeća republika i pokrajina i Saveznog vijeća
- ☐ b. niz najvažnijih odluka u Vijeću republika i pokrajina donosio se dvotrećinskom većinom glasova
- ☒ c. ustanovljeno je Predsjedništvo Republike kao kolektivni šef države
- ☒ d. temeljem enumerativne klauzule lista nadležnosti federacije bila je točno utvrđena nabrojanjem

**5. Republičko zakonodavstvo nakon ustavnih amandmana iz 1971. i Ustava iz 1974.**

- ☒ a. jedna od reformi provedenih nakon 1974. godine bilo je i osnivanje posebnog hrvatskog Upravnog suda
- ☒ b. primjeri zakona iz republičke nadležnosti su *Zakon o upravi* iz 1978. godine te *Zakon o braku i porodičnim odnosima* donesen iste godine
- ☐ c. reguliranje materije kaznenog prava bilo je u potpunosti i isključivo u republičkoj nadležnosti
- ☐ d. Ustavnim amandmanima i Ustavom iz 1974. godine republička i pokrajinska nadležnost su bitno sužene

**Devetnaesti kviz – Raspad Jugoslavije i izgradnja RH**

- Ista pitanja u A i B turnusu

**1. Ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti RH:**

- a) Donio ju je Sabor Republike Hrvatske 25.6.1990.
- b) **Obrazloženje Ustavne odluke počiva na 2 osnove – ustavnopravnoj i međunarodnopravnoj**
- c) Donio ju je Sabor Republike Hrvatske 25.6.1991.
- d) **Tom odlukom RH je proglašena „suverenom i samostalnom državom“**

**2. Mišljenja Arbitražnog povjerenstva:**

- a) Povjerenstvo je utvrdilo da se kao jedina i isključiva država sljednica SFRJ ima smatrati Savezna Republika Jugoslavija
- b) **Povjerenstvo je u jednom mišljenju utvrdilo da se prethodne granice između republika trebaju smatrati međunarodnim granicama**
- c) Povjerenstvo je utvrdilo da je za Hrvatsku i Slavoniju datum sukcesije 8.10.1990.
- d) **Povjerenstvo je utvrdilo da je za Hrvatsku i Slavoniju datum sukcesije 8.10.1991.**

**3. Ustavni amandmani usvojeni u Hrvatskom saboru 25.7.1990.:**

- a) RH je proglašena suverenom i neovisnom državom
- b) **Država je nazvana Republika Hrvatska**
- c) **Iz simbola i naziva uklonjena su ideološka obilježja**
- d) **Umjesto predsjednika Predsjedništva SRH-a uspostavljena je funkcija predsjednika Republike**

**4. Reintegracija državnog područja i granice RH:**

- a) **Mirna reintegracija hrv. Podunavlja provedena je na temelju Erdutskog sporazuma sklopljen 12.10.1995.**
- b) Hrvatska je faktično uspostavila vlast na cijelom državnom području tek 2000. g.
- c) **U trenutku međunarodnog priznanja gotovo trećina područja RH bila je izvan dosega hrv. vlasti**
- d) **Hrvatska je oružanom operacijom „Bljesak“ u svibnju 1995. oslobodila zapadnu Slavoniju**

**5. Ustav RH od 22.12.1990.:**

- a) **U opširnoj preambuli Ustav je rekonstruirao povijesni slijed oblika hrvatske državnosti i autonomije kroz stoljeća**
- b) **Ustavni zakon za provedbu Ustava utvrdio je da se neće primjenjivati odredbe Ustava RH koje su se odnosile na oružane snage RH i međunarodno zastupanje RH**
- c) Ustavnom je RH proglašena neovisnom državom
- d) **Ustavom je RH određena kao „nacionalna država hrvatskog naroda i država pripadnika svih naroda i manjina koji su njezini državljani“**

Dragi kolege i drage kolegice, ovo su više manje sva sakupljena pitanja koja su se ponavljala po kolokvijima i ispitima prijašnjih godina iz nacije. Pitanja su djelomično odgovorena po kolokvijima (3. ništa osim navedenih pitanja), po knjizi i to poprilično detaljno. Moguće je da nisu nabrojana sva pitanja, i da se neka ponavljaju. MOGUĆE SU I GREŠKE U ODGOVORIMA, tako da neka vam svakako knjiga bude izvor odgovora. Sretno! ☺

P.S. Koristila sam neke vlastite kratice pa se nadam da ćete iz konteksta skužiti o čemu se radi, i prije printanja ne bi bilo loše samostalno urediti tekst jer sam spajala 3 dokumenta pa su glupavi lomovi stranica/pitanja. Dio s Marijom Terezijom je u 2. kol (po knjizi je u 1. ali se tada pisalo o drugom).

### **PRVI KOLOKVIJ:**

#### 1. Državno ustrojstvo Bizanta

Bizant je bio autokratska monarhija, u prvom razdoblju imala i teokratsku prirodu. Državno ustrojstvo činili su:

1.vladar (i suvladar)-u njemu je koncentrirana sva vlast, a red nasljeđivanja bio je neutvrđen, pa su vladari uzimali suvladara iz vlastite obitelji osiguravajući naslijeđe prijestolja.

2.carski savjet/konzistorij-savjetodavna nadležnost, činili svi najviši državni funkcionari

3.senat-sadašnji i bivši državni funkcionari, formalno bira cara

4.carska uprava-sve službenike imenuje car, razgranata i brojna, do 7. stoljeća nosi latinske nazive

Prostor Orijenta i Ilirika bio je podijeljen na prefektore (vlast obnašali praefecti pretorio i magistri militum), dijelile na dijeceze, na provincije.

U 6. st. osnovani Ravenski i Kartaški egzarchat na čelu s egzarchom. (do osvajanja Langobarda 751. Istra i Dalmacija)

Po uzoru na egzarchate, Heraklije organizira državu na vojne jedinice teme na čelu sa strategom, turme i bande. Vojnu snagu su činili stratoti.

U 9. st. osnovan je dalmatinski temat sa sjedištem stratega u Zadru koji je omogućio učvršćenje bizantske vlasti na ijp. Titulu stratega nosi zadarski prior (načelnik) izabran od klera i naroda Zadra.

#### 2. Bizantsko pravo, pravna vrela i objasni

1)Najvažnije vrelo je Corpus iuris civilis (529-534, car Justinijan), iza toga carevi donosili novellae i nomose (zakon).

Važni su bili zakoni koje je donio car Justinijan II.:

Zemljoradnički zakon- primjenjivao se u našim krajevima

Pomorski zakon- utjecao na pomorsko pravo na ijp području i

Vojni zakon.

2)Ecloga (8.st.) je bila sudski priručnik s propisima obiteljskog, bračnog, nasljednog, kaznenog prava i postupka.

3)Proheiron (885., Bazilije I.) je zbirka propisa javnog i privatnog prava.

4)Epanogoge (886.) je zbirka carevih novela koja nije imala oblik zakona, ali je imala zakonsku snagu i bila široko prihvaćena.

5)Bazilike (887., Lav VI.) su bile prerađeni oblik Cic bez zastarjelih dijelova.

6)Hexabiblos (14.st.) je posljednji zbornik bizantskog prava, privatna zbirka građanskog i kaznenog prava.

Sadržajno je bilo vid razvoja rimskog prava, u stvarnom pravu dolazi s individualizacije do podijeljenog vlasništva, a u kaznenom postupku inkvizicijsko načelo glede slobodnije primjene mučenja; pokušaj=počinjeno kd=sudioništvo; smrtna kazna za sve delikte protiv države, vjere, života, tijela, imovine.

### 3. Državno ustrojstvo Mletačke-objasni,i struktura obrnute piramide.

1 DUŽDEVI su vladali autokratski, htjeli su svoju funkciji učiniti nasljednom. Od 11. st. njegova se moć ograničava uvođenjem savjetnika. Bio je vojni zapovjednik i imenovatelj patrijarha, a u svemu ostalom sudjeluje uz suglasnost ili pod nadzorom Velikog vijeća i njegovih tijela. Predsjeda Velikom vijećem, Senatom i svim drugim vijećima, mogao biti tužen. Bira ga Veliko vijeće, a Senat ga je mogao svrgnuti.

2 VELIKO VIJEĆE je isprva imalo 480 članova izabranih od trgovačke aristokracije, no 1297. dolazi do zatvaranja „serrata“ na članove koji su bili u njemu posljednje 4 godine, a od 1323. članstvo postaje nasljedno i stječu ga sinovi članova Senata kada navrše 25 godina.

Uloge: isključivi nosilac zakonodavne vlasti, pravo rješavanja svakog predmeta javne prirode, nadzor rada tijela vlasti, izbor svih državnih dužnosnika i glavnih službenika. 600-1000 čl. Zbog glomaznosti, za operativno vođenje politike imenovalo je druga tijela:

3 SENAT je tijelo čije članove bira VV, bio je stvarno središte javne uprave.

Uloge: odlučivanje o ratu i miru, vođenje državnih financija i porezne politike, plovidba i trgovina, a bavio se i pitanjima javne uprave u dalmatinskim gradovima. Ima 60, 120 pa 300 članova i postoje:

- a)redovni članovi- patriciji s plus 40 godina s pravom na reizbor
- b)izvanredni članovi.

4 KOLEGIJ je pripremao rad i odluke Senata, činilo ga je

A) 16 MUDRACA- bira Senat na 6 mj, vrsta vlade s mudracima kao ministrima za vojne i up

B)SIGNORIA- drugo tijelo izvršne vlasti s protokolarnim funkcijama,

10 čl: dužd, Malo vijeće= 6 savjetnika dužda, 3 pročelnika Vijeća 40orice).

5 VIJEĆE 40ORICE je bio sudski organ s 40 članova koji su sudili civilne i kaznene predmete.

6 VIJEĆE 10ORICE- bdiju nad sigurnošću države, imaju nadzor nad svime i neograničene ovlasti unutar i izvan države

Oblik obrnute piramide ustrojstva Mletačke republike značilo je da je na dnu Veliko vijeće iz čijeg su sastava direktno ili indirektno proizlazila sva navedena tijela.

#### 4. Mletačko pravo- navedi i objasni pravna vrela

To je bio sustav pravnih normi koje su se razvile i vrijedile na gradskom području Dogado, a dijelom i na ostalim područjima pod mletačkom vlašću.

Razvilo se pod utjecajem langobardskog i franačkog prava, a rimsko pravo bit će snažno oživljeno kroz ius commune. Vrela:

- 1)Privilegiji franačkih i njemačkih vladara izd. od 840.
- 2)Ratio de lege Romana- zbirka prava s pojedinim odredbama rp i Biblije
- 3)Parvum statutum-dopunjeni pravni običaji
- 4)Iudicia a probis iudicibus promulgata- zbirka sudskih odluka curia de proprio
- 5)Najstariji je statut dužda Dandola 1204.,  
najvažniji statut Iacopa Tiepola koji vrijedi do kraja Mletačke Republike- pet knjiga o obiteljskom, stvarnom, obveznom, nasljednom pravu i građanskom postupku i Liber sextus aditionum et correctionu, šesta knjiga s ispravcima i dopunama. Ostao vrijediti do kraja Mletačke Republike
- 6)Liber Promissionis malefici 1232. je statut kaznenog prava Iacopa Tiepola.

Utjecaj mletačkog prava u Istri i Dalmaciji vidi se od 13. st., prihvaćeno je:

- a)neoporučno nasljedno pravo u Splitskom i Trogirskom statutu,
- b)mletački postupak u svim gradovima,
- c)venecijanski institut notara i egzaminatora u Dalmaciji.

#### 5. Tiepolov statut - objasniti hijerarhiju pravnih vrela, na koje dvije postavke počiva.

Tiepolov statut počiva na 2 postavke.

Jedna je da se Statut primjenjuje na sve osobe podložne vlasti MR, a ne samo na u Dogadu. No to se jedino primjenjivalo dosljedno u Venciji i na Kreti. Drugdje, uključujući i Istru i Dalmaciju, primjenjivali su se vlastiti gradski propisi, a mletačko pravo bilo je sporedno.

Druga postavka je hijerarhija pravnih vrela određena Statutom, vrijedeći i u komunalnim porecima u Dalmaciji i Istri. Hijerarhija je sljedeća, ako nema jedne slijedi ju druga itd: 1. Statut, 2. analogija najbliže statutarne norme, 3. pravni običaji, 4. sučevo donošenje odluke prema savjesti tj. pravičnosti. Sučeva odluka bio je sučev arbitrium koji je proizlazio iz imperiuma, a imao ga je svatko tko je obnašao jd i mogao presuditi prema svom osjećaju pravičnosti podudarajući se s najvišim interesom MR.

Tako se onemogućivala primjena rp. Praksa arbitriuma se odrazila i na dalmatinske i istarske gradove.

#### 6. Državno ustrojstvo Franačke - objasni

VLADAR vrši vlast kao ratni vođa, država je patrimonium- vladar je vlasnik sve zemlje koju dijeli svojim vazalima koji mu duguju službu, poslušnost i polažu prisegu vjernosti koja se prenosi na sve podanike, a službenike postavlja sam. Nasljeđivanje je po sinovima bez primogeniture. Ima neograničeno pravo izdavanja naredbi i zabrana kao propisa zajamčenim kaznama.

KRALJEV DVOR čine

- 1)MAJORDOM-1 upravljanje životom na dvoru, 2rukovođenje upravom, 3predsjedanje kraljevom skupštinom
- 2)DVORSKI GROF-sudska nadležnost, predsjedanje kraljevskim sudom
- 3)REFERENDAR KASNIJE KANCELAR- upravljanje kraljevom pisarnicom, čuvar kralj. pečata
- 4)COMES STABULI- nadziranje kraljevskih staja, najviši vojni zapovjednik
- 5)SENESCALUS-opskrba
- 6)ARHIKAPELAN- duhovna osoba koja se bavila crkvenim pitanjima.



->odraz i u HR

SKUPŠTINE su nastale iz zborovanja u doba Karla Velikog, kao tijela središnje vlasti prvo sa savjetodavnom pa s konstitutivnom nadležnošću, njima predsjedava majordom. Postoje:

A)SKUPŠTINA NAJVIŠEG PLEMSTVA- rasprave o vojnim i političkim pitanjima

B)OPĆA SKUPŠTINA-donošenje odluka o svim važnim državnim pitanjima i potvrđivala vladareve kapitulare.

VLADAREVI IZASLANICI- u parovima putovali zemljom i imali široke nadležnosti,

Teritorijalna podjela: grofovije (grof s vuf s ovlastima, imenuje kralj), centene(slobodno st, tungin us ovlasti).

Markgrofovije su bila granična područja (grof s vojnim ovlastima), Furlanijska važna jer je bila naseljena Hrvatima te su joj poč. 9.st bili podložni knezovi Borna i Ljudevit Posavski.

7. Objasnite pojam franačkog prava i navedi pravna vrela u Franačkoj, ukratko objasni utjecaj na Hrv.

Pojam je složen jer objedinjava

a)pravo koje vrijedi na prostoru Franačke,

b)ono kojim svojim propisima uvode vladari

c)ono koje po načelu personaliteta ovisi o plemenskoj pripadnosti.

Pravna vrela su:

1)Leges barbarorum i leges romane barbarorum- zbornici rp gdje se vide utjecaji rp, kršćanstva i vladarevih interesa

2)Kapitulari- opći propisi kojima su karolinški vladari dopunjavali ili mijenjali postojeći ps

-Capitula legibus langobardorum addenda i Capitula Italica- vrijede za sve stanovnike Italije i neposredno utječu na starohrv. pravo

4)Formulari- predstavljaju obrasce za sklapanje različitih pp

5)Isprave(cartae i notitiae)- o pojedinim pravnim poslovima.

Franački pravni utjecaji na našem području vidljivi su kroz razvoj feudalnih struktura, senioriteta, vazaliteta, uređenju vlastelinstava, strukture vlasti i org. dvora, nazivu kralj (Karlo Veliki- Carolus Magnus).

Na neka vrela u Dalmaciji utjecala je langobardska kodifikacija Edictum Rothari 643., a langobardsko je pravo preko pravne škole u Paviji utjecalo na formiranje feudalnih odnosa u Europi, a odrazilo se i u našim krajevima.

8. Sveto Rimsko Carstvo Njemačke Narodnosti - državno ustrojstvo

1. CARA bira 7 nasljednih kneževa- izbornika, a položaj cara je nasljedan. Nadležnosti su podjela plemićkih naslova, povlastica i carskih službi, a ograničen je vlašću lokalnih vladara.

2. DRŽAVNI STALEŽI TZV. PRINČEVI su kraljevi, kneževi, grofovi, biskupi i opati koji upravljaju s preko 1800 područja.

Osnovni odnos bio je onaj između CARA i DRŽAVNIH STALEŽA tj. područja

-kojima su upravljali nasljedni svjetovni vladari ili crkveni dostojanstvenici

-ili su to bili slobodni carski gradovi od nekih 10 carskih okruga.

Status državnog staleža davao je nosiocu pravo na glas u državnom saboru.

3. DRŽAVNI SABOR (Reichstag) sastojao se od Vijeća:

a)Vijeća 7 nasljednih kneževa-izbornika koje bira cara

b)Vijeća prinčeva koje je imalo crkveni i svjetovni dio

c)Vijeća slobodnih carskih gradova.

Daju caru suglasnost za pitanje rata i mira, skupljanje poreza i donošenje zakona.

4. SUDSTVO: DVA CARSKA SUDA S KONKURENTSKOM PRIZIVNOM NADLEŽNOŠĆU koje su birale same stranke

A) DRŽAVNI KOMORSKI SUD ima veći broj sudaca: manji broj imenuje car, a ostale sam sud između kandidata predloženih od strane država koje financiraju sud.

B)DRŽAVNO DVORSKO VIJEĆE- zasjeda u Beču, suce u cijelosti imenuje car koji se mogao uključiti u rj. nekih predmeta.

## 9. Constitutio criminalis Carolina

Odobrena 1532. u Državnom saboru za cara Karla V., trebala se primjenjivati supsidijarno u odnosu prema lokalnim z.

Unificirala je kaznenopravno zakonodavstvo SRCNJN, utjecala na razvoj kp i kpp u srednjoj Europi, a u Hrvatskoj i Slavoniji je primjenjivana kao supsidijarno vrelo.

Uvela je inkvizicijsko načelo rimsko-kanonskog postupka umjesto akuzatornog. 1.Službeno državno tijelo utvrđuje je li kd počinjeno

2. odlučuje o primjeni kazne na počinitelja te s tim ciljem vodi postupak koji se sastoji od istrage inquisitio i suđenja

3.Sudac je aktivni sudionik postupka, on istražuje činjenice.

Materijalni dio CCC:

a)obilježen sa smrtnim i strogim tjelesnim kaznama

b)uređen je postupak torture za one koji počinu štetnu posljedicu putem čaranja trebaju biti spaljeni što dovodi do masovnih postupaka protiv vještica između 1580. i 1680.

## 10. Pravni razvoj Austrije u srednjem vijeku do polovine 18. st-objasni.

Pravni razvoj je isprepleten s germanskim pravom i od 15.st. s recipiranim *ius commune*.

Početno razdoblje je obilježeno utjecajem langobardskog i franačkog prava:

*leges barbarorum* i *leges romane barbarorum* od kojih su najvažniji *Lex Alamannorum* 7. st. i *Lex Baiuvariorum* iz 8.st.

Njih će zamijeniti z Karla Velikog spregnuto s lokalnim običajima. Katolička crkva primjenjuje kanonsko pravo.

U Austriji vrijede zbirke njemačkog prava:

*Sachsenspiegel*, *Schwabenspiegel*, *Osterreichische Landrecht*, *Landsordnung von Tirol*, *Steiermarkische Landrecht*.  
Prodor rp u 15. st. pridonosi unificiranju raspršenog prava.

## 11. Doktrina svete krune

Društvena osnova za uobličenje ove doktrine je snaga plemstva okupljena u Saboru koji korijene vuče iz dp. 13.st. i značila do 1918.

Uobličio ju je Istvan Verboczy u Tripartitu 1517., ali je izvedena iz učenja o patrimonijalnoj vlasti vladara kao privatnog vlasnika cijelog državnog područja.

Doktrina o svetoj kruni prerogative vladara prebacuje na samu krunu kojom je Stjepan I. 1000. okrunjen za kralja Ugarske i kojom su se krunili i svi kasniji ugarski vladari.

Upravo sama sveta kruna je

a) nosilac svih suverenih prava,

b) vrhovne vlasti u državi i

c) ishodište donacionalnog sustava po kojem sve zemljišno vlasništvo u državi dolazi od svete krune te se njoj i vraća nakon npr. izumrća plemićkog roda.

Kralj koji vrši suverena prava u stvarnosti je tek privremeni nosilac. Ta prava prelaze na kralja činom krunidbe i samo onaj tko je okrunjen svetom krunom je legitimni ugarski vladar.

Plemić koji posjeduje zemljište dobiveno od krune je „član svete krune“, a vladajući sloj u U H S E je „cjelovito tijelo svete krune“.

Ova doktrina je označila pravni pojam države koji će se razviti u 19.st., ali i afirmaciju uloge plemstva kao drugog političkog činioca.

## 12. *Ius resistendi et contradicendi* x (poveži sa ZF urotom i knjigom)

*Ius tj. facultas resistendi et contradicendi* bilo je najvažnije pravo zajamčeno Zlatnom bulom Andrije II. iz 1222. od prava/sloboda koje je kralj podijelio plemstvu.

*Facultas resistendi* označavalo je ovlast plemstva na individualni oružani otpor u slučaju vladareve povrede neke od obveza preuzetih tim aktom.

*Facultas contradicendi*, vladarevo pravo i obveza da se o najvažnijim pitanjima posavjetuje s plemstvom, bilo je važno jer je plemstvo dobilo osnovu da se o najvažnijim odlukama vladar najprije posavjetuje s njim što je vodilo formiranju plemićkog sabora.

Zato je Andrija II. Zlatnom bulom iz 1231. ispustio navedeno pravo zamjenjujući ga s pravom ostrogonskom biskupa da ekskomunicira vladara kojom bi povrijedio prava iz Zlatne bule, a potvrdio sva ostala. *Ius rec* ponovno

otkriveno u 14. st., opet zaboravljeno pa konačno uvršteno u Tripartit u obliku prava plemstva kao zajednice, a ne pojedinačno.

13. Slobodni kraljevski gradovi u Slavoniji – stoljeće i okolnosti u kojima nastaju, navedi barem 3 grada, razlike od dalmatinskih gradova

Bela IV. je pokušavao osnažiti svoj položaj podjelom kraljevske zemlje i privilegija gradovima koji su se nametnuli kao seniori i zaštitnici, stvarajući novo i odano plemstvo od kojeg je dobivao financijska sredstva i vojnu pomoć.

Tada u srednjovjekovnoj Slavoniji nastaju slobodni kraljevski gradovi:  
Varaždin, Gradec (1242. ZB), Samobor, Petrinja, Vukovar.

Slavonski gradovi imaju samoupravu=samostalno provođenje pravnih pravila koje je donijela neka druga vlast, za razliku od dalmatinskih gradova i Gradeca koji imaju autonomiju=pravo vlasti da temeljem privilegija/ faktično stečenog statusa samostalno donosi i provodi pravna pravila za svoje područje i pripadnike.

14. Dolazak Habsburgovaca na hrv. prijestolje- objasni, tko su glavni pretendenti i njihovi argumenti, ishod

Poraz ugarske vojske na Mohačkom polju 1526. i smrt ugarsko-hrv-češkog kralja Ludovika II. Jagelovića koji nije imao nasljednika, otvorili su ustavnu krizu oko prijestolja.

Glavni pretendenti su austrijski nadvojvoda Ferdinand I. Habsburgovac i ugarski velikaš i erdeljski vojvoda Ivan Zapoljski.

Ferdinand I. Habsburgovac poziva se na

1.ugovore o međusobnom nasljeđivanju prijestolja u slučaju izumrća roda koje je njegov djed Maksimilijan Habsburgovac višekratno sklopio s Jagelovićima i 2.prijenos prava na nasljeđivanje supruge Ane, sestre poginulog kralja (nema pravnu osnovu jer u Ugarskoj vrijedi nasljeđivanje po muškoj liniji).

Ivan Zapoljski poziva se na Zaključak Ugarsko sabora iz 1505. o zabrani predlaganja stranca za ugarskog kralja.

Ugarski sabor i slavonsko plemstvo sa FKF odabire Ivana Zapoljskog.

Češka, dio plemstva na saboru u Požunu i Cetingradski sabor 1526. sa hrvatskim plemstvom odabrali su Ferdinanda I. Habsburgovca. Cetingradski sabor je važan jer pokazuje svijest tadašnjeg političkog naroda o zasebnom dp identitetu i Hrvatskoj kao političkom neovisnom području.

Do 1538. vodio se građanski rat između dvojice kraljeva s posljedicom Ferdinandovog priznanja Zapoljskog kao vladara u Erdelju, uz uvjet nasljeđa Habsburgovaca nakon smrti.

15. Urota Zrinsko-Frankopanska

U 17.st. OC je počelo pokazivati znakove zaustavljanja ekspanzije, a ugarsko i hrv-slav. plemstvo bilo je sve uspješnije u vraćanju zauzetih zemalja.

1664. Vašvarskim mirom bečki dvor na 20 godina prihvaća tadašnje granice i zaustavlja vraćanje okupiranih područja što dovodi do nezadovoljstva ugarskih i hrvatskih staleža uz nezadovoljstvo oko držanja austrijskih trupa u Ugarskoj i Slavoniji i oko centr.nastojanja Beča.

Sve su to razlozi za urotu Nikole Zrinskog (poslije pogibije u lovu zamjenjuje ga brat Petar), Ferenc Wesseleny i Fran Krsto Frankopan. Petar Zrinski i F.Wesseleny sklopili su SPORAZUM O SPASU UGARSKE I HRVATSKE na zakonom i ustavom dopušten način. Obojica su nastupala temeljem čl. 31 Zlatne bule Andrije II. te su pozvali kralja na poštivanje ustavnosti prije podizanja otpora.

Petar Zrinski pokazao je ambicije da bude hrv.kralj. Urota je završila podizanjem trupa koje je kraljevska vojska brzo onemogućila. Petar Zrinski i Krsto Frankopan otišli su u Beč i podvrgli se kraljevoj sudbenosti, 30.4.1671. osuđeni su na smrt radi veleizdaje i pogubljeni u BNM.

Urota je za posljedicu imala slom hrv.gospodarstva tj. gosp.kraljevnice Banske Hrvatske te je otežana borba za municipalna prava. Urota je nadrasla šticeenje osobnih interesa jer su otpor temeljili na zakonitoj osnovi što je očitovalo svijest o ustavnoj posebnosti njihovih zemalja.

16. Hrvatska pragmatička sankcija- tko i kada ju je prihvatio, sadržaj

Okolnosti: Karlo III. ide u rat za španjolsko prijestolje te želi osigurati nasljeđivanje po ženskoj liniji, a razlog je izbjegavanje građanskog rata.

1712. Hrvatsko-slavonski sabor priznaje Hrvatsku pragmatičku sankciju: naslijeđe po ženskoj lozi kuće Habsburg u slučaju nepostojanja muških nasljednika, uz uvjet da budući vladar/vladarica stoluje u Austriji i vlada Štajerskom/Koruškom i Kranjskom.

Izostavljanjem Ugarske:

1)povezanost s austrijskim zemljama

2)skepsa prema ugarskim staležima

HS sabor zauzvrat traži potvrdu prava i sloboda hrv.staleža.

Vladar nije sankcionirao HPS da se ne zamjeri ug.staležima, ali je zajamčio hrv. staležima sva prava, privilegije i slobode.

Nije stekla pravnu snagu, ali je važan politički akt kojim je iskazana hrvatska politička posebnost i ustavnost.

17. Dvorska pragmatička sankcija- tko i kada ju je prihvatio, sadržaj

Donosi ju Karlo III. kao kućni zakon o redu nasljedstva u kući Habsburg:

1)u slučaju nepostojanja muških nasljednika vrijedi pravo ženskog naslijeđa, koje se po načelu primogeniture proteže na njihove potomke

2)proglasila nedjeljivost zemalja HM/zabranila da pojedini dijelovi monarhije biraju svog vladara iz reda nasljednika te kuće

18. Ugarska pragmatička sankcija- tko i kada ju je prihvatio, sadržaj

Ugarsko-hrvatski sabor je 1722. prihvatio Pragmatičku sankciju koja je 1723. uobličena u 2 zakonska članka 1723.I i 1723.II.

U njoj se navodi da staleži Kraljevine Ugarske i njoj pridruženih zemalja prihvaćaju:

1)žensku liniju naslijeđa u habsburškoj kući na mjestu vladara

2)nedjeljivost zemalja HM tj nerazrješivost veze s austrijskim nasljednim zemljama

3)pravo ugarskih i hrvatskih staleža na izbor novog vladara u slučaju izumrća muške i ženske linije.

Kralj je sankcionirao taj zakon čime je UPS stupila na snagu i postala jedan od temeljnih akata ugarske i hrvatske ustavnosti.

19. Patrimonijalna država - razdoblje trajanja, obilježja i društvena struktura

20. Lenska država- razdoblje trajanja, obilježja i društvena struktura xxx

21. Staleška država – razdoblje trajanja, obilježja, navedi staleže

22. Zemljište vlastinstva u pravnom smislu- kako je podijeljeno, status kmetova, njegov položaj i obveze

23. Mladi kralj i herceg x

U patrimonijalnom razdoblju, kraljeva vlast bila je zajamčena običajem nasljeđivanja u obitelji Arpad. No, nepostojanje nasljednog reda imalo je za posljedicu dinastičke sukobe unutar obitelji.

Od Belle III. se razvila praksa da kralj za života prema vlastitom izboru okruni jednog od sinova za „**mlađeg kralja**“. Mladi kralj svoju je vlast izvodio iz kraljeve vlasti te je prema kralju bio u vazalskom odnosu. No, vladao je samostalno, imao vlastite službenike, a nekoliko je mlađih kraljeva bilo i posebno okrunjeno.

Tako je Koloman iz dinastije Arpadovića kada je 1102. bio okrunjen u Biogradu za kralja Hrvatske i Dalmacije za mlađeg kralja postavio svog sina Stjepana.

Od Gejze II., u Hrvatskoj će kraljeve zamjenjivati **herceg** (dux), oni su bili iz najuže kraljeve obitelji (kraljev brat ili sin), u pravilu su dobivali upravu nad cijelom Hrvatskom (izražena posebnost Slavonije i Dalmacije) kao posebnom zemljom i imali slične kraljevske ovlasti i vl. službenike, i bili budući kraljevi.

**Razlika** između mlađeg kralja i hercega bila je u tome što je mlađi kralj svoju kraljevsku vlast vršio kao prijestolonasljednik neovisno o kralju, a unatoč vazalskom odnosu prema kralju, sporove između kralja i mlađeg kralja rješavao je posebni arbitražni sud. Herceg je pak imao ovlasti gotovo jednako kao i kralj, u čije ime ih je vršio, ali je bio vazal podređen kralju koji mu je mogao oduzeti funkciju hercega ili mu dodijeliti novo područje.

24. Hrvatsko-slavonski staleški sabor; sazivanje, struktura, sastav, način odlučivanja i koje odluke donosi, navedi funkcije sabora xxx
25. Ugarsko-hrv. sabor-način sazivanja, struktura i sastav, tko su nunciji
26. Hrvatska pravna područja po akademiku Luji Margetiću- navedi i objasni

1. ISTARSKO PP

=6 (ri bi la fra mle slavonsko)

2. KVARNERSKO PP

-Vindolski zakon: običajno pravo

-Rijeka: tršćansko pravo

-Cres: mletačko

-Trsat i istočno:ugarsko-hrvatsko pravo.

3. DALMATINSKO PP

-od Krka do Dubrovnika,

-statutarno pravo gradova: običajno/ ri bi mle ugh

4. UŽEHRVATSKO PP

-središte: Lika i Dalmatinska zagora (jezgra nastanka hrvatske državnosti)

-hrv.obič.pravo+ ri mle ugh

5. SLAVONSKO PP

-prevladava ugarsko-hrvatsko pravo s ulogom Tripartita, uz utjecaj ugarskog prava na zapadu.

27. Srednjovjekovna pravna vrela na hrvatskom prostoru- navedi i ukratko objasni.

U srednjovjekovna pravna vrela na hrv. prostoru spadaju ZAKONI, UREDBE, STATUTI, URBARI, OBIČAJNO PRAVO, ISPRAVE I PRIVILEGIJE.

ZAKON je propis kojeg donosi najviša vlast u državi (vladar), samostalno ili u suradnji sa Saborom. Sadržava opće norme i vrijedi za dio ili cjelokupno državno područje, za dio ili čitavu društvenu skupinu.

UREDBE su propisi koje donosi tijelo izvršne vlasti (vladar ili službenici vladara npr. ban). Uređuje ustroj vlasti ili odnose državljana.

STATUTI su zbirke propisa koje donosi tijelo autonomne vlasti u sklopu svog djelokruga i za teritorij svoje nadležnosti. Autonomija znači pravo neke vlasti da temeljem privilegija donosi samostalnopravna pravila, a samouprava je pravo neke vlasti da preko svojih organa provodi samostalno pravna pravila koje je donio netko drugi.

URBARI su zbirke pravnih pravila kojima su uređeni odnosi između vlastelina i kmetova. Donose ih vlastelini, najpoznatiji je Modruški urbar iz 1486. kojeg je sastavio knez Bernardin Frankapan, Hrvatski i Slavonski urbar MT.

OBIČAJNO PRAVO je opetovanje vršenje određenog obrasca ponašanja koje vremenom biva općeprihvaćeno, napisano, obvezno za buduća ponašanja a očituje se jer postoji sankcija u slučaju kršenja.

ISPRAVE su pisani izvori o pojedinačnim pravnim poslovima (kupoprodaja, darovanje, oporuka, presuda)

PRIVILEGIJE su sve pravne norme koje nisu neposredno nastale običajem kao i one isprave kojima je podijeljeno ili zajamčeno neko pravo.

28. Tripartit - objasnite što je, tko i kada ga je izradio, kad prestaje vrijediti, struktura i sadržaj x

Tripartit je bio glavno pravno vrelo u Ugarskoj, Hrvatskoj i Slavoniji koje je uređivalo odnose privatnopravne, a manje javnopravne i kaznenopravne prirode. Taj je propis 1514. izradio Istvan Verboczy, prihvatio ga je Ugarski sabor, kralj ga je svojim potpisom sankcionirao, ali nije promulgirao zbog protivljenja višeg i crkvenog plemstva. S obzirom da nije promulgiran, nije postao zakon i stekao pravnu snagu. No, Verboczy ga sam tiska u Beču i šalje županijama, definira kao vjerni prikaz postojećeg prava. Sudovi su ga odmah počeli primjenjivati te se nametnuo kao glavno pravno vrelo u Hrvatskoj i Slavoniji.

U Hrvatskoj i Slavoniji vrijedi do uvođenja OGZ 1853., a u Ugarskoj je OGZ po okončanju neoapsolutizma 1861. zamijenjen Tripartitom koji vrijedi sve do 1946.

**STRUKTURA:** Trodijelna po uzoru na Gajeve Institucije, iako nije dosljedno provedena. Poslije predgovora, 1. dijelu govori o plemstvu i postanku, vladaru, pravima staleža, crkvenim i kraljevim donacijama, nasljeđivanju, bračnom imovinskom pravu, skrbništvu, punoljetnosti i pravnoj/ poslovnoj sposobnosti; 2. dio sadržava načela imovinskog prava, zakone, statute, običaje i privilegije te postupovno pravo; 3. dio je o običajnom pravu Slavonije i Erdelja naročito glede homagiuma i miraza.

**SADRŽAJ:** Sastavljen je kao zakonik, čine ga:

1. zakoni, 2. kraljevski dekreti, 3. drugi propisi i 4. običajno pravo.

Sadržaj čine sistematizirani ugarski, dijelom hrvatski i slavonski običaji s utjecajima kanonskog i rimskog prava.

Posvećen je privatnom pravu i dijelom kp i up s važnim načelima.

U osnovi je to zbirka sudske prakse čiju je osnovu činilo običajno pravo.

Nije poznao jedinstvenu definiciju vlasništva, već je koncepcija vlasništva počivala na krugu stvarnih prava, uzrokovalo oblik skupnog vlasništva.

## 29. Statutarno pravo dalmatinskih i istarskih gradova

Statuti srednjovjekovnih gradova bili su zbirke propisa koje su donosili i provodili gradski organi, a vrijedili su na području njihove nadležnosti za pripadnike gradske zajednice i izvangradskog područja.

Glavna odrednica gradova je bilo priznanje gradskog statusa tj. pravo na autonomiju i samoupravu = pravo na samostalno org. gradske vlasti i samostalno donošenje/ provođenje pravnih pravila putem vl. organa.

Statuti kao zbirke pisanog prava se javljaju kao završni stupanj u oblikovanju gradskih prava jer je tome prethodilo običajno pravo koje su gradske vlasti povremeno zapisivale, dodajući nove norme (statuta) kao dopunu te su se tako kazuistički\* oblikovana nastavila primjenjivati, što je vodilo kodifikaciji.

U Dalmaciji se kodifikacija događa kao posljedica trgovine i pravnog prometa.

U 13. st. se ta zapisana pravila skupljaju u jedinstvene statutarne zbirke koje postaju osnova gradskih statuta dalmatinskih i istarskih gradova tj. vrsta gradskih ustava i općih pravnih zbornika. Obuhvaćaju sve grane prava, osim običajnog koje ostaje vrijediti paralelno sa statutima.

Kodifikaciju provode učenici pravnici koji koriste statutarne zbirke drugih gradova i preko njih prodiro opće pravo ius commune s osnovom rimskog i kanonskog prava koje je u većini europskih gradova vrijedilo kao supsidijarno vrelo.

\*Zbog kazuističke osnove mogu se činiti nejasnima, ali pravne praznine u statutima treba shvatiti na način da je to pitanje već bilo uređeno pa nije bilo potrebe za zapisivanjem. Statutarna norma imala je prednost u primjeni, ali ako nije bila zadovoljavajuća rješenje se moglo tražiti i izvan same norme.

Statutarne zbirke su naši gradovi imali već u 13. st. (Zadar, Split, Trogir), ali nisu sačuvane. Najstarije sačuvane: Dvigrad, Buje, Poreč, Zadar, Korčula, Dubrovnik.

## 30. Zbirke hrvatskog običajnog prava

VINODOLSKI ZAKON je najstarije sačuvana zbirka hrvatskog običajnog prava. Nastao je 6. siječnja 1288., pisan čakavicom i glagoljicom te je uz Rusku pravdu, najstariji pravni dokument na slavenskom jeziku. Nastao je zbog

nesporazuma Leonarda Frankapana i seljaka koji traže poštivanje svojih prava. Sastavilo ga je u NV, povjerenstvo od 42 izabrana predstavnika 9 vinodolskih općina, a prisustvovao je i knez Frankapan.

U 75 članaka uređuju se ovlasti kneza koji donosi konačne odluke o javnim poslovima, položaj Katoličke crkve, ustroj vinodolske općine, ovlasti službenika vinodolske općine.

Sadrži odredbe KP za djela protiv vlasti, Crkve, za nanošenje tjelesnih ozljeda, podmetanje požara. Odredbe su usmjerene na ograničavanje kneževih ovlasti.

Prisutna je i vražda tj. krvnina koja se isplaćuje rodu kao znak priznanja krivnje, naknada počinjene štete, a ujedno sprečava krvnu osvetu.

Glavna dokazna sredstva su priznanje počinitelja, iskaz svjedoka, zajednička prisega optuženika sa suprisežnicima. Pristav obavlja i neke izvanparnične radnje uz ulogu pomoćnog organa.

NOVIGRADSKI ZAKON nastao je 1452., a dopunjen je 1454., a nakon toga su ga potvrdile mletačke vlasti. Nastao je na širem skupu na kojem su osmorica hrvatskih plemića tj. predstavnici 8 seoskih zajednica zadarskom javnom bilježniku diktirali tekst koji su ostali dopunili nakon čega je preveden na latinski. Donosi običaje između Knina i Nina. Raznorodan je i nesistematiziran, a uređuje: nasljeđivanje, položaj nezakonite djece, funkcioniranje seoske zajednice i način donošenja zajedničkih odluka, svjedoci u sudskom postupku, podjela kućne zadruge, odnos gospodara i kmetića (kolona)...

VRANSKI ZAKON je nastao 1454., a vrijedi za područje Vranskog vlastelinstva. Sastavili su ga sudac vranskog podgrađa oko vranske utvrde i predstavnici vranskih sela te potvrdile mletačke vlasti U 38 članaka, u središtu je seljak kao kmet koji je uključen u autonomnu seosku općinu. Kolektivizam je vidljiv u solidarnoj odgovornosti stanovnika u slučaju krađe.

POLJIČKI STATUT nastao je oko 1440. kao zbornik običajnog prava autonomne Poljičke općine, a vrijedio je do 1807. Isprepleću se elementi rodovskog i feudalnog uređenja s utjecajem rimskog prava. Pisan je narodnim jezikom na bosančici. Sadržaj se odnosi na ustrojstvo vlasti Poljičke općine, sudstvo, upravu, kazneno, građansko i postupovno pravo. Organi poljičkih općina:

1. Izvanredna skupščina sviju Poljičana
2. Redovitiji predstavnički kupan općeni zbor
3. Poljički stol/banka je upravno-sudski organ/vlada izabranih plemenitaša
4. Veliki knez je bio najviši središnji individualni organ sudbene i upravne vlasti

Najviše odredbi tiču se obiteljske imovine tj. „plemenščine“. Ona je nepodijeljena u vlasništvu zajednice, načelno neotuđiva osim za velike nevolje, sadržane su i odredbe o njenoj diobi po glavama.

U PSu je prisutna krvna osveta u slučaju krvnih delikata, solidarna odgovornost srodnika za počinjenu štetu, vražda i načelo personalnog važenja Poljičkog statuta.

### 31. Podijeljeno vlasništvo –objasni

To je tip vlasništva koji se odnosi na zemlju. Pravni odnosi zasnivaju se između izvornog vlasnika zemlje tj. kralja i vazala ILI između vazala kao prenositelja ovlasti i podvazala.

Na vazala/podvazala prenose se

- a) pp ovlasti raspolaganja i korištenja zemljišta
- b) jp ovlasti sudbenosti i upravljanja nad podložnim stanovništvom na zemljištu
- c) pravo ubiranja poreza.

Taj skup pravnih odnosa predstavlja PRAVNU OSNOVU VLASTELINSTVA kao zemljišnog dobra koje vazal

-dobiva na ograničeno raspolaganje i korištenje

-s funkcijama javne vlasti

-uz obvezu vršenja vojne službe i vjernosti fidelitas vladaru/senioru

Razlikujemo 3 tipa vlasništva dominium:

1. vrhovno vlasništvo/ dominium eminens- nosioc je vladar koji zadržava rezidualne ovlasti
2. direktno vlasništvo/ dominium directum- nosioc je vlastelin s već gore spomenutim ovlastima
3. koristovno vlasništvo/ dominium utile -nosioc je kmet koji ima obvezu davanja vlastelinu, vladaru, crkvi ali i sam ima pravo na prirodu i raspolaganje uz suglasnost vlastelina.



### 32. Obiteljsko vlasništvo- objasni

To je najstariji tip vlasništva zabilježen u Hrvatskoj i najčešće u Dalmaciji.

Obuhvaćao je imovinu BONA HEREDITARIA:

-koja je bila u obitelji najmanje 2 generacije

-koja je pripadala svim nepodijeljenim članovima obitelji jer je bila imovina budućih generacija i zalog trajanja obitelji

-do podjele nitko nije mogao raspolagati njome.

BONA ACQUISITA je bila stečena imovina kojom je vlasnik mogao slobodno raspolagati i bio je puni vlasnik, a dijeli na se na BONA EMPTICIA (stečeno pp) i BONA ACQUISITA U UŽEM SMISLU (dobiveno od kralja, nasljeđivanje ograničeno na muške potomke prvog stjecatelja).

Obilježja:

1) Institut preferiranja jednog djeteta- vidljivo nagrizanje obiteljskog vlasništva u sprezi s individualnim vlasništvom, postupno se slabila načelna jednakost djece: niz dalmatinskih statuta npr. Zadarski, Hvarski i Splitski je utvrđivao da svakom djetetu pripada jednak dio obiteljske imovine ali je roditelj mogao oporučno sinu ili kćeri dati 1/10 ukupne imovine preko dijela koji mu je inače pripadao.

2) Postojalo je rođačko pravo prvokupa, načelno ga je imao samo rođak koji je potjecao od prvog stjecatelja

3) Hrv. pravo ne poznaje institute dosjeloosti i zastare

4) Vrijedila je opozivost darovanja na osnovi neovlaštenog raspolaganja, a s vremenom su crkveni sudovi u takvim sporovima primjenom pr utjecali na neopozivost.

### 33. Pravo prvokupa xx

To je pravo koje se razvilo u Bizantu. Označava pravo ovlaštenika da mu prodavatelj prvome ponudi stvar na prodaju. To ovlaštenik mora realizirati u određenom roku, a ako ne realizira onda se stvar može ponuditi trećima uz ograničenu, ne nižu, cijenu od sadašnje.

Svrha je bila zaštita rodbinske i teritorijalne zajednice od ulaska stranaca u njihov krug

Pravo prvokupa u Hrv./Slav./Istri: rođaci, susjedi, stanovnici naselja.

Pravo prvokupa u Dalmaciji: rođaci, susjedi, ostali posjednici gradova.

Prodaja se morala javno objaviti u mjestu gdje se nekretnina nalazi, pravo prvokupa nije zastarijevalo i isprava o kupoprodaji se mogla zaključiti tek nakon proteka određenog roka u kojem je vlaštenik mogao izjaviti svoju namjeru prvokupa.

U dalmatinskim gradovima nije se primjenjivalo rođačko pravo prvokupa ako se radilo o darovanju, mirazu i zamjeni, no upravo to je poslužilo za izigravanje instituta rođačkog prvokupa. Npr. fiktivno uzajamno darovanje, fiktivna zamjena nekretnina.

### 34. Skupno vlasništvo- objasni x

Karakteristično za razdoblja

a) zajedničke podjele rada na dobrima,

b) rodovske strukture i

c) stočarska područja.

Obilježja:

1) u njemu sudjeluje više osoba kojima svima jednako pripadaju vlasnička prava

2) zajednici pripada pravo raspolaganja, a pojedincu npr. samo pravo korištenja

3) može postojati samo na nepodijeljenoj stvari, s tim da udio pojedinca nije određen ali je odrediv, te mu za diobu treba suglasnost zajednice

4) povezanost zajednice op vezom, npr. brak.

Oblici skupnog vlasništva:

- a)kućne zadruge
- b)zajednička imovina nepodijeljene braće koja nastaje nasljedstvom
- c)zajednička imovina bračnih drugova
- d)nasljednička zajednica

### 35. Kućna zadruga

#### 35. Pravni odnosi u poljoprivredi- navedi i objasni 1 prema vl. izboru

Pravni odnosi u poljoprivredi su bili sprega, moba, kolonat i težaštvo.

KOLONAT je vrsta ugovora o zakupu između vlasnika zemljišta koji slobodnom obrađivaču kolonu daje zemljište, i kolona koji se obvezuje na obrađivanje i davanje vlasniku naknadu u novcu/naturi. Podjela plodova ovisila bi koliko je koja strana unijela u ugovorni odnos.

Ugovori su temeljeni na bizantskom pravu, naročito na Zemljoradničkom zakonu.

Karakterističan je za dalmatinska područja, a najčešće se obrađuju vinogradi i maslinici.

Osnovna podjela kolona je na one:

- a)koji su od vlasnika dobili kuću/stoku
- b)koji su imali kuću/stoku
- c)koji su sami sagradili kuću na kolonatskom zemljištu.

Zbog dugotrajnosti i prenošenja kolonata s generacije na generaciju, nalik je kmetstvu. Razlika između kolonata i kmetstva je ta što su koloni imali slobodan status i bili podvrgnuti redovitom državnom sudstvu, a ne svom vlastelinu.

Kolonat je ukinut 1946.

#### 36. Pravni odnosi u stočarstvu- navedi i objasni 1 po vl. izboru x

To su komunice, kesim, sočeda i supona.

Supona je ugovor o međusobnoj pomoći stočara karakterističan za planinska područja sa surovijom klimom.

-Suponici miješaju stoku, dijele je po vrstama za mjesto ispaše i postavljaju pastire.

-Svaki će suponik dati pastire te ga hraniti, i uz to dati sol za vlastitu stoku.

-Svaki suponik ima pravo na plodove od stoke, a gnojivo se dijeli prema broju vrsta stoke.

#### 37. Kolegancija

To je bio pomorski ugovor mletačkog prava kojim je uspostavljen rani oblik društva sa svrhom

- a)trgovine u drugim lukama
- b)podjele dobiti među ugovarateljima koji se obično sklapao na godinu dana.

Socius stans daje tractatoru novac/robu ILI brod/dio broda za trgovanje u stranoj luci.

Dobit se dijelila na pola, a rizik razmjerno, osim ako bi tractator plovio izvan Jadranskog mora bez dopuštenja- tada sav rizik prelazi na njega. Stans ostaje vlasnik uloženog kapitala, tractator stansu i trećima odgovara u svoje ime.

Statuti koji poznaju koleganciju su statuti: Zadra, Paga, Šibenika, Splita i Dubrovnika (trgovačka aktivnost!).

#### 38. Entega xxx

To je bio pomorski ugovor bizantskog prava kojim su se udruživali vlasnik broda, mornari i vlasnik entega= novca/robe RADI stjecanja dobiti trgovanjem, a obično se sklapao na više mjeseci.

Time je nastajalo trgovačko društvo u koje je brodar udruživao brod, mornari rad a trgovci robu/novac.

Dobit se dijelila na 2/3 za brodara i mornare, a 1/3 za vlasnika entega. Ako se plovilo izvan Jadranskog mora, dobit se dijelila na pola zbog rizika trgovca.

Rizik je inače na vlasniku entega, ali ako se plovilo neplaniranim putem onda je sav rizik bio na kapetanu i mornarima. U slučaju brodoloma, vlasnici su u nadoknadi štete sudjelovali dijelom dobitka.

Ako se radilo o više entega-bila je to zajednica dobiti i rizika sa solidarnom odgovornošću.

Entega je opsežno bila uređena Dubrovačkim statutom, a prestala se primjenjivati u 16.st.

+Društvo karatista

Nasljedno pravo

Građanski sudski postupak i ustroj sudstva

Pristav, javni bilježnik, kaptoli

Kazneno i kazneno postupovno pravo

## **2. KOLOKVIJ**

### **1. Reforma županija Marije Terezije**

1. Kada je MT došla na vlast, 3 slavonske županije (Virovitica, Požega, Srijem) nakon obnavljanja zadržane su pod upravom bečke Dvorske komore.

MT ih je 1745. obnovila prema ugarskom modelu i stavila pod vlast bana i Sabora, no u pogledu poreza stavljene su pod UNV te je uveden mađarski porezni sustav.

->1751. zaključak US bio je taj da županije šalju predstavnike u UH S.

1769. dekretom će ugarski model biti protegnut i na 3 hrvatske županije (Varaždin, Križevci, Zagreb) koje su dotad bile tradicionalne organizirane:

a)u Varaždinu su nasljedni župani iz obitelji Erdody, županijska skupština, skupa postavljaju županijske službenike

b)u Križevcima i Zagrebu, koji su bili pod HS saborom, poslove župana obavlja podban, a Sabor imenuje županijske službenike

#### **NOVI UGARSKI MODEL**

A)VELIKI ŽUPAN- imenuje i plaća kralj

1.upravlja županijom u kraljevo ime

2.sudi u sudskim vijećima

3.predstavnik županije u Saboru

B)ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA- središnji organ županijske samouprave; vufp; postojale su velike i male ž.s.

C)MAGISTRATI SA SLUŽBENICIMA

Kralj sa županijama komunicira preko UNV ili HKV da se onemogući utjecaj HS S. Važno je bilo i pravo remonstracije županije= ako bi kraljeve uredbe povrijedilo neko pravo, izvješćivalo se kralja, a ako ni tada ništa ne bi bilo promijenjeno županija ju neko vrijeme ne bi provela ili ne bi skupljala porez (ius inertia/pasivitet).

Tako su županije u Hrv. i Slav. postale samostalne institucije s jakom lokalnom plemićkom autonomijom i neposrednom vezom s vladarom.

### **2. Urbari- objasni što su; tko ih donosi; objasni urbare Marije Terezije za hrvatsko-slavonsko područje.**

Urbari su pravni akti kojima su se utvrđivale obveze kmetova prema vlastelinu i u pravilu su ih donosili sami vlastelini za područje svog vlastelinstva. Zbog promjene razvoja gospodarstva, kmetovi su bivali eksploatirani te je došlo do buna koje su nanijele velike štete. Zato je MT, nakon provedenog ispitivanja uzroka za bunu, odlučila donijeti:

1)Slavonski urbar 1756. i

2)Hrvatski urbar 1780./ Privremeni urbar 1755. kojeg je kraljica MT uvela odmah na snagu bilo je protivno uvjerenjima Hrvatsko- slavonskog sabora koje se do 1780. protivilo usvajanju tog akta.

Njima je kraljica:

1. uredila urbarijalne odnose u H i S.

2. temeljili su se na propisima i običajima, posebna pažnja posvećena tlaki koja je bila glavni razlog bune

3. imali su dispozitivnu narav: urbari su odredili najveća opterećenja seljaka, dok su vlastelini za svoja područja mogli odrediti i manja.

Vrijedni su jer su državnim propisima bili uređeni odnosi privatnopravne naravi i temeljeni na dugotrajnoj pravnoj tradiciji.

### 3. Hrvatsko kraljevsko vijeće

1767. osnovano je „Kraljevsko vijeće za kraljevinu DHS“ iliti Hrv. kraljevsko vijeće jer je MT uvidjela nemogućnost provedbe svih zamišljenih reformi.

Osnivanje su pripremili

-bečka vlada i Ugarsko namjesničko vijeće (bez Sabora i bana)

-za pravnu osnovu uzeta je ovlast iz prijašnjeg zakona UHS gdje kraljica ima ovlast uređivati svoja izvršna tijela.

Na to je Sabor protestirao tvrdeći da se to ne odnosi na Bansku Hrvatsku, no svjestan realnosti je molio kraljicu da položaj HKV izjednači s UNV te da ne dira u z nadležnosti Sabora, što je kraljica posebnom uredbom i zajamčila.

Započelo je s radom 1767. u Vž, ali kasnije premješteno u Zg.

Predsjeda ban, s 5 članova koji reprezentiraju staleže\* i imaju 5 funkcija

1.upravno-politička

2.vojno-upravna

3.financije

4.pravosuđe

5.prosvjeta i bogoštovlje

Nije imalo samostalnu, već je nadležnost proizlazila iz vladaričine, a dio poslova je sa Sabora prenesen upravo na HKV što mu je de facto umanjilo značenje.

Funkcije HS S spali su samo na zakonodavna pitanja i pravo na izglasavanje ratnog poreza, ali je z funkciju do 1790. u praksi vršila vladarica.

Osnivanjem Vijeća počinje uvođenje moderne uprave u Bansku Hrvatsku, unaprijedilo je cijelo hrvatsko gospodarstvo, rad sudova, nadziralo odnos vlastelina i kmetova. Jedan od važnih članova Vijeća bio je Nikola Škrlec Lomnički. No zbog zastarjele uprave i dr. problema, rad Vijeća bio je poprilično ograničen što je ukazivalo na nužnu potrebu obrazovanja upravnog osoblja tj. osnivanje odgovarajućeg upravnog zavoda.

Vijeće je ukinuto 1779., nadležnosti su prenesene na UNV kojem su se pridružili ban, 2 savjetnika i nekolicina činovnika te je UNV preuzelo direktno upravljanje hrvatskim županijama i gradovima.

Upravno i pravno obrazovanje za vrijeme MT.

Marija Terezija darovitim mladićima iz Banske Hrvatske dodjeljuje pojedinačne stipendije za studij kameralistike.

Dekretom osniva **Političko – kameralnu školu (1769-1776)** sa sjedištem u Vž pa Zg. Ban osigurava i prati njen rad, prisustvuje ispitima, podnosi izvješća kraljici.

Udžbenik: Joseph von Sonnenfels (austrijski kameralist), nastavni jezik: njemački, prvi prof. Adalbert Barić, studenti građanskog i plemićkog podrijetla

**Kraljevska akademija znanosti (1776-1850)**

-3 dvogodišnja fakulteta (Filozofski, Pravni, Teološki)

-središte školskog kotara: Zagreb (Međimurje, Banska Hrvatska, Primorje, Rijeka)

-ravnatelj: Nikola Škrlec Lomnički

**Pravoslavna akademija (1874)**

-3 pa 4 godine- osnova za osnivanje Sveučilišta u Zagrebu s 3 fakulteta: Filozofski, Pravni, Teološki

-jedina visokoškolska institucija u Hrvatskoj

### 4. Reforme Josipa II.

Naslijedio je MT. Njegovo je vladanje obilježeno reformama provedenima u apsolutističkom duhu i protivljenju staleža i prosvjetiteljskim duhom.

1)Oborio se na Katoličku crkvu, a njen privilegirani položaj kao državne crkve bio je oslabljen Patentom o vjerskoj toleranciji iz 1781.

-Uspostavljena je načelna jednakopravnost priznatih vjera, proširena su prava protestanata i dotad obespravljenih Židova.

-Temeljem svog patronatskog prava nad crkvom osigurao je nadzor provedbe papinih naputaka u Ugarsku i BH.

2)1784. uredbom je nametnut njemački jezik kao službeni u cijeloj Monarhiji.

3)1785. dijeli Ugarsku i Hrvatsku na 10 okruga. U okrug sa sjedištem u Zagrebu ulaze 3 hrvatske županije i dio ugarske Zaladske županije, u okrug sa sjedištem u Pečuhu ulaze 3 slavonske županije i Baranja. Na čelu okruga je kraljev povjerenik koji imenuje podžupane na čelu županije koje su postale najniže jedinice

4) Patentom o ukidanju kmetstva 1785. Josip II. daje kmetovima virtualno daje niz sloboda: seljenje, biranje profesije, pohađanje škole, ženidba bez odobrenja vlastelina, raspolaganje pokretnom imovinom ALI ne vlasništvo nad zemljom koju obrađuju tako da je to bila nominalna promjena, a stvarna tek 1848. kmetovi dobivaju vlasništvo nad zemljom koju obrađuju

6) 1788. reforme poreznog sustava i uvođenje opće porezne obveze što je izazvalo nezadovoljstvo Ugarske i BH.

-> 1789. zbog reakcija posebnom uredbom na snagu vraća ustavni poredak u Ugarskoj i BH i ukida sve uredbe koje je donio osim Patenta o vjerskoj toleranciji iz 1781. i Patenta o ukidanju kmetstva iz 1785.

5. Članci LVIII. i LIX. Ugarsko-hrvatskog sabora iz 1791.- navedi i objasni položaj Hrvatske i Slavonije (objasni i ratio odluke)

Radi obrane od habsburških uzurpacija, HS S predlaže da se za Ugarsku Hrvatsku i Slavoniju osnuje

1. zajednička vlada,

2. da 6 hrv. i slav. županija privremeno primaju naloge od UNV\*

3. da se odlučivanje o izv. ratnom porezu prenese na UH S.

UH S prihvata prijedlog i donosi

a) HSS na UHS = odlučivanje o ratnom porezu

b) HS S na UNV = prenošenje upravnih nadležnosti

Bio je to prijenos iznimno važnih nadležnosti, a HS S ostalo je

1) pravo izbora i davanja nputaka nuncijima,

2) pravo proglašavanja zakona donesenih na UH S,

3) pravo odlučivanja vezano npr. za službeni jezik ili vjerska pitanja.

Ratio odluke je ležao u traumatičnom uvjerenju da su oni zbog malobrojnosti, slabije financijske i političke snage posebno izloženi presezanju bečke vlasti te da će institucionalno zajedništvo s jačim ugarskim plemstvom učvrstiti zajedničku obranu ustavnosti. Uz to, odluka je počivala i na uvjerenju o solidarnosti ug. i hrv. staleža što nije išlo uz rušenje staleškog tipa države, kao i činjenica je bliža prošlost upućivala na pokušaj podređivanja HS S upravo UH S.

Posljedice: UNV je izdavalo izravne naredbe hrv. županijama čime je praktički preuzelo rukovođenje svim poslovima hrvatske uprave, dok je UH S preuzeo odlučivanje o javnim financijama i ratnom porezu.

BH je postavljena u položaj perifernog dijela Hrvatske, opao je značenje HS S kao i bana. Središte politike se preselilo iz Zagreba u Požun tj. Budim. Ovo je jedna od najtežobnijih odluka hrv. politike u njenoj povijesti.

1. Hrvatska municipalna prava – tko, što, kada
2. Zahtijevanja naroda – tko i kada ih donosi; okolnosti donošenja; sadržaj
3. Banskog vijeće
4. Izborni zakon 1848. – tko ga donosi, zašto, gdje su birani zastupnici, objasni posredno i neposredno biranje
5. Zakonodavna djelatnost Sabora 1848. – zakoni, odluke i kratko o svakoj
6. Ožujski ustav – donošenje i glavna obilježja/ kada i glavne odrednice xx
7. Položaj Hrvatske i Slavonije – ustroj uprave i sudstva u pseudoustavnosti
8. Neoapsolutizam – pravne reforme (navest zakone koji su doneseni), uprava i sudstvo
9. Uređenje kaznenog prava i kaznenog postupka u doba neoapsolutizma- navedi zakone, objasni
10. OGZ
11. Formiranje glavnih političkih stranaka i njihovih ideologija u Hrvatsko- slavonskom saboru 1861. – navedi i ukratko objasni
12. Listopadska diploma i Veljački patent
13. Zakonski članak XLII: 1861. o odnošenju Trojedne Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije prema kruni i Kraljevini Ugarskoj
14. Zajednički poslovi po Austro-ugarskoj nagodbi
15. Sustav delegacija prema Austro-ugarskoj nagodbi- objasni što su; sustav; nadležnost; način donošenja odluka
16. Podjela nadležnosti prema Hrvatsko-ugarskoj nagodbi
17. Autonomni organi i autonomni poslovi prema Hrvatsko- ugarskoj nagodbi- navedi i ukratko objasni
18. Financijski dio Hrvatsko- ugarske nagodbe- objasni

19. Zajednički sabor prema Hrvatsko-ugarskoj nagodbi – sastav, struktura, nadležnost, položaj hrvatskih zastupnika i brojnost
20. Središnja vlada prema Hrvatsko-ugarskoj nagodbi
21. Zemaljska vlada prema Hrvatsko-ugarskoj nagodbi
22. Hrvatsko-slavonski ministar- navedi i objasni sredstva nadzora hrvatske autonomije
23. Nadležnost i položaj bana po Hrvatsko-ugarskoj nagodbi- objasni postupak imenovanja bana i njegov položaj; objasni pitanje odgovornosti bana
24. Revizija Hrvatsko-ugarske nagodbe 1873.

25. Zakon o odgovornosti bana i odjelnih predstojnika Zemaljske vlade 1874.
26. Pravo zavičajnosti- definicija; zakonsko uređenje; značenje u Hrv. i Slav.
27. Zakon o pravu sakupljati se 1875. (pravo na javno okupljanje) xxx
28. Kazneni postupak u reformama Ivana Mažuranića
29. Porotno suđenje u Hrvatskoj i Slavoniji
30. Sloboda tiska za Mažuranića- objasni važnost slobode tiska; vrijeme uvođenja; uređenje u Hrv. i Slav.

31. Riječka i Zadarska rezolucija- vrijeme okolnosti donošenja; donositelji i sadržaj; njihova posljedica

Odlaskom Khuena-Hedervarya hrvatska politička scena okreće se politici novog kursa.

Riječka rezolucija donesena je 3.10.1905. u Rijeci, koju su na poziv dalmatinskih političara donijeli oporbeni zastupnici HS S i DS. Označila je suradnju tih stranaka s mađarskim u borbi protiv centralističkih tendencija Beča. Uvjet suradnje bio je:

- a) mađarska podrška ujedinjenju Dalmacije s BiH
- b) zajamčena autonomija Hrv.-ug. nagodbom
- c) uvođenje demokratskih institucija u Trojednu Kraljevinu.

Zadarska rezolucija bila je zaključak donesen od 16.-17.10.1905. na sastanku između srpskih zastupnika u Carevinskom vijeću i DS te predstavnika srpskih stranaka u DHS. Zaključak je podrška mađarskoj oporbi uz uvjet a), b)-proširenje autonomije, c) gore.

Posljedica je bila stvaranje Hrvatsko-srpske koalicije koju predvodi Frano Supilo, a kasnije ga mijenja Svetozar Pribićević. Sastojala se od:

- 1) Hrvatske pučke napredne stranke HPNS
- 2) Hrvatske stranke prava HSP
- 3) Srpske samostalne stranke SSS
- 4) Samostalnog kluba SK
- 5) Socijaldemokratske stranke SDS
- 6) Srpske radikalne stranke SRS.

32. Svibanjska i Krfska deklaracija- vrijeme i okolnosti donošenja; tko ju je donio; sadržaj.

U procesima koji su se odvijali oko buduće sudbine JS područja oblikovale su se dvije tendencije: jedna je išla u smjeru preustroja HM na trijalističkoj osnovi uz osnivanje treće jedinice s JS st, zalagali su se HPSS i HSP dr. Starčević. Drugoj je tendenciji u ishodištu stajala djelatnost Jugoslavenskog odbora i Kraljevine Srbije usmjerena prema stvaranju nove zajedničke jugoslavenske države u koju bi ušli krajevi s JS st. u HM te kraljevine Srbija i Crna Gora.

Svibanjska je donešena 30.5.1917., donijeli su je hrvatski i slovenski zastupnici u Carevinskom vijeću okupljeni u parlamentarnom Jugoslavenskom klubu. Traženo je osnivanje 3. južnoslavenske jedinice u HM koja bi bila ustrojena kao personalna unija pod HLT dinastijom, temeljem narodnog načela=samoopredjeljenja naroda i hrvatskog državnog prava na područjima na kojima žive Slovenci, Hrvati i Srbi. Kombinirala je legitimističku osnovu u vidu DP identiteta i položaja HSD, virtualno Dalmacije. Bila je poticaj za osnivanje zemaljskih narodnih vijeća tj. središnjeg Narodnog vijeća koje će imati ulogu za ubrzanje ujedinjenja s Kraljevinom Srbijom i Kraljevinom Crnom Gorom.

Krfska deklaracija donešena je 20.7.1917. i pokazatelj je ove druge tendencije (v.gore), na grčkom otoku Krfu jer su ondje izbjegla vlada Kraljevine Srbije. Donijeli su ju srpska vlada i Jugoslavenski odbor. Sadrži 13 točaka. Srbi, Hrvati i Slovenci ujedinili će se u zajedničku Kraljevinu SHS koja će biti ustavna i parlamentarna monarhija pod dinastijom Karađorđevića s ustavom donesenim u ustavotvornoj skupštini kvalificiranom većinom. Ravnopravnost se ogleda u

pismu, grbu, zastavi, vjeri i svih građana pred zakonom na cijelom dp. Država bi bila organizirana u samoupravne jedinice temeljem prirodnih, socijalnih i gospodarskih kriterija.

Sadržaj ima elemente kompromisa:

1) Postignut je sporazum o osnivanju nove države

2) Pašić odstupa od formiranja Velike Srbije

3) J. odbor pristaje na unitarni ustroj.

Deklaracija nije međunarodnopravni akt jer J. odbor nije bio mp subjekt.

33. Vlaška prava (Statuta Valachorum)- tko i kada ih donosi; objasni razloge njihova donošenja; sadržaj xx

Hrvatski vlastelini doseljenike tretiraju kao kmetove, te traže od njih ispunjenje kmetskih obveza i plaćanje crkvene desetine. Sporove oko rješenja tih obveza konačno je **1630. riješio Ferdinand II. donošenjem Vlaških prava** (*Statuta Valachorum*), povelje kojom je doseljenom stanovništvu u Koprivničkoj, Križevačkoj i Ivaničkoj kapetaniji dao određene privilegije, a te tri kapetanije stavio pod komandu kapetana u Varaždinu.

Ti su privilegiji bili uspostava položaja krajiškog vojnika kao slobodnjaka, a ne kmeta hrvatske vlastele, te pravo biranja vlastitih seoskih knezova.

Time je uspostavljen Varaždinski generalat s vojnom upravom i pravnim poretком drugačijeg od onog koji je vrijedio na području civilne uprave bana i Sabora.

Privilegiji iz Vlaških prava protegnuti su i na Karlovački generalat, te na druge krajiške vojno-upravne jedinice. Svi muški krajišnici su bili obvezni na vojnu službu unutar i izvan krajiških granica, a zauzvrat bi dobili zemlju (ona predstavlja materijalnu osnovu za vojnu obvezu). Zemljom su mogli raspolagati za života i oporučno za slučaj smrti, ali zemlja ostavljena u nasljedstvo ostaje u krajiškom režimu.

Lokalna autonomija koju su dobili sastojala se u pravu sela da na godinu dana bira seoske knezove, koji biraju velikog suca kapetanije i 8 prisjednika koje je potvrđivao kapetan. Ta tijela imaju upravnu i sudbenu nadležnost, ali bez mogućnosti izricanja smrtno kazne, a protiv njihovih se odluka priziv izjavljivao generalu.

34. Istarski sabor i političke stranke.

Istarski sabor osnovan je temeljem Veljačkog patenta. Sjedište je imao u Poreču, a nakon 1898. u Puli i Koprju. Izbori su bili uređeni po općem obrascu za pokrajinske sabore, a nadležnost, struktura i kurijalni sustav su jednaki kao kod Dalmatinskog sabora.

Razlika je bila u broju članova, kod Istarskog sabora je nešto manji i obuhvaćao je 3 virilista (krčki + porečko-pulski + tršćansko koparski biskup) i 27 zastupnika (5 biraju veleposjednici, 2 trgovačko-obrtnička komora, 8 gradovi i 12 seoske općine putem posrednih izbora).

Reformom 1907. veleposjednička kurija dobila je 5 zastupnika, gradovi 14, seoske općine 15, a 8 novouvedena opća kurija u kojoj glasaju punoljetni muškarci. U Carevinsko vijeće Istarski sabor do 1907. bira dva člana. Svrha tog biranja bilo je postizanje kvalitetnijeg sustava.

U Istri je bilo preko 2/3 slavenskog (hr i slo) stanovništva, žive na selu, financijski ovisni o talijanskim vjerovnicima. 1919. je u Istri bilo 36% osoba kojima je talijanski materinji, oni su bili bogatiji, obrazovaniji, čine gradsko stanovništvo i veleposjednički sloj. Zbog toga, zastupnici veleposjednika, trgovačko-obrtničkih komora i gradova gotovo u potpunosti dolaze iz takve (talijanske) etničke skupine, a prisutni su i u kuriji općina.

Hrvati i Slovenci u početku nisu ni imali svoju stranku u Istri, birana je tek nekolicina njih u sabor. 70-ih godina se osniva Hrvatsko-slovenska narodna stranka i Hrvatsko-slovenski klub zastupnika, a nakon reforme 1908. je izabrano 18 zastupnika u sabor s hrvatsko-slovenske liste. Talijanska liberalna stranka je dominantna u Istarskom saboru (podržava očuvanje talijanske hegemonije). Službeni jezici Istarskog sabora su bili talijanski, njemački, a od 1888. svi pokrajinski.

35. Istra od 1918. do priključenja Hrvatskoj i Jugoslaviji- objasni xxx

Istra je Londonskim ugovorom 1915. obećana Italiji, a talijanska vojska ju je okupirala temeljem sporazuma 1918. Italija je 1919. postavila civilne vlasti i počela uvoditi civilne institucije.

Formalno je aneksija Istre (bez kotara Kastav) izvršena ratifikacijom Rapallskog ugovora 1920., nakon čega je Istra uvrštena u pokrajinu Julijanska Venecija. Talijanska vlast u Istri je okončana proglašenjem kapitulacije Italije 1943., te slijede brojne spontane akcije stanovništva.

Okružni NOO za Istru je sazvao tzv. **Pazinski sabor** na kojem su bili zastupljeni različiti društveni slojevi i političke struje. On 1943. objavljuje proglas o ujedinjenju Istre s Hrvatskom (uz jamstvo kulturne autonomije Talijana). 20. rujna taj proglas potvrđuje Izvršni odbor ZAVNOH-a, a 20.11. ga proglašava i drugo zasjedanje AVNOJ-a.

Jugoslavenske jedinice 1945. ulaze u Trst te najavljuju priključenje Trsta Jugoslaviji kao njezine „sedme republike“. No, sporazumom se Jugoslavenska vojska povlači iz Trsta i Pule, a to je područje podijeljeno na **zonu A** (tršćanski zaljev i šire zaleđe te Pula s najužom okolicom – tu je uvedena angloamerička uprava i tal. zakonodavstvo) i **zonu B** (ostatak Istre i Rijeka, upravu dobiva jugoslavenska strana).

Mirovnim ugovorom između Jugoslavije i Italije u Parizu 1947. osnovan je pak Slobodni Teritorij Trsta (STT), protezao se do rijeke Mirne (ali neće zaživiti), dok veći dio slovenskog primorja i Istre ulazi u sastav FNRJ.

Londonskim memorandumom 1954. je STT ukinut, a njegovo područje (zona A i B) podijeljeno između Jugoslavije i Italije. Granična pitanja biti će konačno riješena Osimskim sporazumima 1975.

36. Rijeka od 1776. do Hrvatsko-ugarske nagodbe 1868.

Do promjene pripadnosti Rijeke dolazi 1776. u nekovrsnoj zamjeni teritorija. Iz vojnih potreba Marija Terezija oduzima neka hrvatska područja uz Kupu, pripaja ih Vojnoj Krajini, a zauzvrat Banskoj Hrvatskoj pripaja Rijeku. To je učinila tzv. ručnim pismom u kojem ju je podložila Hrvatskom kraljevskom vijeću. Formulacija tog dekreta govori o povijesnoj svijesti o pripadanju Rijeke Hrvatskoj. Nakon toga su još neka područja (Karlovac, Bakarski kotar i područje od Kostrene do Drage) pripojene Banskoj Hrvatskoj, od njih je sačinjena **Severinska žup.** u koju je uključena i Ri.

U Rijeci je tada stvoren Gubernij na čelu s gubernatorom koji predsjedava gradskom vijeću, a podređen je Kraljevskom vijeću u Zagrebu. Sudbeno, Rijeka je podvrgnuta Banskom stolu u Zagrebu.

Marija Terezija je zatražila od Hrvatskog kraljevskog vijeća da izradi prijedlog o daljnjem položaju Rijeke, a oni navode da bi se Rijeka trebala i dalje smatrati kao odijeljeno i Ugarskoj pridruženo tijelo. Kraljica to potvrđuje, no ubrzo je Hrvatsko kraljevsko vijeće ukinuto, te su nadležnosti prenesene na UNV. Ti su se akti u Ugarskoj potom tumačili tako da je Rijeka upravna jedinica, kao odvojeno tijelo koje ne pripada ni nama ni Ugarima, predana je pod neposrednu upravu ugarskih, a ne hrv. tijela. Tome pogoduje ukidanje Severinske županije 1787., a od Rijeke do Senja stvoreno je Ugarsko primorje, kojem je na čelu gubernator Rijeke, a podređeno je UNV.

Zajednički sabor 1807. donosi nejasan zaključak po kojem "grad Rijeka i luka" pripadaju "Kraljevini" (Hrvatskoj), to potvrđuje i kralj.

Hrvatsko-slavonski sabor 1808. donosi zakon prema kojem je *Rijeka bila utjelovljena Severinskoj županiji*, tekao sastavni dio Hrvatske ima pravo u H-S sabor slati gubernatora i 2 izabrana zastupnika kao i ostali hrvatski gradovi. Kralj tu odluku potvrđuje iako se riječke vlasti ne odazivaju na pozive za sudjelovanje - riječko stanovništvo se htjelo vezivati više uz ugarsku, a ne uz nerazvijenu Hrvatsku. Mađarima je Rijeka bila bitna jer je ona bila luka za izvoz žita do koje su imali pristup preko Hrvatske, jer je do tada išao preko Trsta.

1848. je ban Jelačić postavljen za gubernatora Rijeke, a 1850. je formirana **Riječka županija** u koju je uključena i Rijeka.

37. Rijeka u nagodbenom razdoblju od 1868. do 1918. – položaj i organizacija vlasti

Pregovorima o sklapanju Hrvatsko-ugarske nagodbe nije postignut sporazum oko Rijeke. Ugarski sabor izglasao je nagodbu s novim tekstom da grad, luka i kotar riječki s Ugarskom krunom čini spojeno tijelo.

U međuvremenu je vladar već bio sankcionirao hrvatsku inačicu Nagodbe prihvaćenu u HS S s formulacijom da pitanje Rijeke ostaje neriješeno.

U Zagreb je na ugarsko inzistiranje preko tako potvrđene Nagodbe bila nevješto nalijepljena cedulja „riječka krpica“ s mađarskom inačicom. Taj je spor bio privremeno riješen provizornim uređenjem 1870. koje je trajalo do 1918, u kojem je Rijeka imala autonomiju i bila je izravno podložna Središnjoj vladi.

1872. Središnja vlada donosi Statut grada Rijeke po kojem dobiva široku autonomiju koju ostvaruje a) gradsko vijeće b) magistrat s nadležnošću u ugp c) guverner- predstavnik vlade s pravom odgodnog veta koji odlučuje o svim odlukama gradskih organa.

Rijeka je zapravo de facto bila pod vlašću ugarskih institucija, ali formalno posebno upravno područje sui generis koje nije bilo dio ugarskog pravnog sustava.

38. Rijeka od 1918. do priključenja Hrvatskoj i Jugoslaviji.

29.10.1918. kada je Hrvatski sabor donio odluku o stupanju Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije s Rijkom u Državu SHS, predstavnici te države preuzeli su vlast u Rijeci i Sušaku od riječkog guvernera, a gradsku upravu preuzelo je Narodno vijeće za Rijeku i Sušak. Netom nakon toga se konstituiralo i talijansko Narodno vijeće koje je takav potez ocijenilo kao državni udar.

Gabirele D Annunzio 1919. s vojskom upada u Rijeku, b vlast sa talijanskim Narodnim vijećem, uvodi talijanske institucije te 1920. proglašava Talijansku regenciju Kvarnera i ustav s lds elementima.



No, Rapallskim ugovorom između Italije i Kraljevstva SHS dvije su se strane obvezale priznati potpunu slobodu i nezavisnost Države Rijek koja je prestala postojati obaranjem Zanelline vlade u Rimu.

Dolaskom Mussolinija na vlast pripremala se revizija Rapallskih ugovora i aneksija Rijeke Italiji. Vlada Kraljevine SHS je popustila te sklopila Rimski pakt s Kraljevinom Italijom 27.1.1924. Potonja se obvezala predati Kraljevini SHS Deltu, Boroš i Sušak koji je dobio status grada, a Kraljevina SHS je ovoj priznala suverenitet nad preostalim dijelom riječkog područja koje je potom inkorporirano kao Kvarnerska tj. Riječka pokrajina te je trajala do kapitulacije Italije 1943. Nakon toga, IO ZAVNOH proglašava priključenje Hrvatskoj Rijeke, Zadra, jadranskih otoka, anektiranih dijelova kao i prestanak sporazuma između jugoslavenske i Nezavisne Države Hrvatske.

1975. granice su konačno riješene Osimskim sporazumom između FNRJ i Italije.

39. Izgradnja dalmatinskih komuna

U gradovima na našoj obali od 12.do 14./15.st izgrađuju se komunalna društva s izrazito visokim stupnjem autonomije gradskih općina. Zajednička društvena osnova bila je 1.podjela na gradsko plemstvo patricijat i pučane, 2.autonomno uređenje upp putem statutarog prava.

Proces izgradnje unutarnjeg ustroja vlasti dalmatinskih komuna prolazio je kroz 3 razvojne faze koje su više bile karakteristične za talijanska područja, ali su se odrazila i na naša, 3 su faze:

1.vlast još uvijek počiva na općoj skupštini građana arengum koja prihvaća propise i bira funkcionare plus 2 konzula koja upravljaju gradom

2.događa se društvena diferencijacija na plemstvo i pučane, veliko vijeće donosi sve odluke, a na čelu komune je podestat s is vlašću; događa se buna pučana i patricija zbog isključenja u donošenju odluka

3.sukobi se riješavaju povjerenjem vlasti signoreu tj. apsolutnom vladaru koji nastoji doživotno zadržati vlast; nije prisutna na našim područjima.

Valja reći da su se te faze preklapale te da svaki grad na našoj obali ima vlastitu posebnu povijest te da razvoj nije sinkron. No, komunalni ustroj u gradovima zadržat će se i nakon potpadanja pod vlast Venecije u pp 15.st, ali uz prisutnost mletačkog prava.

40. Dalmatinski sabor- vrijeme i razlog osnivanja; sjedište, sastav i način izbora zastupnika; navedi političke stranke

Dalmacija je uvođenjem ustavnosti 1860. temeljem Z reda i izbornog reda za z sabor KD iz 1861. dobila svoj pokrajinski sabor sa sjedištem u Zadru. Činila su ga 2 virilna člana i 41 zastupnik izabran prema tzv.kurijalnom sustavu na razdoblje od 6 godina. Postojale su 4 kurije odnosno skupine izbornika utvrđene prema profesionalno-socijalnim kriterijima te su činili: 1.veleporeznici, 2.članovi trgovačko-obrtničkih komora , 3. pripadnici gradova>svi 3 imali tajno i neposredno pravo glasa, a 4. pripadnici seoskih općina imali su javno i posredno pravo nakon čijeg glasanja se okupljao skup izbornika. Na taj se način nastojalo okupiti neovisne, obrazovane i kompetentne osobe za odlučivanje, no iz izbora su bile isključene žene.

Sabor nije bio autonoman jer je predsjednika postavljao car koji je potvrđivao i poslovnik. Sabor je kao i tijelo birao Zemaljski odbor kojeg su činili 4 člana na čelu s predsjednikom Sabora.

Političke stranke koje su djelovale u okviru DS:

1)Autonomaška stranka- protiv sjedinjenja Dalmacije s BiH

2)Narodna stranka-za sjedinjenje Dalmacije s Hrv i Slav

3)Stranka prava(plus dio Narodne stranke)->Hrvatska stranka

4)Srpska stranka-za sjedinjenje Dalmacije s BiH.

41. Dalmacija od 1918. do priključenja Hrvatskoj i Jugoslaviji x

1.LONDONSKIM UGOVOROM 1915. dijelovi Dalmacije bili obećani Italiji kao nagrada za prijelaz na stranu Antante.

2.RAPALLSKIM UGOVOROM 1920. Italija je formalno dobila Lastovo, Zadar, Palagružu dok je ostalo područje Dalmacije pripalo Kraljevstvu SHS. Tako je osnovan okružni sud u Zadru ge kotarski sudovi u Zadru i na Lastovu.

3.RIMSKIM UGOVORIMA 1941. Italija dobiva druga područja Dalmacije.

4.IO ZAVNOH 1943. priključuje Hrvatskoj Rijeku, Zadar i anektirane dijelove što nakon kapitulacije Italije AVNOJ potvrđuje.

5..MIROVNIM UGOVORIMA 1947. između Italije i Jugoslavije, područja koja su bila pod talijanskom vlašću do 1943. utvrđena su kao dio Jugoslavije.

6.OSIMSKIM SPORAZUMIMA 1975. riješena granica Italije i Jugoslavije.

#### 42. Organizacija vlasti u Dubrovniku

Društvena osnova poretka vlasti u Dubrovniku bila je podjela na:

- A) malobrojni vlastelu koja je jedina imala puna politička prava i obnašala javne službe, a izvor prihoda im je bila trgovina
- B) pučane koji su bili bez političkih prava, ali osobno slobodni
- C) seljaštvo koje je imalo pravnu i poslovnu sposobnost, najbrojniji

Struktura vlasti bila je takva da se sastojala od:

- 1) Veliko vijeće- svi punoljetni muškarci patricijskih obitelji koji su znali čitati i pisati između 18-20 godina, s tim da je 1322. \*serrata; nositelj zakonodavne funkcije i bira članove svih ostalih vijeća
- 2) Senat/Vijeće umoljenih- patriciji izabrani u Velikom vijeću na 1 godinu; ratificira državne ugovore, imenuje i opoziva diplomatske predstavnike, nadzire pravni poredak i javnu sigurnost
- 3) Malo vijeće- vlada koja obavlja tekuće poslove, 7 članova izabranih u Vv na 1 godinu; ima poslove unutarnje uprave i vanjske sigurnosti, te razmatra molbe upućene Vv
- 4) Knez- predstavlja Republiku prema van i čuva državne pečate i ključeve gradskih vrata, boravi u Kneževom dvoru iz kojeg ne smije izlaziti osim u protokolarnim situacijama kada ga je pratila svečana povorka; bira ga na 1 mjesec Veliko vijeće među osobama zrelije dobi i nakon obavljanja dužnosti ne može biti ponovno izabran barem 2 godine; saziva Vv i Senat kojima predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama i ima ograničenu sudsku nadležnost.

#### 43. Dubrovačko pravo x

Dubrovačko pravo obuhvaća pisana vrela, dok se običajno pravo primjenjivalo supsidijarno.

Središnje vrelo bio je Dubrovački statut/ Liber Statutorum iz 1272. Uz manje izmjene ostao je na snazi do kraja Republike. Sastoji se od 8 knjiga:

- 1. uređuje položaj tijela vlasti, prava i dužnosti službenika te položaj Katoličke crkve
  - 2. sadržava prisage koje su službenici polagali pri preuzimanju dužnosti
  - 3. uređuje ustroj i nadležnost sudova te postupak pred sudom
  - 4. sadržava odredbe o nasljednom, bračnom i obiteljskom pravu
  - 5. uređuje odnose u poljoprivredi i pravni režim nekretnina
  - 6. kaznena djela i kazne
  - 7. pomorsko pravo
  - 8. donosi nove propise i dopune starih, a dodana je kasnije.
- Sadržaj Dubrovačkog statuta mješavina je ius commune, mletačkog prava, slavenskih pravnih običaja te bizantskog i langobardskog prava.

Potreba da se urede novi odnosi koji su se pojavili s razvojem gospodarstva i društva dovela je do donošenja novih pravila skupljenih u Knjizi svih zakona za 14.st., a za kasnija razdoblja u Zelenoj i Žutoj knjizi nazvanima tako prema boji korica.

Uz Statut vrijedili su i posebni zakoni pa su tako bili doneseni Carinski zakon 13.st. i Propisi o plovidbi 18.st., a pravni zbornici doneseni za pojedino područje bili su Lastovski statut i Mljetski statut 14.st.

Nakon ulaska Francuza na dubrovačko područje protegnuto je francusko pravo, dok je staro dubrovačko pravo postalo supsidijarno, vraćeno 1814. vrijedilo do 1816. kada su na područje Dubrovnika uvedeni Opći građanski zakonik i drugi austrijski propisi.

#### 44. Ilirske pokrajine- razdoblje trajanja; objasni što su; državnopravni položaj i institucije vlasti.

Ilirske pokrajine osnovane su Napoleonovim dekretom 14.10.1809. kao područje pod neposrednim francuskim suverenitetom. Glavni grad Ilirskih pokrajina bila je Ljubljana. U tu je cjelinu bilo uključeno 7 pokrajina. Od 1809. do 1811. Pazinska grofovija bila je uključena u Građansku Hrvatsku sa sjedištem u Karlovcu, ali je 1811. pridružen pokrajini Istri sa sjedištem u Trstu.

Ilirske pokrajine bile su sastavljene od raznorodnih i etnički heterogenih dijelova koji su u povijesti uglavnom bili pod različitim upravama i imali različite upravne i kulturne tradicije. Objedinjavanje je imalo političku osnovu koja je ležala u uvjerenju o zajedničkoj etničkoj ilirskoj pripadnosti najvećeg dijela stanovništva. Imale su nepotpuno definiran dpp: bile su dio francuskog Carstva s određenim stupnjem autonomije, ali su bile neposredno podređene vladi u Parizu, a u sudbenim poslovima Vrhovnom sudu u Parizu.

Na čelu je bio generalni guverner u Ljubljani koji je upravljao vojnim i civilnim poslovima, a postavljao ga je car. Bio je na čelu vlade koju su uz njega činili generalni intendant kao povjerenik za civilne poslove (gospodarstvo i javne financije) te povjerenik za pravosuđe. Posebni je organ bilo Malo vijeće koje su činili povjerenik za pravosuđe i dva suca Prizivnog suda u Ljubljani. Na mjesto generalnog guvernera imenovan je maršal Auguste Marmont koji je na tom mjestu ostao do 1811. Na čelu uprave svake pokrajine nalazio se intendant.

Civilne pokrajine dijelile su se na 20 okruga na čelu s podintendantom, okruzi na kotare, a oni na gradske i seoske općine na čelu s imenovanim načelnicima i vijećima. Vojna krajina je i pod francuskom upravom ostala u jednakom položaju vojnog područja. U osnovi je zadržan sudbeni sustav kakav je bio uspostavljen u Dalmaciji.

#### 45. Francusko pravo

1)DEKRETI - osnovno je pravno vrelo kojim se uvodilo novo pravo; donosili Napoleon/potkralj Italije, a na područje departmana uvodili su se odlukama cara/potkralja ili su njima protezani propisi koji su već bili na snazi u Francuskoj.

2)UREDBE PROVEDBENE PRIRODE koje su donosili prefekt/generalni providur, kojima se premošćivao jaz između novih propisa i stvarnosti.

3)PREKRŠAJNI PROPISI ZA SVOJE PODRUČJE-donosi čelnik departmana.

Napoleonovim dekretima 1806. u Dalmaciji su provedene značajne promjene. Dva od tih dekreta odnosila su se na zemljišne odnose: jedan ukinuo vlastelinska prava odnosno odredbe o neotuđivosti obiteljske zemlje; drugi ukinuo mletački Grimanijev zakon te su tako težaci u Dalmatinskoj zagori koji su obrađivali državnu zemlju postajali vlasnici te zemlje. Treći je dekret proširio na Dalmaciju važenje Konkordata sa Svetom Stolicom iz 1801. koji je sadržavao i odredbe o građanskom braku, a četvrtim je u Dalmaciju uveden Građanski zakonik (Code civil) 1806. Službeno je proglašen izvorni francuski tekst Code civil objavljen u službenom glasilu Kraljevine Italije, a na talijanskom je postojala tek njegova skraćena inačica. Načelo individualnog vlasništva i kidanje s reliktima zajedničkog vlasništva došlo je do izražaja u jednom dekretu iz 1807. kojim je ukinuto pravo prvokupa rođaka i susjeda. Iz pragmatičkih razloga nije došlo do ukidanja kolonata. Iste je godine u Dalmaciju i Istru uveden Napoleonov Kazneni zakonik. (1806.)

#### 46. Austro-ugarska okupacija Bosne i Hercegovine od 1878. do 1908. – organizacija vlasti

Vojno-okupacijski režim koji je 1878. uveden zadržao je zatečene upravne strukture, a trajao je do donošenja Zakona o upravljanju Bosnom i Hercegovinom koji su 1880. paralelno usvojili Carevinsko vijeće i Ugarsko-hrvatski sabor.

Prema tom zakonu zajednička su ministarstva trebala vršiti vrhovnu upravu i nadzor nad privremenom upravom u BiH, ali je za utvrđenje načela i osnovne politike upravljanja te upravljanja željeznicom bila potrebna suglasnost austrijske i ugarsko-hrvatske vlade, dok su investicije trajne prirode i javne financije bile u nadležnosti dvaju parlamenata.

Za operativni neposredni nadzor nad upravom u BiH zadužen je bio ministar zajedničkih financija pri čijem je ministarstvu osnovan posebni Bosanski odjel koji je poslove upravljanja vodio neovisno o dvjema vladama. Osobito je značajan bio ministar zajedničkih financija Benjamin Kallay. Bosanski odjel upravljao je BiH preko Zemaljske vlade BiH kao vrhovni organ uprave. Činili su je zemaljski poglavar, civilni adlatu kao njegov zamjenik za pitanja građanske uprave i sudstva, predstojnici odjeljenja za unutarnju upravu, za javne financije, za pravosuđe, za nastavu i bogoštovlje te građevinski i tehnički odjeli.

Zemaljski poglavar rukovodio je vladom i ujedno bio zapovjednik okupacijskih jedinica. Vladom je zapravo rukovodio civilni adlatu koji je bio neposredno odgovoran zajedničkom ministru financija odnosno Bosanskom odjelu. Funkcija civilnog adlatusa bila je ukinuta 1912. kada je zemaljski poglavar i stvarno dobio civilnu nadležnost u čemu mu je pomogao zamjenik.

Austro-ugarska uprava u Bosni i Hercegovini oslanjala se na zatečene upravne i pravosudne strukture i pravo. Tako je Vilajet Bosna postao Reichsland, sandžaci su postali okruzi, kaze (srezovi) kotari, a nahije kotarske ispostave. Sa sudbenim sustavom-zadržani prvostupanjski sudovi i prizivni okružni sudovi, a 1879. u Sarajevu je ustanovljen Vrhovni zemaljski sud. Pri kotarskim su sudovima postojali i šerijatski sudovi koji su imali nadležnost u području obiteljskog i nasljednog prava za muslimansko stanovništvo, a pri Vrhovnom zemaljskom sudu postojao je Vrhovni šerijatski sud s prizivnom nadležnošću. Sudstvo je odvojeno od uprave tek 1906.

#### 47. Aneksija Bosne i Hercegovine 1908. i Ustav Bosne i Hercegovine 1910.

Povod za aneksiju BiH bila je mladoturska revolucija 1908. pod čijim je pritiskom sultan vratio na snagu ukinuti Ustav iz 1876. i sazvao Parlament. To se odrazilo u zahtjevu Muslimanske te Srpske narodne organizacije da i BiH kao formalnopravno dio Osmanskog Carstva dobije moderni ustav, ali bez mijenjanja državnopravnog položaja zemlje. No, car je taj zahtjev iskoristio da 1908. proglasi aneksiju s obrazloženjem darovanja stanovnicima BiH ustavnosti koja pretpostavlja jasno određenje položaja

zemlje. Jednostrano proglašena aneksija bila je povreda Berlinskog sporazuma, a izazvala je veliku međunarodnu krizu. No, Osmansko je Carstvo uz posredovanje Njemačke i uz veliku novčanu kompenzaciju 1909. priznalo aneksiju, a potom su to učinile i druge zemlje.

U novom je državnompravnom sklopu BiH je bila treća zemlja s posebnim pravnim poretkom i stanovnicima koji nisu bili državljani Austrije ni Ugarske, ali BiH nije nipošto bila s njima izjednačena, već je prema njima bila u odnosu ovisnosti (kondominijum).

Zemaljski ustav (štatut) za Bosnu i Hercegovinu oktroirao je vladar, a svečano je proglašen u Sarajevu 1910. Uz njega, unutarnji poredak uređivali su i Izborni red, Poslovnik Sabora, Zakon o društvima i još neki zakoni. Ustav je jačao minimalna ustavna prava koja su se, prema ideji piramidalne ustavnosti, trebala tek postupno proširivati s obzirom na kulturnu zaostalost zemlje.

Navedenim propisima nije izmijenjeno uređenje uvedeno zakonom iz 1880. te je BiH i dalje ostala pod upravom zajedničkog ministra financija koju je on vršio preko Zemaljske vlade.

Ustavom je predviđen Sabor Bosne i Hercegovine s razmjerno širokom stvarnom nadležnošću, ali s ograničenim dosegom ovlasti. Naime, zakonski prijedlozi prije upućivanja u Sabor morali su dobiti suglasnost austrijske i ugarske vlade, a potvrda dviju vlada bila je pretpostavka i za vladarevu sankciju prihvaćenih zakona. Time je Sabor praktički imao institucionalnu kontrolu zakonodavne djelatnosti od obiju vlada te cara i a priori i a posteriori. Položaj Sabora bio je blizu savjetodavnog. Sastav Sabora počivao je na vrlo složenom kurijalnom sustavu spregnutom s vjerskim opredjeljenjem. Biračko pravo imali su punoljetni muškarci s prebivalištem u BiH od najmanje 1 godine, a aktivno biračko pravo imale su i najbogatije veleposjednice u skupini veleposjednika. Birači su bili podijeljeni u tri kurije. U prvoj skupini prve kurije, koja se nazivala veleposjednička ili intelektualna, glasovali su svi muslimanski veleposjednici, a mogli su glasovati i veleposjednici drugih vjeroispovijesti, dok su u drugoj skupini glasovali oni s višim prihodima ili nekim stupnjem obrazovanja. Drugu kuriju činili su stanovnici gradova koji nisu spadali u prvu kuriju, a treću kuriju činili su stanovnici sela koji također nisu bili uključeni u prvu kuriju. Unutar kurija mandati su dijeljeni na 4 vjeroispovijesti razmjerno broju njihovih pripadnika. U Sabor je ulazilo i 20 virilista. Ustav je jamčio i građanska prava koja je prenio iz austrijskog Prosinačkog ustava.

### **3. KOLOKVIJ**

1. Narodno vijeće SHS
2. Organizacija vlasti Države SHS – trajanje, organizacija vlasti, najveći problemi
3. Ženevska deklaracija – tko, kada, sadržaj, posljedice
4. Pitanje međunarodnog priznanja Države SHS
5. Naputak Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba
6. Rapallski ugovor (vrijeme, strane, sadržaj)
7. Prvoprosinački akt
8. Privremena organizacija vlasti Kraljevstva SHS
9. Uprava u Kraljevini SHS; Uređenje Kraljevine SHS; Privremena organizacija vlasti Kraljevine SHS
10. Vidovdanski ustav
11. Glavni akti Šestosiječanjske diktature
12. Ustav Kraljevine Jugoslavije
13. Zakonodavno tijelo prema Ustavu Kraljevine Jugoslavije
14. Ustavna osnova Banovine Hrvatske
15. Pravni partikularizam - područja i kako se rješava kolizija
16. Ujednačavanje prava u Kraljevini Jugoslaviji 1918.-1941.; Zamah u ujednačavanju propisa (nabroji zakone i objasni)
17. Rimski ugovori
18. NDH - uređenje države i organizacija vlasti
19. Vladavina u NDH i središnje vlasti
20. Izvanredno zakonodavstvo u NDH
21. Zakon o nevažnosti pravnih propisa donesenih prije 6.4.1941. i za vrijeme neprijateljske okupacija
22. NOO
23. AVNOJ – vrijeme, mjesto, odluke
24. ZAVNOH – mjesto, vrijeme, odluke
25. 3. zasjedanje ZAVNOH-a (vrijeme, mjesto, odluke)
26. Privremena organizacija vlasti prema drugom sporazumu Tito – Šubašić
27. Vanjskopolitičko okruženje i politika nesvrstanosti
28. Diktatura proletarijata
29. Načelo jedinstva vlasti
30. Društveno vlasništvo i radničko samoupravljanje
31. Uređivanje granica s Italijom nakon Drugog svjetskog rata; Mirovni ugovori s Italijom 1947.
32. Granice s Austrijom nakon 2.svj.rata
33. Privremena narodna skupština
34. Ustav FNRJ 1946.

35. Tko čini Skupštinu SFRJ i kako se donose odluke?
36. Ustavni sud SFRJ
37. Načelo pariteta (kada je uvedeno, što znači, tko čini skupštinu SFRJ, i kako donose odluke)
38. Pravo na samoopredjeljenje
39. Ustav SFRJ 1963.
40. Ustavni amandmani od 1967. do 1971.
41. Ustav 1974.
42. Institut privremene mjere iz Ustava 1974.
43. Usporedi skupštine Ustava 1963. i 1974. te mišljenja Arbitražnog povjerenstva
44. Republičko zakonodavstvo nakon 1974.
45. Pol. kriza i počeci raspada Jugoslavije u 80-ima
46. Teritorijalna obrana
47. Objasni postanak suverene i neovisne Hrvatske
48. Konstruiranje RH nakon 1991. – odluke
49. Važne odluke Sabora 1991. god.
50. Uredbe iz nužde predsjednika 1991.g.
51. Arbitražna komisija
52. Božićni Ustav

- Mišljenje Arbitražnog povjerenstva
  - Povjerenstvo je utvrdilo da je za Hrvatsku i Sloveniju datum sukcesije 8. listopada 1991.
  - Povjerenstvo je u jednom od mišljenja utvrdilo da se prethodne granice između republika trebaju smatrati međunarodnim granicama
- Reintegracija državnog područja i granice RH
  - Hrvatska je oružanom operacijom „Blijesak“ u svibnju 1995. oslobodila zapadnu Slavoniju
  - Mirna reintegracija hrvatskog Podunavlja provedena je na temelju Erdutskog sporazuma sklopljenog 12. listopada 1995. godine
  - U trenutku međunarodno priznanja gotovo trećina područja Republike Hrvatske bila je izvan dosega hrvatskih vlasti
- Ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti RH
  - Obrazloženje Ustavne odluke počiva na dvije osnove – ustavnopravnoj i međunarodnopravnoj
  - Tom odlukom RH je proglašena „suverenom i samostalnom državom“
  - Donio ju je Sabor RH 25. lipnja 1991.
- Ustavni amandmani usvojeni u Hrvatskom saboru 25. srpnja 1990.
  - Umjesto predsjednika Predsjedništva SRH-a uspostavljena je funkcija predsjednika Republike
  - Država je nazvana RH
  - Iz simbola i naziva uklonjena su ideološka obilježja
- Ustav RH od 22. prosinca 1990.
  - Ustavom je RH određena kao „nacionalna država hrvatskog naroda i država pripadnika inih naroda i manjina koji su njezini državljani“
  - Ustavni zakon za provedbu Ustava utvrdio je da se neće primjenjivati odredbe Ustava RH koje su se odnosile na oružane snage RH i međunarodno zastupanje RH
- Republičko zakonodavstvo nakon ustavnih amandmana iz 1971. i Ustava iz 1974.
  - Primjeri zakona iz republičke nadležnosti su Zakon o upravi iz 1978. godine te Zakon o braku i porodičnim odnosima donesen iste godine,
  - Jedna od reformi provedenih nakon 1974. godine bilo je i osnivanje posebnog hrvatskog Upravnog suda
- Teritorijalna obrana
  - Preuzimanjem određenih funkcija u području obrane Hrvatska je naglasila svoj državni identitet
  - Imala je vlastito naoružanje i vlastitu zapovjednu strukturu te cjelovit ustroj s formalnim jedinicama
- Ustavni amandmani iz 1971. godine
  - Kao konstitutivni elementi federacije navedeni su narodi i njihove republike
  - Uvedena je koncepcija udruženog rada, kao spoja minolog i tekućeg rada
- Prema Ustavu SFRJ iz 1974.:
  - Temeljem enumerativne klauzule lista nadležnosti federacije bila je točno utvrđena nabranjem
  - Ustanovljeno je Predsjedništvo Republike kao kolektivni šef države
  - Skupština SFRJ se sastojala od Vijeća republika i pokrajina i Saveznog vijeća
- Ustav Socijalističke RH iz 1974.
  - Utvrđen je trodomni Sabor kojeg su činili Vijeće udruženog rada, Vijeće udruženog rada i Društveno-političko vijeće
  - Njime je prvi put utvrđena himna SRH („Lijepa naša domovino“)
- Agrarna reforma iz 1945.
  - Zemlja je oduzeta vlasnicima koji su ju obrađivali putem najma radne snage (banke, veleposjednici)
  - Oko polovine sve oduzete zemlje pretvoreno je u velika državna poljoprivredna dobra
  - Provedena je Zakonom o agrarnoj reformi i kolonizaciji, donesenim 23. kolovoza 1945.
- Prema Ustavu Federativne Narodne Republike Jugoslavije iz 1946.
  - Na osnovi ideje o uravnoteženom odnosu pojedinca i zajednice, uz prava građana, propisane su i njihove dužnosti
  - Utvrđeno je da republike samostalno donose svoje ustave koji moraju biti u suglasnosti s Ustavom FNRJ
- Sukob sa SSSR-om 1948. i njegove posljedice
  - 1948. godine KPJ je izbačena iz Informbiroa
  - U sklopu otpora SSSR-u jugoslavensko rukovodstvo je izvršilo političku „čistku“ dijela vlastitog članstva koji je podržao Informbiro
  - Jedna od posljedica sukoba bilo je uvođenje samoupravljanja
- Ustav SFRJ 1963.
  - Savezna skupština imala je šesterodomnu strukturu: Savezno vijeće, Privredno vijeće, prosvjetno-kulturno vijeće, socijalno-zdravstveno vijeće, Organizacijsko-političko vijeće i Vijeće naroda
  - Njime je federalno načelo došlo na najnižu razinu u razdoblju nakon 1946

- Uveden je Ustavni sud
- Ustavni zakon FNRJ iz 1953
  - Njime je bitno oslabljeno federalno načelo
- Načelo jedinstva vlasti
  - Definira da je vlast u državi nedjeljiva i pripada narodu koji je vrši posredno i neposredno
  - Prema tom načelu nadređeni položaj u odnosu na druga tijela vlasti ima skupština
  - Ističe postojanje jedne vlasti s više različitih funkcija koje vrše različita tijela
- Načelo demokratskog centralizma
  - Pretpostavlja da više tijelo donosi strogo obvezujuće odluke
  - Temeljem ovoga načela u KPJ-u su se donosile odluke
- Društveno vlasništvo:
  - Funkcije upravljanja i raspodjele dohotka vršili su radnički savjeti
  - Pravo korištenja i raspolaganja sredstvima za proizvodnju imale su radne organizacije
- Privremena narodna skupština
  - AVNOJ je na svome Trećem zasjedanju u Beogradu 1945. donio rezoluciju o nastavku rada kao Privremena narodna skupština (PNS)
  - U nje sastav kooptirani su neki od zastupnika iz Narodne skupštine izabrane 1938., neki političari iz predratnih građanskih stranaka te neki istaknuti znanstveni radnici

- Razgraničenje s Italijom nakon Drugog svjetskog rata
  - Mirovnim ugovorom u Parizu 1947. godine izvan snage su stavljeni Rapallski ugovor i Rimski pakt
  - Osnovan je Slobodni Teritorij Trst kao tampon-država pod zaštitom UN-a
  - Granice su konačno potvrđene Osminskim sporazumima iz 1975.
- Nezavisna Država Hrvatska:
  - Karakterizira ju objedinjenost ustaške i državne organizacije
  - Preuzela je jugoslavenski kazneni zakon iz 1929. uz izmjene i dopune
- Treće zasjedanje ZAVNOH-a:
  - Usvojena je Deklaracija o osnovnim pravima naroda i građana demokratske Hrvatske
  - Plenum ZAVNOH-a je proglašen vrhovnim predstavničkim zakonodavnom i izvršnim tijelom Hrvatske
- Drugo zasjedanje AVNOJ-a:
  - Federalno uređenje proglašeno je bitnim i trajnim obilježjem novog ustavnog poretka
  - Osnovan je Nacionalni komitet oslobođenja oslobođenja Jugoslavije kao privremeno tijelo s obilježjima vlade
- Prvi sporazum Tito-Šubašić:
  - NKOJ se obavezuje da neće pokretati pitanje kralja i monarhije jer će pitanje državnog uređenja biti riješeno nakon oslobođenja zemlje
  - Nova kraljevska vlada obavezala se priznati AVNOJ i NKOJ kao privremenu upravu zemlje
- Kraljevsko namjesništvo DFJ:
  - Početkom kolovoza 1945. vladar ga je bezuspješno pokušao opozvati jednostranim aktom
  - Osnovano je 1945. godine Drugim sporazumom Tito-Šubašić
- Banovina Hrvatska
  - Ban Banovine Hrvatske za svoje djelovanje je bio politički odgovoran kralju, ali ne i središnjoj vladi
  - Osnovano je 1939. godine Uredbom o Banovini Hrvatskoj s pozivom na čl. 116. Ustava
- Ustav kraljevine Jugoslavije iz 1931.
  - Predviđao je dvodomno Narodno predstavništvo sastavljeno od Narodne skupštine i Senata
  - Zadržao je unitarističko opredjeljenje, centralističko uređenje i podjelu na banovine
- Pravni partikularizam karakterizira
  - Sukobi nadležnosti rješavali su se na općoj sjednici kasacijskih sudova, koja se rijetko sazivala
  - Na slovensko-dalmatinskom pravnom području primjenjivali su se propisi austrijskog zakonodavstva
  - Raznorodna sudska organizacija i raznorodnost prava koje je preuzeto iz prijašnjih pravnih poredaka, a nastavilo se primjenjivati u šest pravnih područja
- Na hrvatsko-slavonskom pravnom području
  - Vrhovnu nadležnost je imao Stol sedmorice, odjeljenje A u Zagrebu
  - Na snazi su ostali zakoni koji su bili preuzeti iz austrijskog zakonodavstva uvedenog za Bachova apsolutizma



- U okviru Šestosiječanjske diktature
  - Osnovan je Državni sud za zaštitu države u koji su postavljeni suci lojalni režimu
  - Kralj je ukinuo Vidovdanski ustav i raspustio Narodnu skupštinu
  - Kralj je nosilac sve vlasti u zemlji te donosi i proglašava sve zakone, imenuje vladu i postavlja državne službenike i suce
- Država Slovenaca, Hrvata i Srba
  - Osnovana je 29. listopada 1918. godine
  - Njeni sudionici bili su sudionici Ženevske konferencije na kojoj je potpisana Ženevska deklaracija
- Vidovdanski ustav
  - Utvrdio je da kralj zajedno s Narodnom skupštinom vrši zakonodavnu vlast, dok izvršnu vlast vrši preko odgovornih ministara koje je imenovao i koji su imali pravo protupotpisa i bili politički i pravno odgovorni kralju i Narodnoj skupštini
  - Proglasio je da je Kraljevina SHS ustavna, parlamentarna i nasljedna mornarhija
- Prvoprosinački akt o ujedinjenju
  - Ustanovljena je privremena organizacija vlasti koja je trebala trajati do donošenja ustava i koja je obuhvaćala regenta Aleksandra Karađorđevića, vladu i Privremeno narodno predstavništvo
  - Je jedinstveni pravni akt kojeg čine Adresa delegacije Narodnog vijeća Države SHS i Izjava regenta Aleksandra Karađorđevića, kojim je pravno izražen nastanak nove države – Kraljevstva SHS i osnovna načela državnog uređenja
- Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba
  - Imalo je organizacijsku strukturu koja obuhvaća Plenum, Središnji odbor i Predsjedništvo
  - Osnovano je početkom listopada 1918. u Zagrebu kao političko predstavništvo Slovenaca, Hrvata i Srba, koji žive na područjima unutar Austro-ugarske monarhije
- Rapalski ugovor
  - Stvorena je slobodna i neovisna Riječka država
  - Sklopljen je između Kraljevine SHS i Italije 1920. godine
- Dubrovačko pravo
  - Središnje vrelo dubrovačkog prava je bio Dubrovački statut (Liber Statutorum) iz 1272. godine
  - Čine ga u prvom redu pisana vrela, dok se običajno pravo primjenjivalo supsidijarno
  - U njegov sklop ulaze i zbornici doneseni za pojedino pravno područje poput Lastovskog statuta
- Francusko pravo
  - Temeljna načela i koncept francuskog prava su pravna jednakost građana, privatno vlasništvo, sloboda ugovaranja te sloboda trgovine
  - Za vrijeme francuske vladavine uveden je Konkordat iz 1801. godine koji sadrži odredbe o građanskom braku
- Bosna i Hercegovina
  - Vrhovni nadzor nad Bosnom i Hercegovinom ostvarivao je ministar zajedničkih finacija
  - Temeljem zaključaka na Berlinskom kongresu iz 1873. godine došlo je pod austro-ugarsku okupaciju
  - Prema Zemaljskom ustavu iz 1910. godine dobila je Sabor
- Dubrovnik
  - Kao naselje se formirao tijekom 5. i 6. stoljeća oko bizantske utvrde te se do 1205. godine nalazio pod bizantskom vlašću
  - Bio je pod vlašću Mletačke republike od 1205. do sklapanja Zadarskog mira 1358., kada se Venecija odrekla svih prava nad Dubrovnikom u korist ugarsko-hrvatskog kralja
- Francuska vlast na hrvatskim područjima
  - Ilirske pokrajine uspostavljene su 1809. godine
  - Dolaskom Francuza 1805. godine, Dalmacija je organizirana kao jedan od departmana Kraljevine Italije
- Rijeka u nagodbenom razdoblju
  - Ima lokalnu autonomiju
  - Status Rijeke definiramo kao corpus separatum ugarske krune
- Ustrojstvo Vojne krajine:
  - Reformom županijskog sustava 1886. područje Vojne krajine organizirano je u županije s kotarima i općinama
  - Reformama Marije Terezije 1737. komandu nad Vojnom krajinom preuzima Dvorsko ratno vijeće u Beču
  - Vlaškim pravima iz 1630. područja Vojne krajine formalno je izdvojeno iz hrvatskog pravnog poretka i nadležnosti bana i Sabora
- Dalmatinski sabor:

- Činili su virilni članovi i zastupnici birani prema tzv. Kurijalnom sustavu
  - Nadležnost Dalmatinskog sabora obuhvaćala je poljoprivredu, javne građevine i donošenje pokrajinskog proračuna
- Rijeka od 1918. godine do priključenja Hrvatskoj i Jugoslaviji:
  - Pitanje Rijeke riješeno je Mirovnim ugovorom između FNRJ i Italije u Parizu 1947. godine, a konačno Osminskim sporazumima 1975.
- Istra od 1918. godine do priključenja Hrvatskoj:
  - Londonskim ugovorom iz 1915. godine sile Antante su Istru obećale Italiji
  - Rapallskim ugovorom iz 1920. godine sklopljenim između Kraljevine SHS i Italije Istra je prepuštena Italiji.